පරිච්ඡේදය 01: නීතියේ මූලාශ්‍ර සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පද්ධතිය

1.1 නීතිය පිළිබඳ හැඳින්වීම සහ එහි ස්වභාවය

නීතිය යනු සමාජයක් ලෙස එක්ව ජීවත් වීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන මූලික රාමුවයි. එය හුදෙක් නීති රීති එකතුවක් පමණක් නොව, සමාජ සාමය, සාධාරණත්වය සහ ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමේ මූලික මෙවලමයි. නීතියේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

1.1.1 නීතියේ අනිවාර්ය ස්වභාවය (Binding Nature): නීතියට ඇති ප්‍රබලතම ලක්ෂණයක් වන්නේ එහි අනිවාර්ය ස්වභාවයයි. එයින් අදහස් කරන්නේ නීතියෙන් නියම කර ඇති රීති සහ රෙගුලාසි ඒවාට යටත් වන සියලුම පුද්ගලයන්, ආයතන සහ සමහර අවස්ථාවලදී රජය විසින්ම පවා අනුගමනය කළ යුතු බවයි. යමෙකුට නීතිය අකමැති නම් එය නොසලකා හැරිය නොහැක. නීතිය කැඩුවහොත් ඊට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට බලයලත් ආයතනවලට අයිතියක් ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, බැංකුවක් සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තොරතුරු රහසිගතව තබා ගත යුතු බවට නීතියේ පැහැදිලි විධිවිධාන ඇත. මෙම රහස්‍යභාවය කඩ කිරීම බැංකුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට හේතු විය හැක. එසේම, මහා මාර්ගවල වාහන ධාවනය කිරීමේදී නියමිත වේග සීමාවන් පිළිපැදිය යුතුය. එසේ නොකළහොත් පොලීසිය විසින් නඩු පැවරීමට හා දඩ නියම කිරීමට හැකියාව ඇත. මෙයින් පෙන්නුම් කරන්නේ නීතිය හුදු උපදෙස් මාලාවක් නොව බලාත්මක කළ හැකි බැඳීම් සහගත රීති පද්ධතියක් බවයි.

1.1.2 අධිකාරියක් මගින් පැනවීම (Imposed by an Authority): නීති නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ සමාජය විසින් පිළිගත් උත්තරීතර අධිකාරියක් මගිනි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක මෙම අධිකාරිය වන්නේ ජනතාව විසින් තෝරා පත් කර ගන්නා නීති සම්පාදක මණ්ඩලයයි (පාර්ලිමේන්තුව). නීති සම්පාදනය කිරීමේ බලය පාර්ලිමේන්තුව සතු වන අතර, එමගින් නීති ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. මීට අමතරව, පාර්ලිමේන්තුව විසින් පවරන ලද බලතල මත පළාත් සභා, නගර සභා, ප්‍රාදේශීය සභා වැනි පහළ මට්ටමේ ආයතනවලට ද නීති සම්පාදනය කළ හැක. නමුත් ඒවා පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද මව් පනතට (parent Act) අනුකූල විය යුතු අතර ඊට පටහැනි විය නොහැක. උදාහරණයක් ලෙස, නගර සභාවකට තම අධිකාරිය තුළ කසළ බැහැර කිරීම පිළිබඳ උප-නීති (by-laws) සම්පාදනය කළ හැකි නමුත්, ඒවා ජාතික පරිසර පනතට පටහැනි නොවිය යුතුය. අධිකරණ ද නීති නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට දායක වේ. අධිකරණ තීන්දු තුළින් නීති ප්‍රතිපත්ති අර්ථ නිරූපණය කර නව නීතිමය මූලධර්ම ස්ථාපිත කරයි. මෙය නඩු නීතිය (Case Law) හෙවත් අධිකරණ ආදර්ශ (Judicial Precedents) ලෙස හැඳින්වේ.

1.1.3 නීතියේ අරමුණ (Purpose): නීතියේ පැවැත්මේ මූලික අරමුණු කිහිපයක් ඇත.

- **අයුතුකම් නිවැරදි කිරීම (Redress Wrongs):** පළමුව, පුද්ගලයෙකුට හෝ සමස්ත සමාජයට එරෙහිව සිදුවන අයුතුකම් නිවැරදි කිරීමට එය මග පාදයි. යමෙකුගේ දේපළක්, කීර්තියක් හෝ අයිතියක් උල්ලංඝනය වුවහොත් නීතිය හරහා සහනයක් (remedy) ලබා ගැනීමට ඔහුට හැකියාව ලැබේ.

- **දඬුවම් කිරීම (Punish Wrongdoers):** දෙවනුව, නීතිය කඩ කරන්නන්ට දඬුවම් කිරීම මගින් සමාජයේ අනෙකුත් සාමාජිකයන්ට අවවාදයක් ලබා දෙන අතර, අපරාධ වැළැක්වීමට ද උපකාරී වේ. දඬුවම් යනු හුදෙක් පළිගැනීමක් නොව, නීතියේ බලය පෙන්වීමක් සහ අනාගත වැරදි වැළැක්වීමේ ක්‍රියාවකි (deterrence).

- **සමාජ සාමය පවත්වා ගැනීම (Maintain Social Order):** තෙවනුව, නීතිය සමාජ සාමය සහ ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ. පැහැදිලි නීති රීති පද්ධතියක් නොමැති සමාජයක් අවුල් සහගත තත්ත්වයකට පත්වීමට ඉඩ ඇත. ආරවුල් විසඳා ගැනීමට පැහැදිලි ක්‍රමවේදයක් නොමැති විට, පුද්ගලයන් ස්වයංක්‍රීයව යුක්තිය ඉටු කර ගැනීමට යාමේ අවදානමක් ඇත.

- **අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම (Protect Rights):** සිව්වනුව, නීතිය පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස ආරක්ෂා කරයි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් පුරවැසියන්ට මූලික අයිතිවාසිකම් (කතා කිරීමේ නිදහස, සමානාත්මතාවය, ජීවත් වීමේ අයිතිය) ලබා දී ඇති අතර, එම අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වුවහොත් අධිකරණයට යොමු විය හැක.
- **සමාජ ප්‍රගතියට පහසුකම් සැලසීම (Facilitate Social Progress):** අවසාන වශයෙන්, නීතිය සමාජයේ වෙනස්වන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා නිරන්තරයෙන් විකාශනය වේ. නව තාක්ෂණයන් (උදා: අන්තර්ජාලය, කෘතිම බුද්ධිය), සමාජ සම්මතයන් (උදා: සමලිංගික විවාහ පිළිබඳ අදහස්) සහ ආර්ථික තත්ත්වයන්ට ගැලපෙන පරිදි නීති සංශෝධනය කිරීමට හෝ නව නීති සම්පාදනය කිරීමට සිදු වේ.

1.2 නීතිය වර්ගීකරණය (Classification of Law)

නීතිය පුළුල් ලෙස ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැක. ඒවා නම් අපරාධ නීතිය (Criminal Law) සහ සිවිල් නීතිය (Civil Law) යි. මෙම බෙදීම පදනම් වී ඇත්තේ නඩුවක ස්වභාවය, නඩු පවරන පාර්ශ්වය, අරමුණ, දඬුවම්/ප්‍රතිකර්ම, සහ සාක්ෂි මට්ටම යන කරුණු මතයි.

1.2.1 අපරාධ නීතිය (Criminal Law)

අපරාධ නීතිය යනු සමස්ත සමාජයටම එරෙහි වැරැද්දක් ලෙස සලකනු ලබන හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන නීති සමූහයයි. අපරාධයක් යනු නීතියෙන් තහනම් කර ඇති ක්‍රියාවක් හෝ කිරීමට නීතියෙන් බැඳී සිටියදී නොකිරීමකි. උදාහරණ ලෙස සොරකම (theft), මිනීමැරුම (murder), වංචාව (fraud), ශාරීරික හිංසනය (assault), ළමා අපයෝජනය වැනි ක්‍රියා අපරාධ ලෙස සැලකේ. අපරාධයක් සිදු වූ විට, එය ගොදුරු වූ පුද්ගලයාට පමණක් නොව, සමස්ත සමාජයටම එරෙහි වැරැද්දක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එම නිසා නඩු පැවරීම සිදු කරනු ලබන්නේ රාජ්‍යය වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව (Attorney General's Department) මගිනි. සමහර සුළු අපරාධ සම්බන්ධයෙන් පොලීසියට ඍජුවම නඩු පැවරිය හැකි නමුත්, බරපතල අපරාධ සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අවසරය අවශ්‍ය වේ.

අපරාධ නඩුවක ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ වැරදිකරුට දඬුවම් කිරීමයි. මෙම දඬුවම් සිරගත කිරීම (imprisonment), දඩ ගැසීම (fine), සමාජ සේවයේ නිරත වීමට නියෝග කිරීම (community service), රැඳවුම් නියෝග (detention orders), හෝ බරපතලම අවස්ථාවලදී මරණ දණ්ඩනය (capital punishment) පැනවීම වැනි ආකාර ගත හැක. දඬුවමේ බරපතලකම සාමාන්‍යයෙන් අපරාධයේ බරපතලකම මත රඳා පවතී.

අපරාධ නඩුවකදී අපරාධකරු වරදකරු කිරීම සඳහා ඉතා ඉහළ සාක්ෂි මට්ටමක් අවශ්‍ය වේ. එනම්, විත්තිකරුගේ වරද **"සාධාරණ සැකයෙන් තොරව" (beyond reasonable doubt)** ඔප්පු කළ යුතුය. මින් අදහස් කරන්නේ ජූරි සභිකයන්ට හෝ විනිසුරුවරයාට විත්තිකරුගේ වරද පිළිබඳ කිසිදු සාධාරණ සැකයක් (reasonable doubt) තිබිය නොහැකි බවයි. එනම්, ඉදිරිපත් කරන ලද සාක්ෂි මත පදනම්ව, විත්තිකරු වරදකරු බවට 100% කට ආසන්න විශ්වාසයක් තිබිය යුතුය. මෙය ඉතා ඉහළ ප්‍රමිතියක් වන අතර, එය නිර්දෝෂී පුද්ගලයෙකු වරදකරු කිරීම වැළැක්වීමේ අරමුණින් සකස් කර ඇත. "වැරදිකරුවන් දස දෙනෙකු නිදහස් වීමට ඉඩ දීම, නිර්දෝෂී එක් අයෙකු දඬුවම් විඳීමට වඩා හොඳය" යන ප්‍රතිපත්තිය මෙහිදී අනුගමනය කෙරේ.

1.2.2 සිවිල් නීතිය (Civil Law)

සිවිල් නීතිය යනු පුද්ගලයන් අතර, ආයතන අතර, හෝ පුද්ගලයෙකු හා ආයතනයක් අතර ඇති වන ආරවුල් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන නීතියයි. මෙම ආරවුල් බොහෝ විට සම්බන්ධ වන්නේ කොන්ත්‍රාත්තු (contracts), දේපළ (property), රැකියා (employment), පවුල් (family), සහ වාහන අනතුරු (torts) වැනි කාරණා සමඟයි. සිවිල් වැරැද්දක් යනු සමාජයට එරෙහි වැරැද්දකට වඩා, එක් පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට එරෙහිව සිදු වන වැරැද්දකි. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ යමෙකුට ණයට දුන් මුදලක් ඔහු නියමිත

දිනට නොගෙවන්නේ නම්, එය ඔබට එරෙහි සිවිල් වැරැද්දකි (කොන්ත්‍රාත් කඩ කිරීම). ඔබේ බිත්තියට හානි කරමින් අසල්වැසියාගේ ගසක් කඩා වැටුනහොත්, එය දේපළ හානියක් සම්බන්ධ සිවිල් වැරැද්දකි.

සිවිල් නඩුවකදී, හානියට පත් පාර්ශ්වය (පැමිණිලිකරු - plaintiff) වගකිව යුතු පාර්ශ්වයට (විත්තිකරු - defendant) එරෙහිව පෞද්ගලික නඩු පැවරීමක් සිදු කරයි. නඩුවේ අරමුණ වන්නේ සිදු වූ හානිය පිළිසකර කිරීම හෝ අයිතියක් බලාත්මක කිරීම මිස දඬුවම් කිරීම නොවේ. එබැවින් සිවිල් නඩුවකදී ලැබෙන ප්‍රතිකර්ම (remedies) දඬුවම් නොවේ. ඒවාට උදාහරණ ලෙස,

- **වන්දි (Damages):** සිදු වූ හානිය සඳහා මුදල් වන්දියක් ගෙවීමට නියෝග කිරීම. උදා: ඔබේ බිත්තියට හානි කළ අසල්වැසියා එය අලුත්වැඩියා කිරීමේ වියදම ගෙවිය යුතුයි.
- **වාරණ නියෝග (Injunctions):** යම් ක්‍රියාවක් කිරීම නතර කරන ලෙස හෝ නොකරන ලෙස අධිකරණ නියෝගයක් නිකුත් කිරීම. උදා: පරිසරයට හානි කරන ඉදිකිරීමක් නතර කරන ලෙස නියෝග කිරීම.
- **නිශ්චිත කාර්ය සාධනය (Specific Performance):** කොන්ත්‍රාත්තුවකට අනුව යම් ක්‍රියාවක් කරන ලෙස නියෝග කිරීම. උදා: ඔබ ඉඩමක් විකිණීමට එකඟ වී ඇත්නම්, එම ඉඩම පවරා දෙන ලෙස නියෝග කිරීම.

සිවිල් නඩුවකදී අවශ්‍ය සාක්ෂි මට්ටම අපරාධ නඩුවකට වඩා අඩුය. එනම්, පැමිණිලිකරු තම හිමිකම සනාථ කළ යුත්තේ **"සම්භාවිතාවයේ සුලු වාසිය" (on the balance of probabilities)** මතයි. මින් අදහස් කරන්නේ පැමිණිලිකරුගේ කතාව සත්‍ය වීමට ඇති ඉඩකඩ විත්තිකරුගේ කතාවට වඩා වැඩි බව (50% ට වඩා වැඩි ඉඩක් තිබීම) අධිකරණයට ඒත්තු ගිය යුතු බවයි. එනම්, "ඔව්, මෙය සිදු වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබුණා" යන හැඟීම අධිකරණයට ඇති විය යුතුය.

1.2.3 අපරාධ නීතිය සහ සිවිල් නීතිය අතර ප්‍රධාන වෙනස්කම් සාරාංශය

ලක්ෂණය	**අපරාධ නීතිය (Criminal Law)**	**සිවිල් නීතිය (Civil Law)**
වැරැද්දේ ස්වභාවය	සමාජයට එරෙහි වැරැද්දක් (Wrong against society)	පුද්ගලයෙකුට/ආයතනයකට එරෙහි වැරැද්දක් (Wrong against an individual)
නඩු පවරන්නා (Plaintiff)	රාජ්‍යය (අග්‍රාමාත්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව)	හානියට පත් පාර්ශ්වය (පැමිණිලිකරු)
අරමුණ (Purpose)	වැරදිකරුට දඬුවම් කිරීම (Punishment)	හානිය පිළිසකර කිරීම (Compensation)
ප්‍රතිකර්ම/දඬුවම්	සිර දඬුවම්, දඩ, මරණ දණ්ඩනය	වන්දි, වාරණ නියෝග, නිශ්චිත කාර්ය සාධනය

ලක්ෂණය	අපරාධ නීතිය **(Criminal Law)**	සිවිල් නීතිය **(Civil Law)**
සාක්ෂි මට්ටම (Standard of Proof)	සාධාරණ සැකයෙන් තොරව (Beyond reasonable doubt)	සම්භාවිතාවයේ සුලු වාසිය (Balance of probabilities)
නඩුවේ නම	රාජ්‍යය එදිරිව විත්තිකරු (State v. Accused)	පැමිණිලිකරු එදිරිව විත්තිකරු (Plaintiff v. Defendant)
උදාහරණ	මිනීමැරුම, සොරකම, වංචාව	කොන්ත්‍රාත් කඩ කිරීම, දේපළ ආරවුල්, රැකියා ආරවුල්, වාහන අනතුරු

1.3 ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියේ මූලාශ්‍ර (Sources of Law in Sri Lanka)

ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පද්ධතිය මිශ්‍ර හෝ බහුත්වවාදී නීති පද්ධතියක් (mixed or pluralistic legal system) ලෙස හැඳින්වීමට ප්‍රධාන හේතුව එය දේශීය නීති සම්ප්‍රදායන් සහ යටත්විජිත සමයේ හඳුන්වා දුන් බටහිර නීති පද්ධතිවල එකතුවක් වීමයි. මෙම නීති පද්ධතියේ විකාශනය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා එහි ඓතිහාසික පසුබිම දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

1.3.1 ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පද්ධතියේ ඓතිහාසික විකාශනය

ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පද්ධතිය ප්‍රධාන යුග කිහිපයක් හරහා විකාශනය වී ඇත. ඒ සෑම යුගයක්ම අපගේ නීති පද්ධතියට නව ස්ථරයක් එක් කළේය.

- **පෘතුගීසි සමය (1505-1656):** පෘතුගීසින්ගේ පාලන සමයේදී ඔවුන්ගේ නීති පද්ධතියේ සෘජු බලපෑම සීමිත විය. ඔවුන් ප්‍රධාන වශයෙන් වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල යම් යම් පරිපාලන ව්‍යුහයන් හඳුන්වා දුන් අතර, ඔවුන්ගේ නීතිය බොහෝ දුරට අදාළ වූයේ පෘතුගීසි ජාතිකයන්ට පමණි. කෙසේ නමුත්, ඔවුන්ගේ පැමිණීම අපේ රටේ නීති ඉතිහාසයේ නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සනිටුහන් කළේය.
- **ලන්දේසි සමය (1656-1796):** මෙම යුගය ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ඉතිහාසයේ වඩාත්ම වැදගත් යුගයක් ලෙස සැලකිය හැක්කේ **රෝම-ලන්දේසි නීතිය (Roman-Dutch Law)** හඳුන්වා දීම නිසාය. ලන්දේසින් විසින් ඔවුන්ගේ පාලනයට යටත් වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල රෝම-ලන්දේසි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මෙම නීතිය එකල නෙදර්ලන්තයේ ක්‍රියාත්මක වූ නීතිය වන අතර, එය රෝම නීතියේ (Roman Law) සහ පැරණි ලන්දේසි සිරිත් විරිත්වල (Old Dutch Customs) එකතුවක් විය. ලන්දේසි පාලන සමය අවසන් වුවද, මෙම නීතියේ බලපෑම නතර වූයේ නැත. එය අපගේ පොදු නීතියේ පදනම බවට පත් විය.
- **බ්‍රිතාන්‍ය සමය (1796-1948):** බ්‍රිතාන්‍යයන් 1796 දී ලන්දේසින්ගෙන් බලය අල්ලා ගත්හ. ඔවුන් මුලින්ම කළේ රෝම-ලන්දේසි නීතිය රටේ පොදු නීතිය (common law) ලෙස පිළිගැනීමට **1799 ප්‍රකාශනය (1799 Declaration)** නිකුත් කිරීමයි. මෙයින් පෙන්නුම් කළේ නව යටත්විජිත පාලකයන් පවා පවතින නීති පද්ධතියේ ශක්තිය හඳුනා ගත් බවයි. කෙසේ නමුත්, බ්‍රිතාන්‍යයන් ඉක්මනින්ම තමන්ගේම නීති පද්ධතියේ බොහෝ අංග හඳුන්වා දීමට පටන් ගත්හ. **ඉංග්‍රීසි නීතිය (English Law)** වාණිජ කටයුතු (commercial transactions), රක්ෂණ (insurance), බැංකු (banking), සහ නඩු

ක්‍රියා පටිපාටි (civil and criminal procedure) වැනි ක්ෂේත්‍රවල හඳුන්වා දෙන ලදී. මේ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පද්ධතිය රෝම-ලන්දේසි නීතියේ පදනම මත ඉංග්‍රීසි නීතියේ ස්ථරයක් එක් වූ මිශ්‍ර පද්ධතියක් බවට පත් විය.

1.3.2 ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නීති මූලාශ්‍ර

ඉහත ඓතිහාසික පරිණාමයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියේ ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර පහත පරිදි හඳුනාගත හැක. මෙම මූලාශ්‍ර අතර ධූරාවලියක් පවතින අතර, ඉහළ මූලාශ්‍රයක් පහළ මූලාශ්‍රයකට වඩා ප්‍රමුඛත්වය ගනී.

1. **ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (The Constitution):** උත්තරීතර නීතිය.
2. **ව්‍යවස්ථා (Statutes/Acts of Parliament):** පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද නීති.
3. **අනුයුක්ත ව්‍යවස්ථා (Delegated/Subordinate Legislation):** පාර්ලිමේන්තුවේ අධිකාරිය යටතේ සම්මත කරන ලද නීති (උදා: රෙගුලාසි, උප-නීති).
4. **නඩු නීතිය (Case Law / Judicial Precedents):** අධිකරණ තීන්දු මගින් ස්ථාපිත වන නීති ප්‍රතිපත්ති.
5. **පුද්ගලික නීති (Personal Laws):** ඇතැම් ප්‍රජාවන්ට පමණක් අදාළ නීති (උඩරට නීතිය, තෙසවලමෙයි නීතිය, මුස්ලිම් නීතිය).
6. **රෝම-ලන්දේසි නීතිය (Roman-Dutch Law):** පොදු නීතිය / අවශේෂ නීතිය (ඉහත කිසිවක් නොමැති විට අදාළ වේ).
7. **ඉංග්‍රීසි නීතිය (English Law):** නිශ්චිත ක්ෂේත්‍ර සඳහා අදාළ වන අතුරු නීතියක් ලෙස.
8. **සිරිත් විරිත් නීතිය (Customary Law):** පැරණි සිරිත් විරිත් මත පදනම් වූ නීතිය (වර්තමානයේ සීමිත ලෙස අදාළ වේ).

1.4 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ ව්‍යවස්ථා

1.4.1 නීති මූලාශ්‍රයක් ලෙස ව්‍යවස්ථාවේ කාර්යභාරය

නූතන නීති පද්ධතියක ප්‍රධාන නීති මූලාශ්‍රය වන්නේ ව්‍යවස්ථා (legislation) යි. ව්‍යවස්ථා යනු රාජ්‍යයේ බලයලත් අධිකාරිය (පාර්ලිමේන්තුව) විසින් නිල වශයෙන් සම්මත කරනු ලබන ලිඛිත නීති වේ. ව්‍යවස්ථා මගින් ඉටු වන කාර්යයන් බොහෝය.

- සමාජයේ හැසිරීම් රටා පාලනය කිරීම සහ නියාමනය කිරීම (උදා: මහා මාර්ග නීති, මත්පැන් පාලන නීති).
- යම් යම් ක්‍රියා හෝ ගනුදෙනු සඳහා නීත්‍යානුකූල අවසරය ලබා දීම (උදා: සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම, බැංකු බලපත්‍ර ලබා දීම).
- පුද්ගලයන්ට හෝ ආයතනවලට යම් යම් දේ කිරීමට හැකියාව ලබා දීම (උදා: බැංකුවලට ණය ලබා දීමේ බලය, මහ බැංකුවට පොලී අනුපාත නියම කිරීමේ බලය).
- සමාජයට හානිකර හෝ අනවශ්‍ය යැයි සලකන හැසිරීම් තහනම් කිරීම (උදා: මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම තහනම් කිරීම, වංචාව තහනම් කිරීම).
- රාජ්‍යයේ මෙහෙයුම් සහ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අරමුදල් සැපයීම (උදා: වාර්ෂික අයවැය පනත).
- නීති උල්ලංඝනය කරන්නන්ට එරෙහිව දඬුවම් නියම කිරීම (උදා: දඩ මුදල්, සිර දඬුවම්, වරද වාර්තා).

- පුරවැසියන්ට ඇතැම් අයිතිවාසිකම් හෝ වරප්‍රසාද ලබා දීම (උදා: නිදහස් අධ්‍යාපනය සඳහා ඇති අයිතිය, ඡන්දය දීමේ අයිතිය).
- යම් යම් විෂය කරුණු සම්බන්ධයෙන් පවතින නීතිය පැහැදිලි කර ප්‍රකාශයට පත් කිරීම (උදා: උකස් පනත, බැංකු පනත).
- ඇතැම් කර්මාන්ත හෝ ක්‍රියාකාරකම් සීමා කිරීම (උදා: විදේශ ආයෝජන සීමා කිරීම, ආනයන සීමා කිරීම).

1.4.2 ව්‍යවස්ථා වර්ග (Types of Legislation)

ව්‍යවස්ථා ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග දෙකකට බෙදා වෙන්කර හඳුනාගත හැක.

- **ප්‍රාථමික ව්‍යවස්ථා (Primary Legislation):** මෙයට ඇතුළත් වන්නේ රටේ උත්තරීතර නීතිය වන **ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (Constitution)** සහ පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරනු ලබන **පනත් (Acts of Parliament)** ය. පාර්ලිමේන්තු පනතක් සම්මත කිරීම සඳහා යෝජනාවක් (Bill) ඉදිරිපත් කිරීම, පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද, කියවීම් කිහිපයක් (readings) සහ අවසාන ඡන්ද විමසීමක් ඇතුළත් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කළ යුතුය. ජනාධිපතිවරයාගේ අත්සනින් පසුව එය නීතියක් බවට පත්වේ.
- **අනුයුක්ත හෝ යටත් ව්‍යවස්ථා (Delegated/Subordinate Legislation):** සමහර අවස්ථාවලදී, පාර්ලිමේන්තුවට සියලු නීති සම්පාදනය කිරීමේ කාර්යබහුලත්වය දරා ගත නොහැක. එසේත් නැතිනම්, යම් යම් තාක්ෂණික හෝ ප්‍රාදේශීය කාරණා සඳහා විශේෂිත දැනුමක් අවශ්‍ය විය හැක. එබැවින්, යම් යම් ක්ෂේත්‍ර සඳහා නීති සම්පාදනය කිරීමේ බලය පාර්ලිමේන්තුව විසින් පහළ මට්ටමේ ආයතනවලට පැවරිය හැක. මෙසේ පවරන ලද බලය යටතේ සාදනු ලබන නීති අනුයුක්ත ව්‍යවස්ථා ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණ ලෙස,
    - පළාත් සභා (Provincial Councils) විසින් සම්මත කරනු ලබන ප්‍රඥප්ති (Statutes).
    - නගර සභා (Municipal Councils), ප්‍රාදේශීය සභා (Pradeshiya Sabhas) විසින් සම්මත කරනු ලබන උප-නීති (By-laws). (උදා: බදු අය කිරීම, කුණු කසළ බැහැර කිරීම).
    - අමාත්‍යවරුන් (Ministers) විසින් නිකුත් කරනු ලබන රෙගුලාසි (Regulations) සහ උපදෙස් (Directions). (උදා: වසංගත සමයේදී නිකුත් කරන රෙගුලාසි).
      මෙම යටත් ව්‍යවස්ථා සම්මත කළ යුත්තේ මව් පනතෙන් (parent Act) ලබා දී ඇති අධිකාරියේ සීමාවන් තුළ පමණි (intra vires). එම සීමාව ඉක්මවා ගියහොත් (ultra vires), එම යටත් ව්‍යවස්ථාව අධිකරණයේදී අභියෝගයට ලක් කළ හැකි අතර, අධිකරණයට එය අවලංගු කළ හැක.

1.4.3 උත්තරීතර නීතිය ලෙස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (The Constitution as Supreme Law)

1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවේ උත්තරීතර නීතිය ලෙස සැලකීමට ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් ඇත.

- **උත්තරීතරභාවය (Supremacy):** ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 වන පරිච්ඡේදයෙහි සඳහන් පරිදි, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව රටේ ඉහළම නීතියයි (The Constitution is the supreme law of Sri Lanka). එයින් අදහස් වන්නේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන අනෙකුත් සියලුම නීති (පනත්) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල විය යුතු බවයි.
- **ව්‍යවස්ථා විරෝධී නීති ශූන්‍ය වීම (Voidability of Inconsistent Laws):** ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 16 වන වගන්තියට අනුව, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කිසිදු විධිවිධානයකට පටහැනි වන පරිදි සම්මත කරන ලද පනතක් හෝ පනතේ කොටසක්, එම පටහැනිත්වයේ ප්‍රමාණයට ශූන්‍ය වේ (void). වෙනත්

වචන වලින් කිවහොත්, එම නීතිය බල රහිත වන අතර, අධිකරණයක් විසින් එය බලාත්මක කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ඇත.

- **මූලික අයිතිවාසිකම් (Fundamental Rights):** ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ III වන පරිච්ඡේදය (වගන්ති 10-17) පුරවැසියන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් (නිදහසේ කතා කිරීමේ අයිතිය, සමානාත්මතාවයේ අයිතිය, ජීවත් වීමේ අයිතිය, වෘත්තියේ නිදහස ආදිය) සහතික කරයි. මෙම අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වුවහොත් පුරවැසියන්ට සෘජුවම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට (Supreme Court) පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළ හැක.
- **රාජ්‍ය ව්‍යුහය (Structure of Government):** ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව විධායකය (Executive - ජනාධිපතිවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩලය), ව්‍යවස්ථාදායකය (Legislature - පාර්ලිමේන්තුව) සහ අධිකරණය (Judiciary - අධිකරණ පද්ධතිය) යන රාජ්‍ය අංශ තුනෙහි ව්‍යුහය, බලතල, යුතුකම් සහ සීමාවන් නිර්වචනය කරයි. එමගින් බලතල බෙදීමේ මූලධර්මය (Separation of Powers) ස්ථාපිත කරන අතර, එක් අංශයක් අනෙක් අංශයේ කාර්යයට අනවශ්‍ය ලෙස මැදිහත් නොවීම සහතික කරයි.

1.4.4 බැංකු හා මූල්‍ය කටයුතු සඳහා වැදගත් ව්‍යවස්ථා සඳහා උදාහරණ

බැංකු සහ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නීතිමය කටයුතු සඳහා පහත සඳහන් ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථා අතිශයින් වැදගත් වේ. මෙම සෑම පනතක්ම බැංකුකරුවන් දැනුවත් විය යුතු නිශ්චිත නීති රාමුවක් නිර්මාණය කරයි.

- **බැංකු පනත අංක 30 (1988) (Banking Act No. 30 of 1988):** ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු කටයුතු නියාමනය කරන ප්‍රධානතම නීතිය මෙයයි. මෙම පනත යටතේ,
    - බැංකු බලපත්‍ර ලබා දීම, අලුත් කිරීම සහ අවලංගු කිරීම සිදු කෙරේ.
    - බැංකුවල අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා (minimum capital requirements) නියම කෙරේ.
    - තනි ණය ගැනුම්කරුවෙකුට ලබා දිය හැකි උපරිම ණය ප්‍රමාණය (single borrower limits) නියම කෙරේ.
    - විදේශ විනිමය කටයුතු සිදු කිරීමේ නීති රීති අඩංගු වේ.
    - බැංකු අධීක්ෂණය (supervision) සහ විනය ක්‍රියාමාර්ග (disciplinary actions) පිළිබඳ විධිවිධාන ඇත.
    - බැංකු අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ නිලධාරීන්ගේ වගකීම් පැහැදිලි කරයි.
    - රහස්‍යභාවය පිළිබඳ වගන්ති (77, 79) අඩංගු වන අතර, ඒවා කඩ කිරීම අපරාධයක් බවට පත් කරයි.
- **විනිමය හැරීම් ආඥා පනත අංක 25 (1927) (Bills of Exchange Ordinance No. 25 of 1927):** චෙක්පත් (cheques), විනිමය හැරීම් (bills of exchange), සහ පොරොන්දු නෝට්ටු (promissory notes) වැනි විනිමය හැරීම් පිළිබඳ නීතිය මෙම ආඥා පනතේ අඩංගු වේ. බැංකු ගනුදෙනුකරුවන්ගේ චෙක්පත් ගෙවීම, චෙක්පත් එකතු කිරීම, චෙක්පත් හරස් කිරීම (crossing), චෙක්පත් අගෞරවයට පත් වීම (dishonour) වැනි කටයුතු සඳහා මෙම නීතිය අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙම පනතට අනුව, චෙක්පතක් යනු බැංකුවක් මත ඇඳි, ඉල්ලීම මත ගෙවිය යුතු විනිමය හැරීමක් ලෙස අර්ථ දැක්වේ.
- **මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත අංක 5 (2006) (Prevention of Money Laundering Act No. 5 of 2006):** මුදල් විශුද්ධිකරණය (money laundering) යනු කුමක්ද යන්න නිර්වචනය කරන මෙම පනත, එවැනි අපරාධ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට (investigation), නඩු පැවරීමට

(prosecution) සහ අපරාධයෙන් ලැබූ වත්කම් අයිතිය පැහැර ගැනීමට (confiscation) අවශ්‍ය නීතිමය රාමුව සපයයි. බැංකු ඇතුළු මූල්‍ය ආයතන මෙම පනතේ විධිවිධානවලට අනුකූල විය යුතු අතර, සැක සහිත ගනුදෙනු හඳුනා ගැනීමට සහ වාර්තා කිරීමට බැඳී සිටී.

- **මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත අංක 6 (2006) (Financial Transactions Reporting Act No. 6 of 2006):** මෙම පනත මූල්‍ය ආයතනවලට පාරිභෝගික හිතකාමීත්වය (Customer Due Diligence - CDD) පෙන්වීම, ගනුදෙනු වාර්තා (transaction records) තබා ගැනීම, සහ සැක සහිත ගනුදෙනු (Suspicious Transactions) මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයට (Financial Intelligence Unit - FIU) වාර්තා කිරීම අනිවාර්ය කරයි. මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම (terrorist financing) මැඩපැවැත්වීමේ ප්‍රධාන මෙවලම මෙයයි. මෙම පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තුළ FIU ස්ථාපිත කරන ලදී.
- **උකස් පනත අංක 6 (1949) (Mortgage Act No. 6 of 1949):** චංචල (movable) සහ චංචල නොවන (immovable) දේපළ උකස් කිරීම පිළිබඳ නීතිය මෙම පනතේ අඩංගු වේ. උකස් බැඳුම්කර (mortgage bonds) සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, නොතාරිස් කිරීම, ලියාපදිංචි කිරීම, සහ උකස් කළ දේපළ ණය ආපසු නොගෙවූ විට විකිණීම (parate execution) ආදිය සඳහා වන නීති රීති මෙහි ඇත. බැංකු ණය සුරක්ෂිත කර ගැනීම සඳහා මෙම පනතේ විධිවිධාන පිළිපැදීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
- **සමාගම් පනත අංක 7 (2007) (Companies Act No. 7 of 2007):** සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම (incorporation), පාලනය කිරීම (governance), කළමනාකරණය (management), ප්‍රතිසංවිධානය (reconstruction) සහ විසුරුවා හැරීම (winding up) පිළිබඳ නීති මෙහි ඇත. බැංකු සමාගම් ආකාරයෙන් සංවිධානය වී ඇති බැවින් සහ බොහෝ ණය ගැනුම්කරුවන් සමාගම් වන බැවින්, මෙම පනත බැංකුකරුවන්ට ඉතා වැදගත් වේ. සමාගම් ව්‍යුහය, අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම් (directors' duties), කොටස් වර්ග (types of shares), ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව, බරපත්‍ර (charges) ලියාපදිංචි කිරීම (Form 10, Form 12) ආදිය අවබෝධ කර ගැනීමට මෙම පනත උපකාරී වේ.

1.5 රෝම-ලන්දේසි නීතිය (Roman-Dutch Law)

1.5.1 ඓතිහාසික හැඳින්වීම

රෝම-ලන්දේසි නීතිය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ ලන්දේසි යටත්විජිත සමයේදී (1656-1796) ය. ලන්දේසින් විසින් ඔවුන්ගේ පාලනයට යටත් වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල, විශේෂයෙන්ම කොළඹ, ගාල්ල, මන්නාරම, යාපනය වැනි ප්‍රදේශවල තම නීති පද්ධතිය ස්ථාපිත කරන ලදී. මෙම නීතිය හුදෙක් ලන්දේසි නීතිය පමණක් නොව, 17 වන සහ 18 වන සියවස්වල නෙදර්ලන්තයේ (Holland) ක්‍රියාත්මක වූ, රෝම නීතියෙන් (Roman Law) සහ පැරණි ලන්දේසි සිරිත් විරිත්වලින් (Old Dutch Customs) සමන්විත වූ මිශ්‍ර නීති පද්ධතියකි. රෝම නීතිය විශ්ව විද්‍යාලවල ඉගැන්වූ අතර, ලන්දේසි සිරිත් විරිත් ප්‍රායෝගික භාවිතයේ පැවතුනි. මෙම නීති දෙකෙහි සංකලනයෙන් රෝම-ලන්දේසි නීතිය නිර්මාණය විය. ලන්දේසි පාලන සමය අවසන් වී බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය ආරම්භ වීමෙන් පසුවත්, බ්‍රිතාන්‍යයන් 1799 ප්‍රකාශනය නිකුත් කරමින් රෝම-ලන්දේසි නීතිය ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු නීතිය (common law) ලෙස විධිමත් ලෙස පිළිගත්හ.

1.5.2 පොදු නීතිය ලෙස පිළිගැනීම සහ වර්තමාන යෙදීම

1799 ප්‍රකාශනයෙන් අදහස් කළේ, යම් යම් ව්‍යතිරේක සහිතව, රෝම-ලන්දේසි නීතිය ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පුද්ගලයන්ට පොදුවේ අදාළ වන බවයි. එම ව්‍යතිරේක නම්,

1. **ව්‍යවස්ථානුකූල ආවරණය (Statutory Coverage):** යම් නිශ්චිත කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව විසින් නීතියක් (පනතක්) සම්මත කර ඇත්නම්, එම නීතිය රෝම-ලන්දේසි නීතියට වඩා ප්‍රමුඛතාවය ලබයි. උදාහරණයක් ලෙස, ඉඩම් උකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් උකස් පනත

(Mortgage Act) ප්‍රමුඛ වේ. කොන්ත්‍රාත් ඇපකර (contracts of guarantee) සම්බන්ධයෙන් වංචා වැළැක්වීමේ ආඥා පනත (Prevention of Frauds Ordinance) ප්‍රමුඛ වේ.

2. **පුද්ගලික නීතිවල ආවරණය (Application of Personal Laws):** යම් පුද්ගලයෙකු උඩරට නීතිය (Kandyan Law), තෙසවලමෙයි නීතිය (Thesawalamei Law), හෝ මුස්ලිම් නීතිය (Muslim Law) වැනි පුද්ගලික නීතියකට යටත් නම්, එම නීතිය අදාළ ක්ෂේත්‍ර (විවාහය, දික්කසාදය, උරුමය, ආදිය) සඳහා රෝම-ලන්දේසි නීතිය අදාළ නොවේ.

3. **ඉංග්‍රීසි නීතිය හඳුන්වා දීම (Introduction of English Law):** බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමයේදී ඇතැම් ක්ෂේත්‍ර (වාණිජ නීතිය, රක්ෂණ නීතිය, නඩු ක්‍රියා පටිපාටි නීතිය, සාක්ෂි නීතිය, සමාගම් නීතිය) සඳහා ඉංග්‍රීසි නීතිය හඳුන්වා දෙන ලදී. එම ක්ෂේත්‍රවලදී ඉංග්‍රීසි නීතිය අදාළ වේ.

මේ අනුව, අද දින ශ්‍රී ලංකාවේ රෝම-ලන්දේසි නීතිය අදාළ වන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඉහත සඳහන් කිසිදු ව්‍යතිරේකයක් නොමැති අවස්ථාවලදීය. විශේෂයෙන්ම, ව්‍යවස්ථා මගින් ආවරණය නොවන **දේපළ නීතිය (Law of Property)** (අයිතිය, සන්තකය, භාරකම්) සහ **බැඳීම් නීතිය (Law of Obligations)** (කොන්ත්‍රාත් - contract, සහ අපරාධ - delict) යන ක්ෂේත්‍රවල රෝම-ලන්දේසි නීතිය තවමත් ප්‍රධාන මූලාශ්‍රය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, යමෙකුගේ නොසැලකිලිමත් ක්‍රියාවකින් අනෙකෙකුට සිදුවන හානියක් (delict) සම්බන්ධ නඩුවකදී, රෝම-ලන්දේසි නීතියේ aquilian liability ප්‍රතිපත්ති අදාළ විය හැක.

1.5.3 රෝම-ලන්දේසි නීතියේ වැදගත්කම සහ නඩු උදාහරණ

වර්තමානයේ රෝම-ලන්දේසි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සහ දකුණු අප්‍රිකාවේ (South Africa) පමණක් වීම එය අපේ නීති පද්ධතියේ අනන්‍ය ලක්ෂණයක් බවට පත් කරයි. බැංකු ණය දීමේදී, විශේෂයෙන්ම ඇපකර (guarantees) සහ ඇපය (collateral) සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා රෝම-ලන්දේසි නීතියේ මූලධර්ම බොහෝ විට අදාළ වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඇපකරුවෙකුගේ වගකීමේ ස්වභාවය (secondary liability) සහ ඔහුගේ අයිතිවාසිකම් (right of subrogation) රෝම-ලන්දේසි නීතිය මගින් පාලනය වේ. **AG v. Kodeshwaran (1969) 72 NLR 329** නඩුවේදී, දේශීය ව්‍යවස්ථා මගින් නිශ්චිත මග පෙන්වීමක් නොදෙන විට, රෝම-ලන්දේසි නීතියේ ප්‍රතිපත්ති අඛණ්ඩව යෙදිය යුතු බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තහවුරු කළේය. මෙම නඩුවෙන් පෙන්නුම් කළේ රෝම-ලන්දේසි නීතිය ඓතිහාසික වස්තුවක් පමණක් නොව, ජීවමාන නීතියක් ලෙස අදටත් ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

1.6 ඉංග්‍රීසි නීතිය (English Law)

1.6.1 බ්‍රිතාන්‍ය සමයේ හඳුන්වාදීම සහ විෂය පථය

බ්‍රිතාන්‍ය යටත්විජිත සමයේදී (1796-1948), ඉංග්‍රීසි නීතිය ක්‍රමයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙය සිදු වූයේ ප්‍රධාන ක්‍රම තුනකටය.

1. **බ්‍රිතාන්‍ය ව්‍යවස්ථා අදාළ කර ගැනීම:** එවකට බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයේ කොටසක් වූ බැවින්, ඇතැම් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු පනත් ස්වයංක්‍රීයවම හෝ විශේෂ ප්‍රකාශයක් මගින් ලංකාවට (එවකට සිලෝන් - Ceylon) අදාළ කරන ලදී. උදාහරණයක් ලෙස, ඉංග්‍රීසි සමාගම් නීතියේ බොහෝ කොටස් අපේ සමාගම් පනතට ඇතුළත් විය.

2. **ඉංග්‍රීසි පොදු නීති ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කිරීම:** ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ, විශේෂයෙන්ම ඉහළ අධිකරණ, ඉංග්‍රීසි අධිකරණවල තීන්දු සහ ප්‍රතිපත්ති සිය තීන්දු සඳහා ආදර්ශ ලෙස ගැනීමට පටන් ගත්හ. ඉංග්‍රීසි නඩු නීතිය (English case law) බොහෝ විට අනුගමනය කරන ලදී.

3. **නීති හිඩැස් පිරවීම (Gap-filling):** රෝම-ලන්දේසි නීතියෙන් හෝ පුද්ගලික නීතිවලින් යම් ගැටළුවකට විසඳුමක් නොලැබුණු විට, එම හිඩැස් පිරවීම සඳහා ඉංග්‍රීසි නීතිය යොදා ගන්නා ලදී. මෙය විශේෂයෙන්ම නව වාණිජ භාවිතයන් සම්බන්ධයෙන් සිදු විය.

මෙම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, අද වන විට ඉංග්‍රීසි නීතිය පහත සඳහන් ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රමුඛ නීති මූලාශ්‍රය බවට පත්ව ඇත.

- **වාණිජ නීතිය (Commercial Law):** භාණ්ඩ විකිණීමේ කොන්ත්‍රාත් (sale of goods), නියෝජන (agency), හවුල් ව්‍යාපාර (partnerships), බංකොලොත් භාවය (bankruptcy) වැනි කාරණා.
- **රක්ෂණ නීතිය (Insurance Law):** රක්ෂණ කොන්ත්‍රාත් සම්බන්ධ සියලු කාරණා.
- **බැංකු නීතිය (Banking Law):** බැංකු ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාව, චෙක්පත්, ණය ලිපි (letters of credit), බැංකු ඇපකර (bank guarantees) ආදිය සම්බන්ධ බොහෝ ප්‍රතිපත්ති ඉංග්‍රීසි නීතියෙන් උපුටා ගෙන ඇත.
- **විනිමය හැරීම් (Negotiable Instruments):** විනිමය හැරීම් ආඥා පනතම ඉංග්‍රීසි Bills of Exchange Act 1882 ආදර්ශයට ගෙන සම්පාදනය කර ඇත.
- **සිවිල් සහ අපරාධ නඩු ක්‍රියා පටිපාටිය (Civil and Criminal Procedure):** අධිකරණ ක්‍රියා පටිපාටි, සාක්ෂි නීතියේ (law of evidence) මූලධර්ම බොහොමයක් ඉංග්‍රීසි සම්භවයක් ඇති ඒවාය.
- **සමාගම් නීතිය (Company Law):** සමාගම් පනතේ බොහෝ විධිවිධාන ඉංග්‍රීසි සමාගම් නීතිය ආදර්ශයට ගෙන සකස් කර ඇත.

1.6.2 රෝම-ලන්දේසි නීතිය සමඟ සම්බන්ධතාව

ඉංග්‍රීසි නීතිය හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ රෝම-ලන්දේසි නීතිය අහෝසි කිරීමට නොව, එයට අනුපූරක වීමට සහ නව අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා බව වටහා ගැනීම වැදගත් වේ. ප්‍රායෝගිකව, යම් නීතිමය ගැටළුවකදී පහත ප්‍රවේශය අනුගමනය කෙරේ.

1. පළමුව, එම ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් ලිඛිත ව්‍යවස්ථාවක් (statute) තිබේදැයි සොයා බැලීම. ඇත්නම්, එම ව්‍යවස්ථාව අදාළ කර ගැනීම.
2. ව්‍යවස්ථාවක් නොමැති නම්, පුද්ගලික නීතියක් (උඩරට, තෙසවලමෙයි, මුස්ලිම්) අදාළ වේදැයි සොයා බැලීම.
3. එසේත් නැතිනම්, එම ගැටළුව සම්ප්‍රදායිකව ඉංග්‍රීසි නීතියෙන් පාලනය වන ක්ෂේත්‍රයකට (උදා: වාණිජ, රක්ෂණ) අයත් දැයි සොයා බැලීම. එසේ නම් ඉංග්‍රීසි නීතිය අදාළ කර ගැනීම.
4. ඉහත කිසිවක් නොමැති අවස්ථාවක, අවසාන වශයෙන් රෝම-ලන්දේසි නීතිය (පොදු නීතිය) අදාළ කර ගැනීම.

මෙමගින් නීති පද්ධති අතර සුහද සහජීවනයක් සහ අනුපූරකතාවයක් පවත්වා ගැනීමට හැකි වේ.

1.7 පුද්ගලික නීති (Personal Laws)

ශ්‍රී ලංකාව බහුත්වවාදී සමාජයක් වන බැවින්, ඇතැම් ප්‍රජාවන් සඳහා ඔවුන්ගේ ජනවාර්ගිකත්වය හෝ ආගම මත පදනම්ව අදාළ වන පුද්ගලික නීති කිහිපයක් පිළිගැනේ. මෙම නීති ප්‍රධාන වශයෙන් පුද්ගලික තත්ත්වයට අදාළ කාරණා (විවාහය, දික්කසාදය, උරුමය, දරුවන් භාර ගැනීම, නඩත්තුව) පාලනය කරයි. මෙම නීති පද්ධතිවලට ගරු කිරීම සහ ඒවා අවබෝධ කර ගැනීම බැංකුකරුවන්ට අත්‍යවශ්‍ය වේ, විශේෂයෙන්ම එම ප්‍රජාවන්ට ණය සේවා සපයන විට සහ ඇපකර (guarantees) ලබා ගැනීමේදී.

1.7.1 උඩරට නීතිය (Kandyan Law)

- **ඓතිහාසික පසුබිම:** උඩරට නීතිය යනු 1815 දී බ්‍රිතාන්‍යයන්ට යටත් වන තෙක් උඩරට රාජධානියේ (Kandyan Kingdom) ක්‍රියාත්මක වූ නීතියයි. එය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ සිරිත් විරිත් මත පදනම් වූ නීතියක් (customary law) විය. මුලින් එය ප්‍රාදේශීය නීතියක් (territorial law) ලෙස උඩරට රාජධානියේ වෙසෙන සියලුම පුද්ගලයන්ට, ඔවුන්ගේ ජනවාර්ගිකත්වය නොසලකා, අදාළ විය. **Kershaw v. Nichol (1862)** නඩුවේදී මෙම තත්ත්වය තහවුරු කරන ලදී.
- **වර්තමාන යෙදීම:** බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයෙන් පසුව, උඩරට නීතියේ විෂය පථය සීමා විය. **William v. Robertson (1866)** සහ **Wijesinghe v. Wijesinghe (1891) 9 SCC 199** නඩු තීන්දු අනුව, අද වන විට උඩරට නීතිය අදාළ වන්නේ **උඩරට සිංහලයන් (Kandyan Sinhalese)** සඳහා පමණක් වන **පුද්ගලික නීතියක් (personal law)** ලෙසයි. එය තවදුරටත් ප්‍රාදේශීය නීතියක් නොවේ.
- **උඩරට සිංහලයෙකු යනු කවුරුන්ද?**
    - **උපතෙන්:** උඩරට සිංහල දෙමාපියන්ට දාව උපත ලැබූ ඕනෑම අයෙක්.
    - **විවාහයෙන්:** උඩරට සිංහල ජාතිකයෙකු සමඟ විවාහ වන (උඩරට නොවන) කාන්තාවක්, එම විවාහය පවතින තුරු උඩරට නීතියට යටත් වේ. නමුත් උඩරට කාන්තාවක් වෙනත් ප්‍රජාවක පුරුෂයෙකු සමඟ විවාහ වුවහොත් ඇය උඩරට නීතියෙන් ඉවත් වේ. පිරිමි පුද්ගලයෙකුට විවාහයෙන් උඩරට නීතියට ඇතුළත් විය නොහැක.
- **පාලන ව්‍යවස්ථා:**
    - **උඩරට උරුම ආඥා පනත අංක 23 (1917) (Kandyan Succession Ordinance No. 23 of 1917):** උඩරට සිංහලයෙකුගේ මරණයෙන් පසු ඔහුගේ/ඇයගේ දේපළ බෙදී යන ආකාරය නියම කරයි.
    - **උඩරට විවාහ ආඥා පනත අංක 44 (1952) (Kandyan Marriage and Divorce Ordinance No. 44 of 1952):** උඩරට සිංහලයන් අතර විවාහ, දික්කසාද, සහ ඒ ආශ්‍රිත කටයුතු (දැවැද්ද, නඩත්තුව) පාලනය කරයි.
- **යෙදෙන ක්ෂේත්‍ර:** විවාහ සම්බන්ධ අයිතිවාසිකම් (දැවැද්ද, ප්‍රතිඥා භාර), දික්කසාදය, උරුමය සහ අනුප්‍රාප්තිය, දේපළ බෙදීම. මෙම ක්ෂේත්‍ර සඳහා රෝම-ලන්දේසි නීතිය හෝ ඉංග්‍රීසි නීතිය අදාළ නොවේ.

1.7.2 තෙසවලමෙයි නීතිය (Thesawalamei Law)

- **ඓතිහාසික පසුබිම:** තෙසවලමෙයි නීතිය යනු යාපනය අර්ධද්වීපයේ (Jaffna Peninsula) දෙමළ ජනයාට අදාළ නීතියයි. ලන්දේසි පාලන සමයේදී, 1706 දී, යාපනයේ පැවති සිරිත් විරිත් සංග්‍රහ කර "තෙසවලමෙයි" (Thesawalamei) නමින් නීති සංග්‍රහයක් සම්පාදනය කරන ලදී. පසුව එය ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන ලදී. තෙසවලමෙයි යනු දෙමළ වචනයක් වන අතර එහි අර්ථය "ව්‍යවස්ථා 12 ක සංග්‍රහය" යන්නයි.
- **යෙදීම:** තෙසවලමෙයි නීතිය යෙදෙන්නේ ද්විත්ව ආකාරයකටය.
    - **පුද්ගලික නීතියක් ලෙස (As a personal law):** ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක ජීවත් වුවද, සියලුම යාපනය දෙමළ ජනයාට ඔවුන්ගේ පුද්ගලික කටයුතු (විවාහය, දික්කසාදය, උරුමය) සඳහා මෙම නීතිය අදාළ වේ. **Sivanagalingam v. Sundaralingam** නඩුවෙන් මෙය තහවුරු විය.

- **ප්‍රාදේශීය නීතියක් ලෙස (As a territorial law):** යාපනය ප්‍රදේශයේ **(Jaffna area)** පිහිටි සියලුම ඉඩම් සහ දේපළ සඳහා, ඒවායේ හිමිකරු කවුරුන් වුවද, තෙසවලමෙයි නීතිය අදාළ වේ. **Thambiraja v. Maheshwari** නඩුවෙන් මෙය තහවුරු විය. **Welupillai v. Sittambalam** නඩුවේදී ත්‍රිකුණාමලය සහ මඩකලපුව යාපනය ප්‍රදේශයට ඇතුළත් නොවන බව තීන්දු කරන ලදී. යාපනය ප්‍රදේශයට යාපනය සහ මන්නාරම (Mannar) පමණක් ඇතුළත් වේ.

- **විවාහය සහ තෙසවලමෙයි:**
  - තෙසවලමෙයි නීතියට යටත් කාන්තාවක් එම නීතියට යටත් නොවන පුරුෂයෙකු සමඟ විවාහ වුවහොත්, ඇය එම විවාහ කාලය සඳහා තෙසවලමෙයි නීතියෙන් නිදහස් වී **පොදු නීතියට (common law)** යටත් වේ.
  - තෙසවලමෙයි නීතියට යටත් නොවන කාන්තාවක් එම නීතියට යටත් පුරුෂයෙකු සමඟ විවාහ වුවහොත්, ඇය එම විවාහ කාලය සඳහා තෙසවලමෙයි නීතියට යටත් වේ.
  - අවිවාහක දෙමළ කාන්තාවකට (තෙසවලමෙයි නීතියට යටත්) සම්පූර්ණ කොන්ත්‍රාත් හැකියාවක් (full contractual capacity) ඇත. නමුත් විවාහක කාන්තාවකගේ කොන්ත්‍රාත් හැකියාව සීමා සහිතය.

- **තෙසවලමෙයි හි ප්‍රධාන සංකල්ප:**
  - **මුදුසම් දේපළ (Mudusam Property):** ස්වාමිපුරුෂයාට ඔහුගේ පිය පාර්ශ්වයෙන් (paternal line) උරුම වන දේපළ. මෙය ස්වාමිපුරුෂයාගේ පාර්ශ්වයේ පවුල් දේපළ ලෙස සැලකේ.
  - **චිදානම් දේපළ (Chidanam Property):** භාර්යාවට ඇගේ මව් පාර්ශ්වයෙන් (maternal line) උරුම වන දේපළ. මෙය භාර්යාවගේ පාර්ශ්වයේ පවුල් දේපළ ලෙස සැලකේ.
  - **තේදියතෙත්තම් දේපළ (Thediyathettam Property):** විවාහක යුවළ විසින් ඔවුන්ගේ ඒකාබද්ධ වෑයමෙන් (joint effort) උපයා ගන්නා දේපළ. මෙය දෙපාර්ශ්වයේම පොදු දේපළක් (common property) ලෙස සැලකේ.
  - **පූර්ව ප්‍රසූත අයිතිය (Pre-emption Right):** හවුල් දේපළක (උදා: පවුල් නිවසක) කොටසක් හිමි අයෙකු තම කොටස වෙනත් අයෙකුට විකිණීමට තැත් කරන විට, අනෙකුත් හවුල්කරුවන්ට එම කොටස මුලින්ම මිලදී ගැනීමේ අයිතිය.
  - **ඔට්ටි උකස් (Otti Mortgage):** තෙසවලමෙයි නීතියට අනන්‍ය වූ උකස් ක්‍රමයකි. මෙහිදී ණය ගන්නා ණය මුදල ලබා ගැනීම සඳහා තම ඉඩම ණය දෙන්නාට භාර දෙන නමුත්, ඉඩමේ අස්වැන්නෙන් පොලිය ගෙවනු ලැබේ. මුල් ණය මුදල ගෙවූ පසු ඉඩම නැවත ණය ගන්නාට හිමි වේ. මෙය සාමාන්‍ය උකසකට වඩා වෙනස් ය.

1.7.3 මුස්ලිම් නීතිය (Muslim Law)

- **ස්වභාවය:** ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් නීතිය යනු ඉස්ලාම් ආගමට (Islam) අනුගත වන සියලුම පුද්ගලයන්ට අදාළ වන **ආගම පදනම් කරගත් පුද්ගලික නීතියක් (religion-based personal law)** යි. එය ආගමික ප්‍රතිපත්ති මත පදනම් වූවකි. **Khan v. Marikkar (16 NLR 425)** නඩුවේදී, මෙම නීතිය ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම මුස්ලිම්වරුන්ට අදාළ වන බව තහවුරු කරන ලදී.

- **මුස්ලිම්වරයෙකු යනු කවුරුන්ද?**
  - **උපතෙන් (By birth):** මුස්ලිම් දෙමාපියන්ට දාව උපත ලැබීම.

- **හැරවීමෙන් (By conversion):** ඉස්ලාම් ආගමට හැරෙන ඕනෑම අයෙකු.

- **මුස්ලිම් නීතියේ මූලාශ්‍ර:**
  - **ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර (Primary Sources):**
    - **අල්-කුර්ආනය (Al-Quran):** ඉස්ලාම් ආගමේ ශුද්ධ වූ ග්‍රන්ථය, දිව්‍යමය හෙළිදරව් කිරීම් (divine revelations) අඩංගු වේ.
    - **සුන්නාහ් (Sunnah):** නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාගේ වචන, ක්‍රියා සහ නිශ්ශබ්ද අනුමැතිය (ඔහු දැන සිටියදී වෙනත් කෙනෙකු කළ දෙයක් ඔහු වැළැක්වූයේ නැත).
  - **ද්විතීයික මූලාශ්‍ර (Secondary Sources):**
    - **ඉජ්මා (Ijma):** යම් නීතිමය ගැටළුවක් සම්බන්ධයෙන් ඉස්ලාම් නීති විශාරදයන්ගේ (Islamic jurists) එකඟතාව (consensus).
    - **කියාස් (Qiyas):** අල්-කුර්ආනයේ සහ සුන්නාහ්හි ඇති ප්‍රතිපත්ති සමඟ **සාදෘශ්‍යයෙන් තර්ක කිරීම (reasoning by analogy)** මගින් නව ගැටළු සඳහා විසඳුම් සෙවීම.
  - **ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂ මූලාශ්‍ර:** 1806 දී බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මුස්ලිම් නීතිය, සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය මුස්ලිම්වරුන්ගේ සිරිත් විරිත් (customs), ඒවා ඉහත මූලාශ්‍රවලට පටහැනි නොවන තාක්.

- **පාලන ව්‍යවස්ථා:**
  - **මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනත (Muslim Marriage and Divorce Act):** මුස්ලිම් විවාහ, දික්කසාද, නඩත්තුව, දරුවන් භාර ගැනීම ආදිය පාලනය කරයි.
  - **මුස්ලිම් අභින්තර උරුමය සහ වකුෆ් ආඥා පනත (Muslim Intestate Succession and Wakuf Ordinance):** මුස්ලිම්වරයෙකු කැමති පත්‍රයක් (will) නොමැතිව මිය ගිය විට ඔහුගේ දේපළ බෙදී යන ආකාරය (intestate succession) සහ වකුෆ් (Wakuf) දේපළ (ආගමික පරිත්‍යාග) කළමනාකරණය පාලනය කරයි.

- **යෙදෙන ක්ෂේත්‍ර:** මුස්ලිම්වරුන් අතර විවාහ, දික්කසාද, දරුවන් භාර ගැනීම, නඩත්තු (maintenance), උරුමය, සහ වකුෆ් (Wakuf) දේපළ කළමනාකරණය.

- **ඛාසි අධිකරණ (Quazi Courts):** මුස්ලිම් විවාහ, දික්කසාද, නඩත්තු වැනි කාරණා සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාග කිරීමට **සුවිශේෂී අධිකරණ බලයක් (exclusive jurisdiction)** ඛාසි අධිකරණ සතුය. මෙම අධිකරණවල තීන්දුවලට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණයට (Court of Appeal) සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට (Supreme Court) අභියාචනා කළ හැක.

1.7.4 බෞද්ධ නීතිය (Buddhist Law)

- **ස්වභාවය:** බෞද්ධ නීතිය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ විහාරස්ථාන (Buddhist temples), පන්සල් සහ ඒවායේ දේපළ පාලනය සඳහා විශේෂයෙන් සම්මත කරන ලද නීතියකි. එය සියලුම බෞද්ධයන්ට අදාළ පුද්ගලික නීතියක් (personal law) නොව, **ආගමික ආයතන පාලන නීතියක් (law governing religious institutions)** වේ.

- **පාලන ව්‍යවස්ථාව: බෞද්ධ ලෞකික කටයුතු පනත අංක 19 (1931) (Buddhist Temporalities Ordinance No. 19 of 1931)** . මෙම පනත ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඇති සියලුම බෞද්ධ විහාරස්ථාන සහ ඒවාට අයත් දේපළ සඳහා අදාළ වේ.
- **විහාරස්ථානයක නීතිමය තත්ත්වය (Legal Status of a Temple):** බෞද්ධ විහාරස්ථානයක් යනු **සංස්ථාගත ආයතනයක් (incorporated body)** නොවේ. එබැවින්, එයට තමන්ගේම නමින් නඩු පැවරිය නොහැක (cannot sue), නඩු පැවරිය නොහැක (cannot be sued), හෝ කොන්ත්‍රාත්තුවලට එළඹිය නොහැක (cannot enter into contracts). **Wijewardana v. Buddharakkhitha Thero** නඩුවේදී මෙම මූලධර්මය තහවුරු විය.
- **විහාරස්ථානයේ නියෝජිතයන් (Representatives of the Temple):** විහාරාධිපති හිමියන් (chief incumbent) හෝ භාරකරු (trustee) විහාරයේ නීත්‍යානුකූල නියෝජිතයා ලෙස කටයුතු කරයි. ඔහුට විහාරය වෙනුවෙන් ගිවිසුම්වලට එළඹිය හැකි නමුත්, විහාර දේපළ බදු දීම (leasing), කුලියට දීම (renting) හෝ විකිණීම (selling) සඳහා **බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් (Commissioner of Buddhist Affairs)** ගේ අවසරය අනිවාර්යයෙන් ලබා ගත යුතුය.
- **බෞද්ධ භික්ෂුවකගේ දේපළ වර්ග (Types of Property of a Buddhist Monk):**
    - **පුද්ගලික දේපළ (Personal Properties):** භික්ෂුව විසින් පෞද්ගලිකව තෑගි වශයෙන් ලබාගත් හෝ උපයාගත් දේපළ (උදා: පොත්, සිවුරු, පෞද්ගලිකව ලැබුණු මුදල්).
    - **උරුම වූ දේපළ (Inherited Properties):** පවුලේ සාමාජිකයන්ගෙන් උරුම වූ දේපළ (උදා: පියාගෙන් උරුම වූ ඉඩම්). මෙය භික්ෂුවගේ පෞද්ගලික දේපළක් ලෙස සැලකේ.
    - **සංඝික දේපළ (Sangika Properties):** විහාරයට හෝ සංඝයා වහන්සේට පූජා කරන ලද හෝ විහාරයේ නමින් පවතින දේපළ (උදා: පූජා භූමි, විහාර ගොඩනැගිලි, පූජා කළ ඉඩම්). මෙම දේපළ පෞද්ගලිකව අයත් කර ගත නොහැක. මෙම දේපළ කළමනාකරණය සඳහා **ඉංග්‍රීසි භාර නීතියේ (English Trust Law)** ප්‍රතිපත්ති අදාළ වේ. විහාරාධිපති හිමියන් භාරකරුවෙකු (trustee) ලෙස කටයුතු කරයි.

1.7.5 මුක්කුවර් නීතිය (Mukkuwar Law)

- **ස්වභාවය:** මුක්කුවර් නීතිය අදාළ වන්නේ **පුත්තලම (Puttalam)** සහ **මඩකලපුව (Batticaloa)** ප්‍රදේශවල පදිංචිව සිටින **මුක්කුවර් ජන කොට්ඨාසයට (Mukkuwar community)** පමණි. එය ප්‍රජාව විශේෂිත සිරිත් විරිත් මත පදනම් වූ නීතියකි.
- **ඓතිහාසික පසුබිම:** මුක්කුවර් ජනයා ඉන්දියාවේ **මලබාර් වෙරළ තීරයෙන් (Malabar Coast)** සංක්‍රමණය වී ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල පදිංචි වූ බව විශ්වාස කෙරේ. ඔවුන්ගේ නීතිය පදනම් වී ඇත්තේ මුක්කුවර් ප්‍රජාවගේ පැරණි සිරිත් විරිත් සහ සම්ප්‍රදායන් මත ය.
- **ප්‍රධාන ලක්ෂණ:**
    - **මාතෘ මූලික පවුල් ක්‍රමය (Matriarchal family structure):** පවුල් ව්‍යුහය තුළ **මව** ප්‍රධාන තැනක් ගනී. ඇය පවුලේ නායිකාව ලෙස සැලකේ.
    - **මාතෘ පාර්ශ්වීය උරුමය (Matrilineal inheritance):** උරුමය සිදු වන්නේ **මාතෘ පරම්පරාව ඔස්සේ (through the female line)** ය. දේපළ දරුවන්ට හිමි වන්නේ මව තුළිනි. පුතුන්ට උරුමයක් හිමි වන්නේ කලාතුරකිනි.

- **ප්‍රධාන අධීක්ෂක (Chief Superintendent):** පවුල් දේපළ කළමනාකරණය කිරීමේ ප්‍රධාන වගකීම පවුලේ වැඩිමහල්ම පිරිමි සාමාජිකයා (බොහෝ විට වැඩිමහල් සහෝදරයා) සතු වේ. ඔහු **ප්‍රධාන අධීක්ෂක (Chief Superintendent)** ලෙස කටයුතු කරයි. ඔහු කළමනාකරුවෙකු (manager) මිස හිමිකරුවෙකු (owner) නොවේ.

1.8 සිරිත් විරිත් නීතිය (Customary Law)

ව්‍යවස්ථා හෝ වෙනත් ලිඛිත නීති මූලාශ්‍රවලින් ආවරණය නොවන ක්ෂේත්‍රවලදී, සිරිත් විරිත් නීතියට තවමත් තැනක් හිමි වේ. යම් සිරිතක් නීතියක් ලෙස පිළිගැනීමට නම්, එය පහත සඳහන් ලක්ෂණ වලින් යුක්ත විය යුතු බව අධිකරණ තීන්දු මගින් පෙන්වා දී ඇත.

- **පුරාණ සම්භවය (Ancient Origin):** එම සිරිත බොහෝ කාලයක් පුරා (time immemorial) පැවත එන්නක් විය යුතුය. එහි ආරම්භය නිශ්චිතව දැක්විය නොහැකි තරම් පැරණි විය යුතුය.
- **අඛණ්ඩව පිළිපැදීම (Continuous Observance):** එම සිරිත අදාළ ප්‍රජාව විසින් **බාධාවකින් තොරව (uninterrupted)** සහ **අඛණ්ඩව (continuously)** අනුගමනය කරනු ලබන්නක් විය යුතුය.
- **නිශ්චිතභාවය සහ පැහැදිලි බව (Certain and Clear):** සිරිත **නිශ්චිත (certain)**, **පැහැදිලි (clear)** සහ අපැහැදිලි නොවිය යුතුය. එය අනුගමනය කළ යුතු ආකාරය පැහැදිලිව නිර්වචනය කළ හැකි විය යුතුය.
- **සාධාරණත්වය (Reasonableness):** සිරිත **සාධාරණ (reasonable)** විය යුතු අතර පොදු යහපතට (public policy) පටහැනි නොවිය යුතුය.
- **අනෙකුත් නීති සමඟ අනුකූල වීම (Consistency with other laws):** සිරිත රටේ පවතින අනෙකුත් නීති සමඟ ගැටෙන සුළු නොවිය යුතුය. එය ව්‍යවස්ථාවකට (statute) පටහැනි නම්, එය වලංගු නොවේ.

උදාහරණයක් ලෙස, ඇතැම් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ඉඩම් හුවමාරු කිරීමේදී ලිඛිත ගිවිසුමක් නොමැතිව සිරිත් පරිදි සිදු කරනු ලබන ගනුදෙනු, ඒවායේ පැවැත්ම සහ පිළිගැනීම අනුව, ඇතැම් අවස්ථාවලදී අධිකරණයේදී සාක්ෂි ලෙස පිළිගැනීමට ඉඩ ඇත.

1.9 නඩු නීතිය (Case Law / Judicial Precedents)

- **අර්ථ දැක්වීම:** නඩු නීතිය යනු නිශ්චිත නඩු විභාග සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ මගින් ලබා දෙන තීන්දු තුළින් ස්ථාපිත වන නීති ප්‍රතිපත්ති (legal principles) සමූහයයි. ලිඛිත නීති (ව්‍යවස්ථා) අර්ථ නිරූපණය කිරීමට, පැහැදිලි කිරීමට සහ පරිපූරණය කිරීමට නඩු නීතිය උපකාරී වේ.
- **ආදර්ශ මූලධර්මය (Doctrine of Precedent / Stare Decisis):** මෙය ඉංග්‍රීසි පොදු නීතියෙන් (English common law) පැවත එන මූලධර්මයකි. **"Stare decisis"** යනු ලතින් වචනයක් වන අතර එහි අර්ථය **"තීන්දු කර ඇති දේ මත සිටීම" (to stand by things decided)** යන්නයි. එහි සාරය වන්නේ පහළ අධිකරණ (lower courts) ඉහළ අධිකරණවල (higher courts) තීන්දුවලින් බැඳී සිටීමයි. මෙමගින් නීතියේ **අනාවැකි කිව හැකි බව (predictability)** සහ **ඒකාකාරී බව (uniformity)** සහතික කරයි.
    - **ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ (Supreme Court)** තීන්දු රටේ සියලුම පහළ අධිකරණ (අභියාචනාධිකරණය, මහාධිකරණ, දිසා අධිකරණ, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ) සඳහා බැඳීම් සහගත (binding) වේ.

- **අභියාචනාධිකරණයේ (Court of Appeal)** තීන්දු ඊට පහළ සියලුම අධිකරණ (මහාධිකරණ, දිසා අධිකරණ, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ) සඳහා බැඳීම් සහගත වේ.
- දිසා අධිකරණයක් (District Court) එම ධුරාවලියේම ඇති වෙනත් දිසා අධිකරණයක තීන්දුවකින් බැඳී නොසිටින නමුත්, එය **ඒත්තු ගැන්විය හැකි (persuasive)** ආදර්ශයක් (precedent) ලෙස සැලකිය හැක. එනම්, විනිසුරුවරයාට එම තීන්දුව අනුගමනය කිරීමට හෝ නොකිරීමට තීරණය කළ හැකි නමුත්, එය සලකා බැලීමට බලාපොරොත්තු වේ.

- **තීන්දුවේ නීතිමය පදනම (Ratio Decidendi):** මෙය නඩුවක් තීන්දු කිරීමේදී විනිසුරුවරයා විසින් ප්‍රකාශ කරනු ලබන **මූලික නීතිමය හේතුව (legal reason)** හෝ **ප්‍රතිපත්තිය (principle)** යි. එය තීන්දුවේ **බැඳීම් සහගත කොටස (binding part)** සාදයි. පසුව එන **සමාන කරුණු (similar facts)** සහිත නඩු සඳහා මෙම ප්‍රතිපත්තිය අදාළ කර ගත යුතුය.
- **අතුරු ප්‍රකාශ (Obiter Dicta):** (ඔබිටර් ඩික්ටා - යනු ලතින් වචනයකි, එහි අර්ථය "අතුරු වශයෙන් කියන ලද දේ" යන්නයි). මේවා තීන්දුව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය නොවන, විනිසුරුවරයා විසින් අතුරුව කරනු ලබන ප්‍රකාශයන්ය. උදාහරණයක් ලෙස, ඉදිරිපත් වී ඇති ගැටළුවට ඍජුව සම්බන්ධ නොවන නමුත්, විනිසුරුවරයා තම අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම හෝ උපකල්පිත තත්ත්වයක් (hypothetical situation) ගැන අදහස් දැක්වීම. **Obiter dicta** පසුව එන අධිකරණ සඳහා බැඳීම් සහගත නොවුවත්, **ඒත්තු ගැන්විය හැකි (persuasive)** ආදර්ශ ලෙස සැලකිය හැක. හොඳින් තර්ක කළ අතුරු ප්‍රකාශයක් (well-reasoned obiter) පසුව නීතිය බවට පත්විය හැක.
- **ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත්කම:**
  - ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියේ බොහෝ ක්ෂේත්‍ර, විශේෂයෙන්ම වාණිජ නීතිය (commercial law), ඉංග්‍රීසි නඩු නීතිය (English case law) මගින් දැඩි ලෙස බලපෑමට ලක්ව ඇත. එබැවින් ඉංග්‍රීසි අධිකරණ තීන්දු (විශේෂයෙන්ම ඉහළම අධිකරණවල තීන්දු) බොහෝ විට ශ්‍රී ලංකා අධිකරණවලදී **ඒත්තු ගැන්විය හැකි මූලාශ්‍ර (persuasive authorities)** ලෙස සැලකේ.
  - ශ්‍රී ලංකා අධිකරණවලම පෙර තීන්දු (previous decisions) නව නඩු සඳහා ප්‍රබල මග පෙන්වීමක් සපයයි. විශේෂයෙන්ම අප රටේ පුද්ගලික නීති (උඩරට, තෙසවලමෙයි) සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ තීන්දු **ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර (primary sources)** වේ.
  - නඩු නීතිය **ව්‍යවස්ථා අර්ථ නිරූපණය කිරීමේදී (interpretation of statutes)** ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ව්‍යවස්ථාවක වචන පැහැදිලි නැති විට (ambiguous), එහි අර්ථය නිර්ණය කිරීමට අධිකරණ තීන්දු උපකාරී වේ. අධිකරණ විසින් ලබා දෙන අර්ථ නිරූපණය පසුව එන සියලු නඩු සඳහා බැඳීම් සහගත වේ.

පරිච්ඡේදය 02: ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය (The Court System of Sri Lanka)

2.1 හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය ස්ථාපිත කර ඇත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන් **1978 අංක 2 දරන අධිකරණ පනත (Judicature Act No. 2 of 1978)** සහ **ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)** යටතේය. මෙම පද්ධතිය සුළු කාරණා විභාග කරන පහළම අධිකරණවල සිට ඉහළම අධිකරණ බලය ඇති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දක්වා විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ (jurisdictions) සහිත අධිකරණවලින් සමන්විත වේ. අධිකරණ පද්ධතියේ මූලික අරමුණ වන්නේ යුක්තිය පසිඳලීම, ආරවුල් විසඳීම සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. මෙම පද්ධතිය ධූරාවලි (hierarchical)

ව්‍යුහයක් අනුගමනය කරන අතර, එක් එක් අධිකරණයට නිශ්චිත නඩු කාණ්ඩ විභාග කිරීමේ බලය පැවරී ඇත.

2.2 අධිකරණ ධුරාවලිය (Hierarchy of Courts)

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ධුරාවලිය පහත පරිදි දැක්විය හැක.

1. **ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය (Supreme Court)** - ඉහළම අධිකරණය
2. **අභියාචනාධිකරණය (Court of Appeal)**
3. **මහාධිකරණය (High Court)**
    - **පළාත්බද මහාධිකරණ (Provincial High Courts)**
    - **වාණිජ මහාධිකරණය (Commercial High Court)**
    - **ස්ථිර නඩු විභාග මහාධිකරණය (Permanent High Court of Trial at Bar)**
4. **දිසා අධිකරණය (District Court)**
    - (පවුල් අධිකරණය (Family Court) ලෙස ද ක්‍රියා කරයි)
    - (කුඩා හිමිකම් අධිකරණය (Small Claims Court) ලෙස ද ක්‍රියා කරයි)
5. **මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය (Magistrate Court)**
6. **අර්ධ අධිකරණ (Quasi Courts) සහ විශේෂිත විනිශ්චය සභා (Tribunals)**
    - ඛාසි අධිකරණ (Quazi Courts)
    - කම්කරු විනිශ්චය සභා (Labour Tribunals)
    - ණය සමථ මණ්ඩල (Debt Conciliation Boards)
    - ආදිය.

මීට අමතරව, නීතියෙන් නිර්මාණය කරන ලද වෙනත් විශේෂිත අධිකරණ සහ විනිශ්චය සභා ද ඇත. මෙම ධුරාවලිය තුළ, ඉහළ අධිකරණයක තීන්දුවක් පහළ අධිකරණ සඳහා බැඳීම් සහගත වේ (ආදර්ශ මූලධර්මය).

2.3 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය (Supreme Court)

- **ස්ථාපනය (Establishment):** ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ **ඉහළම සහ අවසාන අභියාචනා අධිකරණය (highest and final court of appeal)** වේ. එය **ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ (Constitution)** 118 වැනි වගන්තිය යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත.
- **සංයුතිය (Composition):** ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සමන්විත වන්නේ **අගවිනිසුරුවරයා (Chief Justice)** සහ අවම වශයෙන් **විනිසුරුවරුන් හය දෙනෙකු (not less than six)** සහ උපරිම වශයෙන් **දොළොස් දෙනෙකු (not more than twelve)** ගෙනි. විනිසුරුවන් පත් කරනු ලබන්නේ **ජනාධිපතිවරයා (President)** විසින්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ (Constitutional Council) උපදෙස් මතය.
- **අධිකරණ බලය (Jurisdiction):** ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පුළුල් හා විවිධාකාර අධිකරණ බලයක් පැවරී ඇත.

1. **ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණ බලය (Constitutional Jurisdiction):** ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අර්ථ නිරූපණය කිරීම සම්බන්ධ ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් විභාග කිරීමට **සුවිශේෂී හා අවසාන අධිකරණ බලය (sole and exclusive jurisdiction)** ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සතුය. පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද පනත් කෙටුම්පතක් (Bill) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලද යන්න තීරණය කළ හැක්කේ ද එයට පමණි. ජනාධිපතිවරණ හා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පෙත්සම් (election petitions) විභාග කිරීමේ අධිකරණ බලය ද ඇත.

2. **මූලික අයිතිවාසිකම් අධිකරණ බලය (Fundamental Rights Jurisdiction):** ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ III වන පරිච්ඡේදයෙන් සහතික කරන ලද **මූලික අයිතිවාසිකම් (Fundamental Rights)** උල්ලංඝනය වී ඇතැයි කියනු ලබන අයදුම්පත් (applications) විභාග කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අධිකරණ බලයක් ඇත. මෙම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ අයිතිය උල්ලංඝනය වී මාසයක් ඇතුළතය. උල්ලංඝනය වී ඇත්නම්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට සහන ලබා දීමට (grant relief) හෝ වන්දි නියම කිරීමට (award compensation) හැකිය.

3. **අභියාචනා අධිකරණ බලය (Appellate Jurisdiction): අභියාචනාධිකරණයේ (Court of Appeal)** තීන්දුවලට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනා (appeals) විභාග කරයි. සිවිල් (civil) සහ අපරාධ (criminal) යන නඩු දෙවර්ගයේම අවසාන අභියාචනා අධිකරණය එයයි.

4. **උපදේශන අධිකරණ බලය (Consultative Jurisdiction): ජනාධිපතිවරයා විසින් (President)** යොමු කරනු ලබන වැදගත් නීති ප්‍රශ්න (important questions of law) සම්බන්ධයෙන් තම අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට (advisory opinion) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලය ඇත.

5. **අධිකරණ සමාලෝචන බලය (Judicial Review Power):** විධායකයේ (Executive) හෝ ව්‍යවස්ථාදායකයේ (Legislature) ක්‍රියා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලද යන්න සමාලෝචනය කිරීමේ බලය ඇත.

6. **වෙනත් බලතල:** වාරණ නියෝග (injunctions) නිකුත් කිරීමේ බලය, අධිකරණයට අපහාස කිරීම (contempt of court) සම්බන්ධයෙන් දඬුවම් කිරීමේ බලය, ඕනෑම අධිකරණයකින් ඕනෑම නඩුවක් තම වෙත කැඳවා ගැනීමේ බලය (power to transfer cases) ඇත.

2.4 අභියාචනාධිකරණය (Court of Appeal)

- **ස්ථාපනය (Establishment):** අභියාචනාධිකරණය ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත.
- **සංයුතිය (Composition):** අභියාචනාධිකරණය සමන්විත වන්නේ **අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති (President of the Court of Appeal)** සහ **අවම වශයෙන් විනිසුරුවරුන් හය දෙනෙකු (not less than six) සහ උපරිම වශයෙන් එකොළොස් දෙනෙකු (not more than eleven)** ගෙනි. විනිසුරුවන් පත් කරනු ලබන්නේ ද ජනාධිපතිවරයා විසිනි.
- **අධිකරණ බලය (Jurisdiction):**

    1. **අභියාචනා අධිකරණ බලය (Appellate Jurisdiction): මහාධිකරණයේ (High Court)** තීන්දුවලට එරෙහි අභියාචනා විභාග කරයි. එසේම, ඇතැම් අවස්ථාවලදී දිසා අධිකරණ (District Court) සහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ (Magistrate Court) වැනි ප්‍රථම අදියර අධිකරණවල (first instance courts) තීන්දුවලට එරෙහි අභියාචනා ද විභාග කරයි.

2. **ප්‍රථම අදියර අධිකරණ බලය (First Instance Jurisdiction):** **ආඥා ලේඛන (Writs)** නිකුත් කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත් විභාග කිරීමේ මූලික අධිකරණ බලයක් අභියාචනාධිකරණය සතුය. ආඥා ලේඛන යනු පරිපාලන ආයතනවල හෝ පහළ අධිකරණවල ක්‍රියා පාලනය කිරීම සඳහා නිකුත් කරන නියෝග වේ. ප්‍රධාන ආඥා ලේඛන වන්නේ,
    - **Certiorari:** පහළ අධිකරණයක හෝ විනිශ්චය සභාවක තීන්දුවක් බල රහිත කිරීමට නියෝග කිරීම.
    - **Prohibition:** පහළ අධිකරණයකට හෝ විනිශ්චය සභාවකට යම් ක්‍රියාවක් කිරීම තහනම් කිරීම.
    - **Mandamus:** රාජකාරියක් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ ආයතනයකට හෝ නිලධාරියෙකුට එම රාජකාරිය ඉටු කරන ලෙස නියෝග කිරීම.
    - **Quo Warranto:** යම් පුද්ගලයෙකු යම් රාජකාරි භාර ගැනීමට නීත්‍යානුකූලව සුදුසුකම් ලබා තිබේද යන්න විමසීම.
    - **Habeas Corpus:** නීති විරෝධී ලෙස රඳවා තබාගෙන සිටින පුද්ගලයෙකු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියෝග කිරීම.
    - පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පෙත්සම් (Parliamentary Election Petitions) ද මෙම අධිකරණයේදී මුලින් විභාග කෙරේ.
3. **සංශෝධන අධිකරණ බලය (Revisionary Jurisdiction):** පහළ අධිකරණවල තීන්දු සහ නියෝග **සංශෝධනය කිරීමේ (revise)** බලය. අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපොහොසත් වූ විට හෝ අභියාචනයක් කළ නොහැකි අවස්ථාවලදී මෙම බලය යොදා ගත හැක.
4. **Restitutio in Integrum (නඩු ප්‍රතිස්ථාපනය):** යම් නඩුවක් නොපැමිණීම නිසා (default) ඉවත් කර (dismissed) තිබුණේ නම්, සාධාරණ හේතු මත එම නඩුව නැවත ස්ථාපිත කිරීමේ (restore) බලය.
5. **අධිකරණ අපහාසය (Contempt of Court):** අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධ නඩු විභාග කර දඬුවම් කිරීමේ අධිකරණ බලය.

2.5 මහාධිකරණය (High Court)

- **ස්ථාපනය (Establishment):** 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ පනත (Judicature Act) යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත.
- **සංයුතිය (Composition):** මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් (High Court Judges) පත් කරනු ලබන්නේ **ජනාධිපතිවරයා (President)** විසිනි. විනිසුරුවරුන් සංඛ්‍යාව නීතියෙන් නියම කර ඇති පරිදි වෙනස් විය හැක.
- **අපරාධ අධිකරණ බලය (Criminal Jurisdiction):** මහාධිකරණයට පුළුල් අපරාධ අධිකරණ බලයක් ඇත. එයට රට තුළ හෝ රටේ භෞමික ජලයේ හෝ ගුවන් අවකාශයේ සිදු කරනු ලබන බරපතල අපරාධ (උදා: මිනීමැරුම, කොල්ලකෑම, ලිංගික අපරාධ, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම) විභාග කළ හැක. ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි ගුවන් යානයක හෝ නෞකාවක සිදු වන අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ද අධිකරණ බලයක් ඇත.

- **නඩු පැවරීම (Prosecution):** මහාධිකරණයේ නඩු පැවරීම සිදු කරනු ලබන්නේ **අග්‍රාමාත්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව (Attorney General's Department)** මගිනි. නඩු පවරන්නන් (State Counsel) අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටියි.
- **දඬුවම් නියම කිරීමේ බලය (Sentencing Power):** නීතියෙන් නියම කර ඇති අවස්ථාවලදී **මරණ දණ්ඩනය (death sentence)** නියම කිරීමේ බලය ඇතුළුව ඕනෑම දඬුවමක් නියම කිරීමේ බලය මහාධිකරණය සතුය.
- **නඩු විභාග වර්ග (Types of Trials):**
  - **ජූරි සහිත නඩු විභාගය (Trial with Jury):** සමහර බරපතල අපරාධ නඩු (උදා: මිනීමැරුම) විභාග කරනු ලබන්නේ විනිසුරුවරයෙකු සහ ජූරි සහිකයන් හත් දෙනෙකු (07) ඉදිරියේය. වරදකරු කිරීම හෝ නිදොස් කොට නිදහස් කිරීම පිළිබඳ තීරණය ජූරි සහිකයන් විසින් ගනු ලැබේ. දඬුවම නියම කරනු ලබන්නේ විනිසුරුවරයා විසිනි.
  - **ජූරි රහිත නඩු විභාගය (Trial without Jury):** විනිසුරුවරයෙකු පමණක් විසින් නඩුව විභාග කර තීන්දුවක් ලබා දීම.
  - **නඩු විභාග මහාධිකරණය (Trial at Bar):** විනිසුරුවරුන් **තිදෙනෙකු (three judges)** ගෙන් යුත් මඩුල්ලක් විසින් නඩුව විභාග කිරීම. මෙය සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ විශේෂ වැදගත්කමක් ඇති හෝ සංකීර්ණ නඩු සඳහාය. නඩු විභාග මහාධිකරණයක තීන්දුවකට එරෙහිව අභියාචනා කළ හැක්කේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පමණි.

- **සිවිල් අධිකරණ බලය (Civil Jurisdiction):** මහාධිකරණයට නිශ්චිත නීති මගින් පවරා ඇති සීමිත සිවිල් අධිකරණ බලයක් ද ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, **වාණිජ මහාධිකරණය (Commercial High Court)** ලෙස ක්‍රියා කරන විට, රුපියල් මිලියන 50 ඉක්මවන වාණිජ ආරවුල් විභාග කරයි. එසේම, **බංකොලොත් නඩු (bankruptcy cases)** සහ **සමාගම් විසුරුවා හැරීමේ නඩු (company winding up cases)** ද මහාධිකරණයේදී විභාග කෙරේ.

2.6 පළාත්බද මහාධිකරණ (Provincial High Courts)

- **ස්ථාපනය (Establishment):** ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට **13 වන සංශෝධනය (13th Amendment)** මගින් පළාත් සභා (Provincial Councils) බලයට පත් කිරීමත් සමඟ, එක් එක් පළාත තුළ (පළාත් 9) පළාත්බද මහාධිකරණ ස්ථාපිත කරන ලදී.
- **අධිකරණ බලය (Jurisdiction):**
  1. **අභියාචනා අධිකරණ බලය (Appellate Jurisdiction):** තම පළාත තුළ පිහිටි **මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ (Magistrate Courts)** වල තීන්දුවලට එරෙහි අභියාචනා විභාග කරයි. එසේම, ඇතැම් **පවුල් අධිකරණ (Family Courts)** සහ **කෘෂිකර්ම සේවා පරීක්ෂණ (Agrarian Service inquiries)** වල තීන්දුවලට එරෙහි අභියාචනා ද විභාග කරයි.
  2. **ආඥා ලේඛන අධිකරණ බලය (Writ Jurisdiction):** තම පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක වන ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන සහ නිලධාරීන්ට එරෙහිව **Habeas Corpus, Certiorari, Prohibition** වැනි ආඥා ලේඛන නිකුත් කිරීමේ අධිකරණ බලයක් ද පළාත්බද මහාධිකරණ සතුය.

2.7 වාණිජ මහාධිකරණය (Commercial High Court)

- **ස්ථාපනය (Establishment):** 1996 අංක 10 දරන **මහාධිකරණ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත (High Court (Special Provisions) Act No. 10 of 1996)** යටතේ කොළඹ දිසාවේ (Colombo District) වාණිජ මහාධිකරණයක් ස්ථාපිත කරන ලදී. පසුව එය වෙනත් ප්‍රදේශවලට ද ව්‍යාප්ත කරන ලදී.
- **අධිකරණ බලය (Jurisdiction):** මෙම අධිකරණයේ අධිකරණ බලයට යටත් වන්නේ **රුපියල් මිලියන 50 ඉක්මවන (exceeding Rs. 50 million)** පහත සඳහන් ආරවුල් ය.
    - **බැංකු කටයුතු (Banking matters):** බැංකු ගනුදෙනු (banking transactions) සම්බන්ධ සියලු ආරවුල්.
    - **වාණිජ ගනුදෙනු (Commercial transactions):** වෙළඳුන් අතර ඇති වන ආරවුල්, භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීමේ ගිවිසුම් (supply agreements), නියෝජන (agency) ආරවුල්.
    - **රක්ෂණ කටයුතු (Insurance matters):** රක්ෂණ ඔප්පු (insurance policies) සම්බන්ධ ආරවුල් සහ හිමිකම් (claims).
    - **වෙළඳ ආරවුල් (Trade disputes):** වෙළඳ ලකුණු (trade marks), පේටන්ට් (patents) වැනි බුද්ධිමය දේපළ (intellectual property) ආරවුල් හැර අනෙකුත් වෙළඳ ආරවුල්.
    - **නාවික අධිකරණ බලය (Admiralty jurisdiction):** නැව් (ships), භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය (carriage of goods by sea), සාගරික ණය (maritime liens) ආදිය සම්බන්ධ ආරවුල්.
    - **සමාගම් කටයුතු (Company matters):** 2007 අංක 7 දරන **සමාගම් පනත (Companies Act No. 7 of 2007)** යටතේ පැන නගින ආරවුල් (කොටස්කරුවන්ගේ ආරවුල්, අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම් ආදිය).
    - **බුද්ධිමය දේපළ (Intellectual Property):** බුද්ධිමය දේපළ පනත (Intellectual Property Act) යටතේ පැන නගින ආරවුල් (වෙළඳ ලකුණු, පේටන්ට්, ප්‍රකාශන හිමිකම්).

2.8 ස්ථිර නඩු විභාග මහාධිකරණය (Permanent High Court of Trial at Bar)

- **ස්ථාපනය (Establishment):** 2018 අංක 9 දරන **අධිකරණ (සංශෝධන) පනත (Judicature (Amendment) Act No. 9 of 2018)** යටතේ ස්ථාපිත කරන ලදී. මෙය විශේෂිත බරපතල අපරාධ නඩු විභාග කිරීම සඳහා වන ස්ථිර අධිකරණයකි.
- **අධිකරණ බලය (Jurisdiction):** පහත සඳහන් නිශ්චිත ව්‍යවස්ථා යටතේ වරදවල් (offences) විභාග කිරීමේ සුවිශේෂී අධිකරණ බලයක් (exclusive jurisdiction) මෙම අධිකරණය සතුය.
    - 2006 අංක 5 දරන **මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත (Prevention of Money Laundering Act, No. 5 of 2006)** .
    - **අල්ලස් සහ දූෂණ පනත (Bribery and Corruption Act)** .
    - 1982 අංක 12 දරන **රාජ්‍ය දේපළ පනත (Public Property Act, No. 12 of 1982)** .
    - 2005 අංක 25 දරන **ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම වැළැක්වීමේ පනත (Prevention of Terrorism Financing Act, No. 25 of 2005)** .
    - 1988 අංක 30 දරන **බැංකු පනත (Banking Act, No. 30 of 1988)** .
    - 2007 අංක 24 දරන **පරිගණක අපරාධ පනත (Computer Crimes Act, No. 24 of 2007)** .

- ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට එරෙහිව කරනු ලබන ඇතැම් වරදවල් ද මෙහිදී විභාග කෙරේ. මෙම අධිකරණය විනිසුරුවරුන් තිදෙනෙකුගෙන් යුත් මඩුල්ලක් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර, එහි තීන්දුවලට එරෙහිව අභියාචනා කළ හැක්කේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පමණි.

2.9 දිසා අධිකරණය (District Court)

- **ස්ථාපනය (Establishment):** 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ පනත (Judicature Act) යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත. රට පුරා දිසා අධිකරණ කිහිපයක් ඇත.
- **පත් කිරීම (Appointment):** දිසා අධිකරණ විනිසුරුවන් (District Judges) පත් කරනු ලබන්නේ **අධිකරණ සේවා කොමිසම (Judicial Service Commission - JSC)** විසිනි. JSC හි සභාපතිත්වය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අගවිනිසුරුවරයා විසින් දරනු ලැබේ.
- **ස්වභාවය (Nature):** දිසා අධිකරණය **ප්‍රථම අදියර අධිකරණයක් (court of first instance)** වේ. එනම්, නඩු මුලින්ම ගොනු කරනු ලබන්නේ මෙම අධිකරණයේය. එයට අභියාචනා අධිකරණ බලයක් (appellate jurisdiction) නොමැත.
- **අධිකරණ බලය (Jurisdiction):** දිසා අධිකරණයට පුළුල් සිවිල් අධිකරණ බලයක් ඇත.
    - **සිවිල් කටයුතු (Civil Matters):** මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ සීමාව (pecuniary limit) ඉක්මවන සියලුම සිවිල් නඩු (උදා: මුදල් අයකර ගැනීමේ නඩු, කොන්ත්‍රාත් කඩ කිරීමේ නඩු, දේපළ ආරවුල්, වාහන අනතුරු වන්දි නඩු).
    - **භාර කටයුතු (Trust Matters):** භාරකාර (trustee) සහ භාර (trust) සම්බන්ධ සියලු කාරණා.
    - **ප්‍රබන්ධ කටයුතු (Testamentary Matters):** අන්තිම කැමති පත්‍ර (wills) සහතික කිරීම (probate), උරුමක්කාරයෙකු නොමැතිව මිය ගිය අයෙකුගේ දේපළ සඳහා පරිපාලන ලිපි (letters of administration) නිකුත් කිරීම, වතුකඩ (estates) බෙදීම.
    - **පවුල් කටයුතු (Family Matters):** දිසා අධිකරණයම **පවුල් අධිකරණය (Family Court)** ලෙස ද ක්‍රියා කරයි (පහත බලන්න).
    - **කුඩා හිමිකම් (Small Claims):** දිසා අධිකරණයම **කුඩා හිමිකම් අධිකරණය (Small Claims Court)** ලෙස ද ක්‍රියා කරයි (පහත බලන්න).

2.10 පවුල් අධිකරණය (Family Court)

- **ස්ථාපනය (Establishment):** 2022 අංක 34 දරන සංශෝධනය සහිතව 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ පනත (Judicature Act) යටතේ, දිසා අධිකරණවලට සමාන්තරව **පවුල් අධිකරණ (Family Courts)** ස්ථාපිත කරන ලදී. ඇතැම් දිසා අධිකරණ පවුල් අධිකරණ ලෙස ද නම් කර ඇත.
- **අධිකරණ බලය (Jurisdiction):** පහත සඳහන් පවුල් ආශ්‍රිත සියලුම කාරණා සම්බන්ධයෙන් **සුවිශේෂී අධිකරණ බලයක් (exclusive jurisdiction)** පවුල් අධිකරණය සතුය.
    - **විවාහ සම්බන්ධ ආරවුල් (Matrimonial disputes):** කලත්‍රයන් අතර ඇති වන සියලු ආරවුල්.
    - **දික්කසාද නඩු (Divorce cases):** විවාහය විසුරුවා හැරීමේ ඉල්ලීම් (petitions for dissolution of marriage).
    - **ශූන්‍ය කිරීමේ නඩු (Nullity cases):** විවාහය මුල සිටම බල රහිත බව ප්‍රකාශ කිරීමේ ඉල්ලීම්.

- **අධිකරණමය වෙන්වීම (Judicial separation):** විවාහය විසුරුවා නොහැර නීත්‍යානුකූලව වෙන්ව ජීවත් වීමේ ඉල්ලීම්.
- **කාමමිථ්‍යාචාරය සඳහා වන්දි (Compensation for adultery):** කාමමිථ්‍යාචාරයේ යෙදුණු තෙවන පාර්ශ්වයකට (third party) එරෙහිව වන්දි ඉල්ලීම්.
- **නඩත්තු (Maintenance/Alimony):** කලත්‍රයෙකුගෙන් හෝ හිටපු කලත්‍රයෙකුගෙන් නඩත්තු ඉල්ලීම්.
- **විවාහක දේපළ බෙදීම (Division of matrimonial property):** විවාහය අවසන් වීමේදී දේපළ බෙදා ගැනීම පිළිබඳ ආරවුල්.
- **දරුවන්ගේ භාරකාරත්වය (Guardianship of children):** දරුවන්ගේ භාරකාරත්වය (custody) සහ ආගමනය (access) සම්බන්ධ ආරවුල්.
- **දරුවන් හදා වඩා ගැනීම (Adoption of children):** දරුවන් හදා වඩා ගැනීම සඳහා ඉල්ලීම්.
- **විවාහ පොරොන්දුව කඩ කිරීම (Breach of promise of marriage):** විවාහ පොරොන්දුවක් කඩ කිරීම සම්බන්ධ වන්දි ඉල්ලීම්.

2.11 මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය (Magistrate Court)

- **ස්ථාපනය (Establishment):** 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ පනත (Judicature Act) යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත. රට පුරා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ රැසක් ඇත.
- **පත් කිරීම (Appointment):** මහේස්ත්‍රාත්වරුන් (Magistrates) පත් කරනු ලබන්නේ **අධිකරණ සේවා කොමිසම (Judicial Service Commission - JSC)** විසිනි.
- **ස්වභාවය (Nature):** මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය **ප්‍රථම අදියර අධිකරණයක් (court of first instance)** වේ. එය අපරාධ (criminal) සහ සිවිල් (civil) යන අධිකරණ බලය දෙකම ක්‍රියාත්මක කරයි.
- **අපරාධ අධිකරණ බලය (Criminal Jurisdiction):**
    - **සාරාංශ ක්‍රියා පටිපාටිය (Summary Procedure): සුළු අපරාධ (minor offences)** මෙම ක්‍රමයට විභාග කෙරේ. උදා: සාමාන්‍ය රණ්ඩු සරුවල්, නීති විරෝධී රැස්වීම්, සුළු චෞරත්වය. පොලීසිය (Police) විසින් නඩු පවරනු ලබන අතර, සමහර අවස්ථාවලදී පුද්ගලික පාර්ශ්වයන්ට ද පෞද්ගලික නඩු පැවරීම් (private prosecutions) කළ හැක.
    - **අසාරාංශ ක්‍රියා පටිපාටිය (Non-Summary Procedure):** බරපතල අපරාධ **(serious offences)** සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය **මූලික විමර්ශන (preliminary inquiry)** පවත්වයි. මෙහිදී විත්තිකරුට එරෙහිව නඩු පැවරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි තිබේද යන්න තීරණය කෙරේ. ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි ඇත්නම්, විත්තිකරු **මහාධිකරණයට (High Court)** යොමු කරනු ලැබේ (committed for trial).
    - **වෙනත් කටයුතු (Other Matters):**
        - **නඩත්තු නඩු (Maintenance cases):** දෙමාපියන්, දරුවන්, කලත්‍රයන් සඳහා නඩත්තු ඉල්ලීම්.
        - **අර්ධ අධිකරණ නියෝග බලාත්මක කිරීම (Enforcement of quasi-judicial orders):** උදා: පළාත් පාලන ආයතනවල නියෝග.

        - **සෝදිසි වරෙන්තු නිකුත් කිරීම (Issue of search warrants).**
        - **රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීම (Remand) සහ ඇප නියෝග (bail).**

- **සිවිල් අධිකරණ බලය (Civil Jurisdiction):** මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට නියමිත මුදල් සීමාවක් (pecuniary limit) දක්වා **සීමිත සිවිල් අධිකරණ බලයක් (limited civil jurisdiction)** ඇත. මෙම සීමාව නීතියෙන් ඉඳහිට වෙනස් කරනු ලැබේ. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් ලක්ෂ කිහිපයක් දක්වා වූ මුදල් හිමිකම් (money claims) සහ කුඩා දේපළ ආරවුල් (small property disputes) මෙහිදී විභාග කෙරේ.

2.12 කුඩා හිමිකම් අධිකරණය (Small Claims Court)

- **ස්ථාපනය (Establishment):** 2022 අංක 33 දරන **කුඩා හිමිකම් ක්‍රියා පටිපාටි පනත (Small Claims Procedure Act No. 33 of 2022)** සහ 2022 අංක 34 දරන **අධිකරණ (සංශෝධන) පනත (Judicature (Amendment) Act No. 34 of 2022)** යටතේ, ඇතැම් දිසා අධිකරණ (District Courts) කුඩා හිමිකම් අධිකරණ (Small Claims Courts) ලෙස නම් කරන ලදී.

- **අධිකරණ බලය (Jurisdiction):**

    1. **සිවිල් ආරවුල් (Civil Disputes): කුඩා සිවිල් ආරවුල් (small civil disputes)** විභාග කිරීම. උදා: සරල කොන්ත්‍රාත් ආරවුල්, භාණ්ඩ හෝ සේවා සඳහා ගෙවීම් නොකිරීම.
    2. **මුදල් සීමාව (Monetary Limit): රුපියල් මිලියන 2 ට අඩු (below Rs. 2 million)** හිමිකම් (claims) සඳහා පමණක් මෙම අධිකරණයට බලය ඇත.
    3. **ක්‍රියා පටිපාටිය (Procedure):** ඉක්මන් හා කාර්යක්ෂම විසඳුම් සඳහා නිර්මාණය කරන ලද **විශේෂ සරල ක්‍රියා පටිපාටියක් (special simplified procedure)** අනුගමනය කෙරේ.

- **ලක්ෂණ (Features):**

    - අඩු විධිමත් ක්‍රියා පටිපාටියක් (less formal procedure).
    - පාර්ශ්වයන්ට **නීතිඥයින් නොමැතිව (without lawyers)** පෙනී සිටිය හැක.
    - නීති ප්‍රශ්න (questions of law) හැර අනෙකුත් තීන්දු **අවසාන (final)** වන අතර, ඒවාට එරෙහිව අභියාචනා කළ නොහැක.

2.13 අර්ධ අධිකරණ (Quasi Courts) සහ විනිශ්චය සභා (Tribunals)

අර්ධ අධිකරණ යනු අධිකරණමය (judicial) හෝ අර්ධ අධිකරණමය (quasi-judicial) කාර්යයන් ඉටු කරන නමුත් නිත්‍ය අධිකරණ පද්ධතියේ (regular court system) කොටසක් නොවන ආයතන වේ. මේවා විශේෂිත ක්ෂේත්‍රවල ආරවුල් විසඳීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

2.13.1 ඛාසි අධිකරණ (Quazi Courts)

- **ස්ථාපනය (Establishment):** 1927 අංක 27 දරන **මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත (Registration of Muslim Marriages and Divorce Ordinance No. 27 of 1927)** සහ 1951 අංක 13 දරන සංශෝධනය යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත.

- **අධිකරණ බලය (Jurisdiction):** පහත සඳහන් කාරණා සම්බන්ධයෙන් **සුවිශේෂී අධිකරණ බලයක් (exclusive jurisdiction)** ඛාසි අධිකරණ සතුය.

    - **මුස්ලිම් දික්කසාද (Muslim divorces):** මුස්ලිම් විවාහයක් විසුරුවා හැරීම සම්බන්ධ සියලු කටයුතු.

    - **මුස්ලිම් කලත්‍රයන් අතර ආරවුල් (Disputes between Muslim spouses):** නඩත්තුව (maintenance), දැවැද්ද (dower) ආදිය.
    - **මුස්ලිම්වරුන් අතර නඩත්තු හිමිකම් (Maintenance claims among Muslims).**

- **ක්‍රියා පටිපාටිය (Procedure):** පාර්ශ්වයන්ට **නීතිඥයින් මගින් නියෝජනය විය නොහැක (cannot be represented by lawyers)** . නිත්‍ය අධිකරණවලට වඩා **අඩු විධිමත් ක්‍රියා පටිපාටියක් (less formal procedure)** අනුගමනය කෙරේ. බාසි විනිසුරුවරයා (Quazi Judge) විසින් විනිශ්චය ලබා දෙයි.
- **අභියාචනා (Appeals):** බාසි අධිකරණයේ තීන්දුවලට එරෙහිව **අභියාචනාධිකරණයට (Court of Appeal)** සහ පසුව **ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට (Supreme Court)** අභියාචනා කළ හැක.

2.13.2 කම්කරු විනිශ්චය සභා (Labour Tribunals)

- **ස්ථාපනය (Establishment): කාර්මික ආරවුල් පනත (Industrial Disputes Act)** යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත.
- **අධිකරණ බලය (Jurisdiction):** සේවා යෝජකයන් (employers) සහ සේවකයන් (employees) අතර ඇති වන **කාර්මික ආරවුල් (industrial disputes)** විභාග කරයි. උදා:
    - සේවයෙන් පහ කිරීම (termination of employment) සම්බන්ධ ආරවුල්.
    - නොගෙවූ වැටුප් (unpaid wages) සහ අනෙකුත් ප්‍රතිලාභ (benefits) සඳහා හිමිකම්.
    - වැඩ කරන කොන්දේසි (working conditions) සම්බන්ධ ආරවුල්.

2.13.3 ණය සමථ මණ්ඩල (Debt Conciliation Boards)

- **අරමුණ (Purpose):** කුඩා ණය ගැතියන් (small debtors) සම්බන්ධ ණය ආශ්‍රිත ආරවුල් (debt-related disputes) සාමකාමීව විසඳීමට සහාය වීම සඳහා මෙම මණ්ඩල ස්ථාපිත කරන ලදී. ණය හිමියන් (creditors) සහ ණය ගැතියන් (debtors) අතර සාකච්ඡා කර එකඟතාවයකට (settlement) පැමිණීමට උත්සාහ කිරීම මෙහි කාර්යයයි. එමගින් දේපළ අයිතිය පැහැර ගැනීම (seizure of property) වැළැක්වීමට හැකි වේ.

2.14 විකල්ප ආරවුල් විසඳුම් ක්‍රම (Alternate Dispute Resolution Mechanisms - ADR)

ADR යනු විධිමත් අධිකරණ නඩු පැවරීම (formal court litigation) සඳහා ඇති **විකල්ප ක්‍රම (alternatives)** වේ. මෙම ක්‍රම මගින් ආරවුල් වේගයෙන්, ලාභදායීව, සහ අඩු විධිමත් ලෙස විසඳා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

2.14.1 සමථ මණ්ඩල (Mediation Boards)

- **ස්ථාපනය (Establishment): සමථ මණ්ඩල පනත (Mediation Boards Act)** යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත.
- **අධිකරණ බලය (Jurisdiction):** යම් යම් වර්ගවල **සිවිල් ආරවුල් (civil disputes)** (උදා: අසල්වැසි ආරවුල්, සරල කොන්ත්‍රාත් ආරවුල්), **සුළු අපරාධ ආරවුල් (minor criminal disputes)** , සහ ඇතැම් **පවුල් කටයුතු (family matters)** සමථ මණ්ඩලයකට යොමු කළ හැක.
- **ක්‍රියාවලිය (Process):** සමථකරුවන් (mediators) විසින් පාර්ශ්වයන් අතර සාකච්ඡා පවත්වා එකඟතාවයකට (settlement) පැමිණීමට උපකාර කරයි. සමථකරුවන් තීරණ පැනවීමක් (impose

decisions) නොකරයි. ඔවුන් කටයුතු කරන්නේ පහසුකම් සපයන්නන් (facilitators) ලෙසයි. එකඟතාවයක් ඇති වුවහොත් එය වාර්තා කර (recorded) **බැඳීම් සහගත (binding)** වේ.

- **යොමු කිරීම (Referral):** බොහෝ නඩු **අනිවාර්යයෙන්ම (mandatory)** මුලින්ම සමථ මණ්ඩලයකට යොමු කළ යුතු අතර, සමථයකට පැමිණීමට අපොහොසත් වුවහොත් පමණක් අධිකරණයට යා හැක.

2.14.2 බේරුම්කරණය (Arbitration)

- **ස්ථාපනය (Establishment): බේරුම්කරණ පනත (Arbitration Act)** මගින් පාලනය වේ.
- **ක්‍රියාවලිය (Process):** පාර්ශ්වයන් තම ආරවුල **බේරුම්කරණයට (arbitration)** ඉදිරිපත් කිරීමට එකඟ වේ. ඔවුන් විසින් එක් අයෙකු හෝ කිහිප දෙනෙකු **බේරුම්කරුවන් (arbitrators)** ලෙස පත් කර ගනී. බේරුම්කරුවන් කාරණය විභාග කර **බැඳීම් සහගත තීරණයක් (binding decision)** ලබා දෙයි. මෙය **බේරුම්කරණ තීන්දුව (arbitral award)** ලෙස හැඳින්වේ.
- **ලක්ෂණ (Features):** ක්‍රියාවලිය අධිකරණ ක්‍රියාවලියට වඩා **අඩු විධිමත් (less formal)** ය. රහස්‍යභාවය (confidentiality) ආරක්ෂා කළ හැක. බේරුම්කරුවන් ලෙස විෂයයේ ප්‍රවීණයන් (experts in the field) පත් කර ගැනීමේ හැකියාව ඇත. බේරුම්කරණ තීන්දුව **අධිකරණ මගින් බලාත්මක කළ හැක (enforceable through courts)** .
- **වාසි (Advantages):** වේගවත් විසඳුම (faster resolution), පෞද්ගලිකත්වය (privacy), නම්‍යශීලී බව (flexibility), විෂය සම්බන්ධ ප්‍රවීණතාව (expertise).

2.14.3 ප්‍රතිසන්ධානය (Conciliation)

- **ක්‍රියාවලිය (Process): උදාසීන තෙවන පාර්ශ්වයක් (neutral third party - conciliator)** පාර්ශ්වයන් අතර සාකච්ඡා කර එකඟතාවයකට පැමිණීමට උපකාර කරයි. ප්‍රතිසන්ධානකරුට (conciliator) එකඟතාවය සඳහා **කොන්දේසි යෝජනා කළ හැක (may suggest terms)** . බේරුම්කරණයට වඩා **අඩු විධිමත් (less formal)** වේ.

2.14.4 තීන්දුකරණය (Adjudication)

- **යෙදීම (Application):** සාමාන්‍යයෙන් **ඉදිකිරීම් ආරවුල් (construction disputes)** සහ වෙනත් තාක්ෂණික කාරණා (technical matters) සඳහා භාවිතා වේ.
- **ක්‍රියාවලිය (Process): තීන්දුකරුවෙකු (adjudicator)** විසින් ඉක්මන්, **අතුරු බැඳීම් සහගත තීරණයක් (interim binding decision)** ලබා දෙයි. මෙම තීරණය පසුව බේරුම්කරණයට (arbitration) හෝ අධිකරණයට (court) ගෙන ගොස් සමාලෝචනය කළ හැක (reviewed). ඉදිකිරීම් කටයුතු නතර නොකර ආරවුල ඉක්මනින් විසඳා ගැනීම මෙහි අරමුණයි.

පරිච්ඡේදය 03: බැංකුකරු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාව (Banker-Customer Relationship)

3.1 හැඳින්වීම

බැංකුකරුවෙකු (banker) සහ ගනුදෙනුකරුවෙකු (customer) අතර ඇති සම්බන්ධතාව බැංකු නීතියේ (banking law) සහ භාවිතයේ (practice) **මූලික අංගය (fundamental element)** වේ. මෙම සම්බන්ධතාව නීතියෙන් පිළිගත් සහ බලාත්මක කරනු ලබන විවිධ අයිතිවාසිකම් (rights), යුතුකම් (duties) සහ බැඳීම් (obligations) ඇති කරයි. මෙම සම්බන්ධතාවයේ ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීම බැංකු කටයුතුවල නියැලෙන සෑම කෙනෙකුටම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

3.2 බැංකුව (Bank) සහ බැංකු ව්‍යාපාරය (Banking Business) යනු කුමක්ද යන්න පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම

3.2.1 විනිමය හැරීම් ආඥා පනත යටතේ අර්ථ දැක්වීම (Definition under the Bills of Exchange Ordinance)

1927 අංක 25 දරන **විනිමය හැරීම් ආඥා පනතේ (Bills of Exchange Ordinance)** 2 වන වගන්තිය "බැංකුකරු" (banker) ලෙස අර්ථ දක්වන්නේ, **සංස්ථාපිත (incorporated)** හෝ නොවුනත්, **බැංකු ව්‍යාපාරයේ (business of banking)** නියැලෙන පුද්ගල සමූහයක් (body of persons) ඇතුළත් බවයි. මෙය ඉතා පුළුල් අර්ථ දැක්වීමකි.

3.2.2 1988 අංක 30 දරන බැංකු පනත යටතේ අර්ථ දැක්වීම (Definition under the Banking Act No. 30 of 1988)

1988 අංක 30 දරන **බැංකු පනත (Banking Act)** වඩාත් නිවැරදි සහ නවීන අර්ථ දැක්වීම් සපයයි.

- **බැංකුව/බැංකුකරු (Bank/Banker):** බැංකු ව්‍යාපාරයේ යෙදීමට අවසර දී ඇත්තේ **සංස්ථාපිත සමාගම් (incorporated companies)** වලට පමණි. බැංකු ව්‍යාපාරය සිදු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් (Central Bank of Sri Lanka) **බලපත්‍රයක් (license)** ලබා ගත යුතුය. බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක් (licensed commercial bank) හෝ බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකුවක් (licensed specialized bank) හැර වෙනත් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට තම නමේ කොටසක් ලෙස "බැංකුව", "බැංකුකරු" හෝ "බැංකු" යන වචන භාවිතා කළ නොහැක.
- **බැංකු ව්‍යාපාරය (Banking Business) - 86 වන වගන්තිය:** බැංකු ව්‍යාපාරය ලෙස සැලකෙන්නේ පහත සඳහන් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමයි.
    - **(i) අරමුදල් ලබා ගැනීම (Receiving Funds):** මහජනතාවගෙන් (from the public) මුදල් තැන්පතු (money deposits) පිළිගැනීම, ඉල්ලීම මත (on demand) හෝ නියමිත කාලයකට පසු (after a fixed period) ගෙවිය යුතු බවට පොරොන්දු වීම.
    - **(ii) අරමුදල් භාවිතා කිරීම (Using Funds):** එලෙස ලබා ගත් අරමුදල්, ණය ලබා දීම (advances), ආයෝජනය කිරීම (investments), හෝ නීතියෙන් හෝ සාම්ප්‍රදායික බැංකු භාවිතයෙන් (customary banking practice) අවසර දී ඇති වෙනත් මෙහෙයුම් සඳහා යොදා ගැනීම.

3.2.3 අධිකරණමය අර්ථ නිරූපණය (Judicial Interpretation)

බැංකු පනතට පෙර, අධිකරණ තීන්දු මගින් "බැංකුව" සහ "බැංකු ව්‍යාපාරය" යන අර්ථ නිරූපණය කරන ලදී. උදාහරණයක් ලෙස, **United Dominions Trust Ltd v. Kirkwood (1966)** නඩුවේදී, බැංකු ව්‍යාපාරයක් යනු තැන්පතු පිළිගැනීම, චෙක්පත් ගෙවීම් සහ එකතු කිරීම්, සහ ණය ලබා දීම යන ලක්ෂණ තුනෙන් සමන්විත විය යුතු බව ඉංග්‍රීසි අධිකරණයක් පෙන්වා දුන්නේය.

3.3 ගනුදෙනුකරුවෙකු (Customer) යනු කවුරුන්ද? (Who is a Customer?)

3.3.1 ව්‍යවස්ථානුකූල අර්ථ දැක්වීමක් නොමැතිකම (No Statutory Definition)

විනිමය හැරීම් ආඥා පනතේ 82 සහ 83 වගන්තිවල "ගනුදෙනුකරු" යන පදය සඳහන් වුවද, එහි ව්‍යවස්ථානුකූල අර්ථ දැක්වීමක් ලබා දී නොමැත. බැංකු පනත ද "ගනුදෙනුකරු" නිර්වචනය නොකරයි. එබැවින් ගනුදෙනුකරු යනු කවුරුන්ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා අප **අධිකරණ තීන්දු (judicial decisions)** මත රඳා සිටිය යුතුය.

3.3.2 අධිකරණමය අර්ථ දැක්වීම් සහ මූලධර්ම (Judicial Definitions and Principles)

අධිකරණ තීන්දු මගින් ගනුදෙනුකරු යන සංකල්පය පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රධාන මූලධර්ම ස්ථාපිත කර ඇත.

- **මූලධර්මය 1: ගිණුම් හිමියා (Account Holder):** ගනුදෙනුකරුවෙකු යනු බැංකුව සමඟ **යම් ආකාරයක ගිණුමක් (some form of account)** දරන පුද්ගලයෙකි. මෙය වත්මන් ගිණුමක් (current account), ඉතිරිකිරීම් ගිණුමක් (savings account), ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමක් (fixed deposit account) හෝ වෙනත් ඕනෑම ගිණුමක් විය හැක. **Great Western Railway v. London & County Banking Co. Ltd.** නඩුවේදී, ගිණුමක් තිබීම ගනුදෙනුකරුවෙකු වීමට **අත්‍යවශ්‍ය (essential)** බව තීන්දු විය.

- **මූලධර්මය 2: කාලය (Timing):** පුද්ගලයෙකු බැංකුවේ ගිණුමක් විවෘත කළ **වහාම (immediately)** , එම ගිණුම් හිමියා බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙකු බවට පත්වේ. ගිණුම ක්‍රියාත්මක කළත් නැතත් (whether operated or not) එය අදාළ නොවේ. **Commissioner of Taxation v. English Scottish & Australian Bank Ltd.** නඩුවේදී, ගිණුම විවෘත කළ මොහොතේ සිට සම්බන්ධතාව ආරම්භ වන බව තහවුරු විය.

- **මූලධර්මය 3: පූර්ව ගනුදෙනු (Prior Dealings):** යමෙකු **ගිණුමක් නොමැතිව (without an account)** බැංකුව සමඟ ගනුදෙනු කර (උදා: ණයක් ලබා ගැනීම, උපදෙස් ලබා ගැනීම) **පසුව ගිණුමක් විවෘත කළ** විට, ඔහු **බැංකුව සමඟ ගනුදෙනු කිරීමට පටන් ගත් පළමු දිනයේ සිට** (from the first date of dealing) ගනුදෙනුකරුවෙකු බවට පත්වේ. **Woods v. Martins Bank Ltd.** නඩුවෙන් මෙය තහවුරු විය. මෙහිදී, පූර්ව ගනුදෙනු සහ පසුව ගිණුම විවෘත කිරීම යන දෙකම සලකා බලා ගනුදෙනුකරු තත්ත්වය පූර්ව දිනයේ සිට ආරම්භ වන බව තීරණය විය.

- **මූලධර්මය 4: බැංකුවක් ගනුදෙනුකරුවෙකු ලෙස (Bank as Customer):** එක් බැංකුවක් (one bank) තවත් බැංකුවක (another bank) **ගනුදෙනුකරුවෙකු (customer)** විය හැක. නිදසුනක් ලෙස, එක් බැංකුවක් තවත් බැංකුවක් සඳහා චෙක්පත් එකතු කිරීමේ සේවා (cheque clearing services) සපයන්නේ නම්, පළමු බැංකුව දෙවන බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙකු බවට පත්වේ. **Lloyds Bank Ltd. v. Chartered Bank of India and China** නඩුවෙන් මෙම මූලධර්මය තහවුරු විය.

- **මූලධර්මය 5: අඛණ්ඩ යුතුකම (Continuing Duty):** ගිණුමක් **වසා දැමුවත් (closed)** හෝ තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක නොවුනත්, බැංකුව හිටපු ගනුදෙනුකරුට (former customer) **රහස්‍යභාවය පිළිබඳ යුතුකමක් (duty of secrecy)** ඉටු කළ යුතුය. **Tournier v. National Provincial and Union Bank of England** නම් සුප්‍රකට නඩුවේදී, රහස්‍යභාවයේ යුතුකම ගිණුම වසා දැමීමෙන් පසුවත් (survives the closure of the account) පවතින බව තහවුරු කරන ලදී.

- **මූලධර්මය 6: ණය ශේෂ ගිණුම් (Overdrawn Accounts):** ගිණුමක **ණය ශේෂයක් (overdrawn)** පැවතියද, ගිණුම් හිමියා ගනුදෙනුකරුවෙකු ලෙස දිගටම පවතී. ණය ගෙවීමේ බැඳීම සහ අනෙකුත් අයිතිවාසිකම් සහ යුතුකම් එලෙසම පවතී.

3.3.3 වෙනත් ව්‍යවස්ථාවල නිර්වචන (Definition in Other Legislation)

2006 අංක 6 දරන **මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ (Financial Transactions Reporting Act - FTRA)** 33 වන වගන්තිය "ගනුදෙනුකරු" (customer) ලෙස පුළුල් අර්ථ දැක්වීමක් ලබා දෙයි. ඒ අනුව, ගනුදෙනුවකට (transaction) හෝ ගිණුමකට (account) අදාළව, ගනුදෙනුකරු යනු,
(අ) ගනුදෙනුවක් හෝ ගිණුමක් සකස් කරන, විවෘත කරන, හෝ භාර ගන්නා පුද්ගලයා (the person in whose name a transaction or account is arranged, opened, or undertaken).
(ආ) ගනුදෙනුවකට හෝ ගිණුමකට අත්සන් කරන්නෙකු (a signatory to a transaction or account).
(ඇ) ගනුදෙනුවක් පවරා (assigned) හෝ පැවරී (transferred) ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙකු (any person to whom a transaction has been assigned or transferred).
(ඈ) ගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමට බලය ලත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු (any person authorized to conduct a transaction).
(ඉ) නියම කරන ලද වෙනත් පුද්ගලයෙකු (such other person as may be prescribed).

මෙම අර්ථ දැක්වීම මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ කටයුතු සඳහා වැදගත් වන අතර, ගනුදෙනුකරු යන සංකල්පය වඩාත් පුළුල් පරාසයකට විහිදුවයි.

3.4 බැංකුකරු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාවයේ ස්වභාවය (Nature of Banker-Customer Relationship)

3.4.1 කොන්ත්‍රාත්තු සම්බන්ධතාව (Contractual Relationship)

බැංකුකරු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාව **මූලික වශයෙන් කොන්ත්‍රාත්තු සම්බන්ධතාවයක් (fundamentally a contractual relationship)** වේ. ගනුදෙනුකරු ගිණුමක් විවෘත කරන විට, බැංකුව සහ ගනුදෙනුකරු අතර කොන්ත්‍රාත්තුවක් (contract) ඇති වේ. මෙම කොන්ත්‍රාත්තුවේ නියමයන් (terms) ගිණුම් විවෘත කිරීමේ පෝරමයේ, ගාස්තු ලේඛනයේ, සහ සාම්ප්‍රදායික බැංකු භාවිතයේ (customary banking practice) අඩංගු වේ.

3.4.2 ණය හිමියා-ණය දෙන්නා සම්බන්ධතාව (Debtor-Creditor Relationship)

Foley v. Hill (1848) නම් සුප්‍රකට ඉංග්‍රීසි නඩුවේදී, බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර සාමාන්‍ය සම්බන්ධතාව **ණය හිමියා (debtor) සහ ණය දෙන්නා (creditor)** අතර සම්බන්ධතාවක් බව තහවුරු කරන ලදී.

- ගනුදෙනුකරු බැංකුවේ මුදල් තැන්පත් කළ විට, එම මුදල් ගනුදෙනුකරුගේ මුදල් වීම නවතින අතර එය **බැංකුවේ මුදල් (bank's money)** බවට පත්වේ.
- එම මුදල් සඳහා බැංකුව ගනුදෙනුකරුට **ණය හිමියෙකු (debtor)** බවට පත්වේ. ගනුදෙනුකරු **ණය දෙන්නා (creditor)** බවට පත්වේ.
- බැංකුව ගනුදෙනුකරුට ණය වන්නේ තැන්පත් කළ මුදලට **සමාන මුදලක් (equivalent amount)** පමණි. එම මුදල්ම ආපසු දිය යුතු නැත.
- මෙම ණය (debt) **ඉල්ලීම මත (on demand)** ගෙවිය යුතුය (වත්මන් ගිණුම් සඳහා) හෝ එකඟ වූ කොන්දේසි අනුව (තැන්පත් ගිණුම් සඳහා) ගෙවිය යුතුය.

Joachimson v. Swiss Bank Corporation (1922) නඩුවේදී, මෙම මූලධර්මය තවදුරටත් පැහැදිලි කරමින්, ඉල්ලීමක් (demand) කළ යුත්තේ ගිණුම පවත්වාගෙන යන **බැංකු ශාඛාවේදී (at the branch where the account is kept)** සහ **වැඩ කරන වේලාවන්හිදී (during working hours)** බව තීන්දු කරන ලදී.

3.4.3 විශේෂ සම්බන්ධතා (Special Relationships)

සාමාන්‍ය ණය හිමියා-ණය දෙන්නා සම්බන්ධතාව, යම් යම් විශේෂ තත්ත්වයන් යටතේ වෙනස් විය හැක. එවිට බැංකුවට වෙනත් වගකීම් (fiduciary duties) පැන නගී. උදාහරණ ලෙස,

- **උපදේශකයෙකු ලෙස (as an adviser):** බැංකුව ගනුදෙනුකරුට මූල්‍ය උපදෙස් (financial advice) හෝ ආයෝජන උපදෙස් (investment advice) ලබා දෙන්නේ නම්, එම උපදෙස් නිවැරදිව හා සාධාරණ සැලකිල්ලෙන් (reasonable care) ලබා දීමේ යුතුකමක් (duty of care) බැංකුව සතු වේ.
- **භාරකරුවෙකු ලෙස (as a trustee):** බැංකුව ගනුදෙනුකරුගේ වටිනා භාණ්ඩ (valuables) ආරක්ෂිත තැන්පතු (safe custody) සඳහා භාර ගන්නේ නම්, එම භාණ්ඩ සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමේ සහ ගනුදෙනුකරුගේ උපදෙස් පරිදි කටයුතු කිරීමේ භාරකාර වගකීමක් (fiduciary duty) බැංකුව සතු වේ.
- **නියෝජිතයෙකු ලෙස (as an agent):** ගනුදෙනුකරු වෙනුවෙන් චෙක්පත් එකතු කිරීම (collecting cheques), මුදල් ගෙවීම් (making payments) වැනි කටයුතු කරන විට, බැංකුව නියෝජිතයෙකු (agent) ලෙස ක්‍රියා කරන අතර, ප්‍රධානියාගේ (principal - ගනුදෙනුකරු) අවශ්‍යතා උදෙසා ක්‍රියා කිරීමේ යුතුකමක් ඇත.

3.4.4 ව්‍යංග අයිතිවාසිකම් සහ යුතුකම් (Implied Rights and Duties)

බැංකුකරු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාවයේ බොහෝ අයිතිවාසිකම් සහ යුතුකම් කිසිදු ලේඛනයක **පැහැදිලිව සඳහන් නොවුනත් (not expressly stated)** , **නීතියෙන් ව්‍යංගව (implied by law)** පවතී. මෙම ව්‍යංග නියමයන් (implied terms) බැංකු සහ ගනුදෙනුකරුවන් අතර සම්බන්ධතාවයේ පදනම සාදයි. උදාහරණ ලෙස රහස්‍යභාවයේ යුතුකම (duty of secrecy), සාධාරණ සැලකිල්ලේ යුතුකම (duty of reasonable care), ගිණුම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අයිතිය (right to operate account) ආදිය ව්‍යංග නියමයන් වේ.

3.5 බැංකුකරුගේ අයිතිවාසිකම් (Banker's Rights)

බැංකුවට එහි ගනුදෙනුකරුවන්ට එරෙහිව පහත සඳහන් ප්‍රධාන අයිතිවාසිකම් ඇත.

3.5.1 පොලී (Interest) සහ ගාස්තු (Fees) අය කිරීමේ අයිතිය (Right to Charge Interest and Fees)

- බැංකුවලට තම ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දෙන ණය (loans) සහ අත්තිකාරම් (advances) සඳහා **පොලී (interest)** අය කිරීමේ අයිතියක් ඇත. පොලී අනුපාතය (interest rate) සාමාන්‍යයෙන් ණය ගිවිසුමේ (loan agreement) සඳහන් වේ. වෙනස් කළ හැකි පොලී අනුපාත (floating rates) හෝ නියත පොලී අනුපාත (fixed rates) විය හැක.
- බැංකුවලට සපයනු ලබන සේවා සඳහා **ගාස්තු (fees)** අය කළ හැක. උදාහරණ ලෙස, ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු (account maintenance fees), ගනුදෙනු ගාස්තු (transaction fees), චෙක්පත් පොත් ගාස්තු (cheque book fees), ණය සැකසුම් ගාස්තු (loan processing fees) ආදිය.
- පොලී සහ ගාස්තු පිළිබඳ නියමයන් සාමාන්‍යයෙන් ගිණුම් ගිවිසුම් (account agreements) සහ ගාස්තු ලේඛනවල (fee schedules) සඳහන් වේ. බැංකුව විසින් මෙම ගාස්තු අය කිරීමට පෙර ගනුදෙනුකරුට දැනුම් දිය යුතුය.

3.5.2 ගිණුම් ඒකාබද්ධ කිරීමේ අයිතිය (Right to Combine Accounts)

එකම ගනුදෙනුකරුගේ නමින් එකම බැංකුවේ ඇති බහුවිධ ගිණුම් (multiple accounts) **ඒකාබද්ධ කිරීමේ (combine)** හෝ **එකතු කිරීමේ (consolidate)** අයිතියක් බැංකුවට තිබිය හැක. නමුත් මෙම අයිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කොන්දේසි සපුරාලිය යුතුය.

- ගිණුම් එකම ගනුදෙනුකරුගේ නමින් (same name) සහ එකම ධාරිතාවයකින් (same capacity) තිබිය යුතුය (උදා: පුද්ගලික ගිණුම් දෙකක්, නමුත් පුද්ගලික ගිණුමක් සහ ව්‍යාපාර ගිණුමක් ඒකාබද්ධ කළ නොහැක).
- ගිණුම් එකම බැංකු ශාඛාවේ (same branch) තිබීම අවශ්‍ය නොවන නමුත්, බැංකුවට ගිණුම් හරස් ශාඛා තොරතුරු (inter-branch information) ලබා ගැනීමේ පද්ධතියක් තිබිය යුතුය.
- සාමාන්‍යයෙන් ගනුදෙනුකරුට **දැනුම් දීමක් (notice)** කළ යුතු බවට නීතියේ නියමයක් නැතත්, යහපත් භාවිතයක් ලෙස දැනුම් දීම සුදුසුය.

3.5.3 හිලව් කිරීමේ අයිතිය (Right of Set-Off)

හිලව් කිරීමේ අයිතිය යනු ගනුදෙනුකරුගේ එක් ගිණුමක ඇති **ණය ශේෂයක් (overdraft)** හෝ ගෙවිය යුතු වෙනත් මුදලක් පියවා ගැනීම (satisfy) සඳහා, එම ගනුදෙනුකරුගේම වෙනත් ගිණුමක ඇති **ණය ශේෂයක් (credit balance)** යොදා ගැනීමට බැංකුවට ඇති අයිතියයි. මෙම අයිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතුය.

- **අන්‍යෝන්‍ය බව (Mutuality):** ණය සහ ණය ශේෂය අයත් විය යුත්තේ එකම පාර්ශ්වයන්ට (same parties) සහ එකම ධාරිතාවයකින් (same capacity) ය. එනම්, ගනුදෙනුකරු A ගේ පුද්ගලික ගිණුමක ඇති ණය ශේෂයක්, එම A ගේම ව්‍යාපාර හවුල්කාරිත්ව ගිණුමක (partnership account) ණය සඳහා හිලව් කළ නොහැක.
- **ණය ගෙවිය යුතු විය යුතුය (Debt due and payable):** හිලව් කිරීමට යොදා ගන්නා ණය (the debt) **ගෙවිය යුතු (due and payable)** විය යුතුය. අනාගතයේදී ගෙවිය යුතු ණයක් (future debt) හිලව් කළ නොහැක.
- **ව්‍යතිරේක (Exceptions):**
    - ගිණුම් පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ විශේෂ අරමුණක් සඳහා නම් (උදා: ගනුදෙනුකරුගේ නමින් නමුත් ඔහු භාරකරුවෙකු (trustee) ලෙස කටයුතු කරන ගිණුමක්).
    - ගනුදෙනුකරු සහ බැංකුව අතර හිලව් නොකිරීමට පැහැදිලි හෝ ව්‍යංග ගිවිසුමක් (express or implied agreement to the contrary) තිබේ නම්.
    - ගනුදෙනුකරු යම් නිශ්චිත අරමුණක් සඳහා මුදලක් තැන්පත් කළ බවට බැංකුවට උපදෙස් ලබා දී ඇත්නම්. **Huenerbein v. Federal Bank of Australia** නඩුවේදී, ගනුදෙනුකරු තැන්පතුවක් භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ නිශ්චිත උපදෙස් ලබා දුන් විට, බැංකුවට එම උපදෙස් නොසලකා හැර වෙනත් ආකාරයකින් අරමුදල් යෙදවීමට හෝ ණයක් පියවා ගැනීමට එම තැන්පතුව යොදා ගත නොහැකි බව තීන්දු විය.

3.5.4 චක්‍රවර්ධක පොලී අය කිරීමේ අයිතිය (Right to Charge Compound Interest)

චක්‍රවර්ධක පොලී (compound interest) යනු, ණයකට හෝ අත්තිකාරමකට ගෙවිය යුතු පොලී මත ද පොලී ගණනය කිරීමයි (interest on interest). බැංකුවලට චක්‍රවර්ධක පොලී අය කළ හැක්කේ,

- ගිවිසුමේ (contract) පැහැදිලිව එසේ කිරීමට එකඟ වී ඇත්නම්.
- නීතියෙන් අවසර දී ඇත්නම්.
- බැංකු භාවිතයේ සිරිතක් (customary banking practice) ලෙස පවතින්නේ නම්.
  සාමාන්‍යයෙන්, ණය ගිවිසුම්වල මෙම අයිතිය පැහැදිලිව සඳහන් වේ.

3.5.5 බැංකුකරුගේ ආධාරකාර අයිතිය (Banker's Lien)

ලීන් (Lien) යනු, ගනුදෙනුකරුගේ ණය ගෙවන තුරු, ඔහුගේ දේපළක් (property) තම **සන්තකයේ (possession)** තබා ගැනීමට බැංකුවට ඇති අයිතියයි. බැංකුකරුගේ ලීන් එක සාමාන්‍යයෙන් **සාමාන්‍ය ලීන් එකක් (general lien)** වේ. එනම්, ගනුදෙනුකරුගේ ඕනෑම ණයක් සඳහා, ඔහුගේ ඕනෑම දේපළක් (සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතු අතරතුර බැංකුව සමඟ තැන්පත් කරන ලද) තබා ගැනීමේ අයිතිය බැංකුවට ඇත.

- **විෂය පථය (Scope):**
    - සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතු අතරතුර බැංකුවට ලැබෙන සියලුම සුරැකුම් (securities) සහ දේපළ සඳහා මෙම අයිතිය අදාළ වේ. (උදා: ණය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා තැන්පත් කරන ලද කොටස් සහතික, භාණ්ඩ තොග).
    - ආරක්ෂිත තැන්පතු (safe custody) සඳහා ලබා දෙන දේපළ සඳහා **මෙම අයිතිය අදාළ නොවේ.** මෙහිදී බැංකුව ක්‍රියා කරන්නේ භාරකරුවෙකු (bailee) ලෙස මිස ණය හිමියෙකු (debtor) ලෙස නොවේ.
    - ආධාරකාර අයිතියට (lien) පටහැනි විශේෂ අරමුණක් සඳහා (උදා: විශේෂ ගනුදෙනුවක් සඳහා පමණක්) බැංකුව සමඟ තැන්පත් කරන ලද දේපළ සඳහා ද මෙම අයිතිය අදාළ නොවේ.
- **නඩු උදාහරණය: Brandao v. Barnett (1846)** නඩුවේදී, බැංකුකරුගේ සාමාන්‍ය ආධාරකාර අයිතිය (banker's general lien) **වාණිජ සිරිතක් (mercantile custom)** ලෙස පිළිගනු ලැබූ අතර, එය බැංකු සහ ගනුදෙනුකරුවන් අතර ඇති කොන්ත්‍රාත්තුවේ ව්‍යංග නියමයක් (implied term) බව තහවුරු කරන ලදී.

3.6 බැංකුකරුගේ යුතුකම් (Banker's Duties)

බැංකුවට එහි ගනුදෙනුකරුවන් කෙරෙහි පහත සඳහන් ප්‍රධාන යුතුකම් ඇත.

3.6.1 රහස්‍යභාවය පිළිබඳ යුතුකම (Duty of Secrecy / Confidentiality)

- **මූලධර්මය (The Principle):** බැංකුකරු බැංකු ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ තොරතුරු **හෙළි නොකළ යුතුය (must not divulge)** . මෙම යුතුකම ගිණුම් විස්තර (account details) වලට පමණක් නොව, බැංකුකරු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාවයෙන් පැන නගින **සියලුම කරුණු (all facts)** සඳහා ව්‍යාප්ත වේ. මෙය ඉතා පුළුල් යුතුකමකි.
- **Tournier v. National Provincial and Union Bank of England (1924)** නම් **සුප්‍රකට නඩුව (landmark case)** මෙම යුතුකමේ විෂය පථය (scope) තහවුරු කිරීමට ඉතා වැදගත් වේ.
    - **නඩුවේ කරුණු (Facts):** ටුවර්නියේ (Tournier) නම් ගනුදෙනුකරුවෙක් විත්තිකාර බැංකුවේ (defendant bank) ගනුදෙනුකරුවෙකු විය. ඔහුගේ ගිණුම ණය ශේෂයක් (overdrawn) පෙන්නුම් කළ අතර, ඔහු ණය ගෙවීම පැහැර හැරියේය (defaulted). ඔහු විකුණුම් නියෝජිතයෙකු (salesman) ලෙස සේවය කළේය. ඔහුගේ සේවා යෝජක සමාගම (employer company) ද එම බැංකු ශාඛාවේම (same branch) ගිණුමක් පවත්වාගෙන ගියේය. ටුවර්නියේ සමාගමේ ගනුදෙනුකරුවෙකුගෙන් ලද චෙක්පතක්, ඔහු සූදුවක් (gambling) සඳහා භාවිතා කරන බවට බැංකුවට තොරතුරු ලැබුණි. බැංකු කළමනාකරු (bank manager) ටුවර්නියේගේ සේවා යෝජක සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් (directors) අමතා, ඔහුගේ ණය ශේෂය, පැහැර හැරීම, සහ සූදුව පිළිබඳ තොරතුරු දැනුම් දුන්නේය. මේ නිසා

සමාගම ටුවර්නියේගේ සේවා ගිවිසුම (contract) අලුත් නොකළේය. ටුවර්නියේ බැංකුවට එරෙහිව රහස්‍යභාවය කඩ කිරීමේ (breach of secrecy) නඩුවක් පැවරීය.

- **තීන්දුව (Held):** බැංකුවට තම ගනුදෙනුකරුගේ තොරතුරු රහසිගතව තබා ගැනීමේ යුතුකමක් (duty of secrecy) ඇති බවත්, මෙම නඩුවේදී එම යුතුකම **උල්ලංඝනය කර ඇති (breached)** බවත් අධිකරණය තීන්දු කළේය. මෙම නඩුවේදී අධිකරණය රහස්‍යභාවයේ යුතුකමේ විෂය පථය පැහැදිලි කළ අතර, එය ගිණුම් තොරතුරුවලට පමණක් සීමා නොවන බවත්, ගනුදෙනුකරුගේ සියලු කටයුතු ආවරණය වන බවත් පෙන්වා දුන්නේය.

- **ව්‍යවස්ථානුකූල පිළිගැනීම (Statutory Recognition):** බැංකු පනතේ (Banking Act) 77 වන වගන්තිය (රහස්‍යභාවය ප්‍රකාශ කිරීම - Declaration of Secrecy) බැංකුවක අධ්‍යක්ෂවරුන්, කළමනාකරුවන්, නිලධාරීන් සහ සේවකයින් බැංකුවේ හෝ එහි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ **සියලුම ගනුදෙනු (all transactions)** සම්බන්ධයෙන් **දැඩි රහස්‍යභාවයක් (strict secrecy)** පැවැත්විය යුතු බව නියම කරයි. **79 වන වගන්තිය** (වරද - Offence) ප්‍රකාරව, රහස්‍යභාවය කඩ කිරීම (breach of secrecy) අපරාධයක් (criminal offence) වන අතර, ඒ සඳහා **රුපියල් මිලියන 1 දක්වා දඩයක් (fine up to Rs. 1 million)** සහ/හෝ **වසර තුනක් දක්වා සිර දඬුවමක් (imprisonment up to three years)** නියම කළ හැක.

3.6.2 රහස්‍යභාවයේ යුතුකමට ව්‍යතිරේක (Exceptions to the Duty of Secrecy)

රහස්‍යභාවයේ යුතුකම **නිරපේක්ෂ (absolute)** නොවේ. පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී ගනුදෙනුකරුගේ තොරතුරු හෙළි කිරීමට බැංකුවට අවසර ඇත.

1. **ගනුදෙනුකරුගේ කැමැත්ත ඇති විට (When the Customer Consents):** ගනුදෙනුකරු විසින් පැහැදිලිව (expressly) හෝ ව්‍යංගව (impliedly) තොරතුරු හෙළි කිරීමට කැමැත්ත පළ කළ විට. උදාහරණයක් ලෙස, ගනුදෙනුකරු වෙනත් බැංකුවකට තම ගිණුම් පිළිබඳ යොමුවක් (reference) ලබා දෙන ලෙස තම බැංකුවට ඉල්ලා සිටීම.

2. **නීතියෙන් බල කරන විට (When Disclosure is Compelled by Law):** අධිකරණ නියෝගයක් (court order) හෝ වෙනත් නීතිමය විධිවිධානයක් මගින් තොරතුරු හෙළි කිරීමට බැංකුවට බල කළ විට. උදාහරණ:
   - අධිකරණ නියෝගයක් (Court order).
   - **රේගු ආඥා පනත (Customs Ordinance) - 9 වන වගන්තිය:** රේගු බලධාරීන්ට තොරතුරු සැපයීම.
   - **අල්ලස් කොමිසම පනත (Bribery Commission Act):** දූෂණ මර්දන අධිකාරියට තොරතුරු සැපයීම.
   - **බදු නීති (Tax Laws):** අභ්‍යන්තර දේශසීමා බදු දෙපාර්තමේන්තුව (Inland Revenue Department) වැනි බදු අධිකාරීන්ට තොරතුරු සැපයීම.
   - **ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (Prevention of Terrorism Act):** ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ අවස්ථාවලදී.

3. **මහජන යුතුකම ගනුදෙනුකරුට ඇති යුතුකම ඉක්මවා යන විට (When Duty to Public Outweighs Duty to Customer):** අපරාධයක් වැළැක්වීම (preventing crime) හෝ ජාතික ආරක්ෂාවට (national security) තර්ජනයක් ඇති විට, මහජන යහපත උදෙසා තොරතුරු හෙළි කිරීමට බැංකුවට අවසර ඇත.

4. **බැංකුවේ අවශ්‍යතා සඳහා හෙළි කිරීම අවශ්‍ය වූ විට (When Disclosure is in the Bank's Interest):** බැංකුවට එරෙහිව ගනුදෙනුකරු විසින් නඩු පැවරූ විට, තමන්ව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා බැංකුවට අදාළ තොරතුරු හෙළි කිරීමට අවශ්‍ය විය හැක. උදාහරණ ලෙස, ණය අයකර ගැනීම සඳහා ගනුදෙනුකරුට නඩු පැවරීම (suing the customer for debt recovery), හෝ ගනුදෙනුකරුගේ හිමිකම්වලට එරෙහිව බැංකුව ආරක්ෂා වීම (defending a claim by the customer).

- **බැංකු පනතේ 77 වන වගන්තියේ ව්‍යතිරේක:** මෙම වගන්තියට අනුව, බැංකු නිලධාරීන් දැඩි රහස්‍යභාවයක් පැවැත්විය යුත්තේ,
    1. නීතියේ අධිකරණයක් විසින් (court of law) අවශ්‍ය කළ විට හැර,
    2. එවැනි කාරණා සම්බන්ධ පුද්ගලයා (the person to whom such matters relate) විසින් අවශ්‍ය කළ විට හැර,
    3. තම රාජකාරි ඉටු කිරීමේදී (in the performance of their duties) හැර,
    4. බැංකු පනතේ හෝ වෙනත් නීතියක විධිවිධානවලට අනුකූල වීම සඳහා (to comply with provisions of the Banking Act or any other law) හැර.

3.6.3 සැලකිල්ලේ යුතුකම් (Duties of Care)

1. **වංචාවෙන් ආරක්ෂා කිරීමේ යුතුකම (Duty to Protect Customer from Fraud):** ගෙවීම් කරන බැංකුව (paying bank) තම ගනුදෙනුකරුවන් ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන්ගේ (agents) (අධ්‍යක්ෂවරුන්, හවුල්කරුවන්, සේවකයින්) වංචාවලින් (fraud) ආරක්ෂා කිරීමට **සාධාරණ සැලකිල්ලක් (reasonable care)** දැක්විය යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, චෙක්පත් නිකුත් කිරීමේදී අත්සන් පරීක්ෂා කිරීම, ගෙවීම් උපදෙස් සැකසීමේදී ප්‍රවේසම් වීම.

2. **උපදෙස් ලබා දීමේ යුතුකම (Duty in Giving Advice):** බැංකුව ගනුදෙනුකරුට මූල්‍ය උපදෙස් (financial advice) හෝ ආයෝජන උපදෙස් (investment advice) ලබා දෙන විට, එම උපදෙස් **සාධාරණ කුසලතාවයෙන් සහ සැලකිල්ලෙන් (with reasonable skill and care)** ලබා දීමේ යුතුකමක් ඇත. වැරදි උපදෙස් නිසා ගනුදෙනුකරුට පාඩුවක් සිදු වුවහොත් බැංකුව වගකිව යුතු විය හැක.

3. **සුරැකුම් ලේඛන පැහැදිලි කිරීමේ යුතුකම (Duty in Explaining Security Documents):** ණය ගැනුම්කරුවෙකුගෙන් හෝ ඇපකරුවෙකුගෙන් (guarantor) සුරැකුම් ලේඛන (security documents) ලබා ගැනීමේදී, බැංකුව එම ලේඛනවල බලපෑම (effect) සහ අවදානම් (risks) **පැහැදිලි කිරීමේ (explain)** යුතුකමක් ඉටු කළ යුතුය. විශේෂයෙන්ම ඇපකරුවන් (guarantors) සාමාන්‍යයෙන් ණය ගැනුම්කරුගේ ඥාතීන් හෝ මිතුරන් වන අතර, ඔවුන්ට ලේඛනවල සංකීර්ණතා පැහැදිලි නොවිය හැක. එසේ පැහැදිලි නොකිරීම නිසා ඇපකර ගිවිසුම **බලාත්මක කළ නොහැකි (unenforceable)** වීමේ අවදානමක් ඇත.

3.6.4 භාරකරු ලෙස බැංකුකරුගේ යුතුකම (Banker's Duty as Trustee)

- **ආරක්ෂිත තැන්පතු සේවා (Safe Custody Deposits):** බැංකුව ගනුදෙනුකරුගේ වටිනා භාණ්ඩ (valuables) ආරක්ෂිත තැන්පතු සඳහා භාර ගන්නා විට, එය **භාරකරුවෙකු (trustee)** හෝ **ආරක්ෂකයෙකු (bailee)** ලෙස ක්‍රියා කරයි. මෙහිදී බැංකුව එම භාණ්ඩ ගනුදෙනුකරු වෙනුවෙන් **රඳවා තබා ගත යුතු අතර (hold on behalf of the customer)** , ගනුදෙනුකරුගේ උපදෙස් පරිදි පමණක් ක්‍රියා කළ යුතුය.

- **වගකීම (Liability):** බැංකුවේ සේවකයින් විසින් මෙම භාණ්ඩ **සොරකම් කිරීම (theft)** හෝ **වංචා කිරීම (misappropriation)** සිදු වුවහොත්, බැංකුව ඒ සඳහා **වගකිව යුතු විය හැක (can be held liable)** . ගනුදෙනුකරුගේ දේපළ ආරක්ෂා කිරීමට **සාධාරණ සැලකිල්ලක් (reasonable care)** දැක්වීමට බැංකුව බැඳී සිටී.

3.6.5 නියෝජිතයා ලෙස බැංකුකරුගේ යුතුකම (Banker's Duty as Agent)

- **නියෝජිත කාර්යයන් (Agency Functions):** ගනුදෙනුකරු වෙනුවෙන් බැංකුව සිදු කරන බොහෝ කාර්යයන් නියෝජිත (agent) කාර්යයන් වේ. උදාහරණ ලෙස,
    - අරමුදල් යැවීම (remittance of funds).
    - චෙක්පත් එකතු කිරීම (collection of cheques).
    - ගනුදෙනුකරුගේ ගිණුමෙන් ස්ථාවර උපදෙස් (standing orders) පරිදි ගෙවීම් කිරීම.
    - විදුලි ගෙවීම් (electronic payments) සිදු කිරීම.
- **යුතුකම (Duty):** නියෝජිතයෙකු ලෙස, බැංකුව **ප්‍රධානියාගේ (principal - ගනුදෙනුකරු)** යහපත උදෙසා ක්‍රියා කළ යුතුය. නීත්‍යානුකූල උපදෙස් (lawful instructions) අනුගමනය කළ යුතුය. සාධාරණ කුසලතාවයෙන් හා සැලකිල්ලෙන් (reasonable care and skill) කටයුතු කළ යුතුය. ප්‍රධානියාගේ අවශ්‍යතා සහ ඔහුගේ උපදෙස් අතර ගැටුමක් ඇති වූ විට, උපදෙස්වලට ප්‍රමුඛත්වය දිය යුතුය.

3.7 ගනුදෙනුකරුගේ අයිතිවාසිකම් (Customer's Rights)

ගනුදෙනුකරුට බැංකුව කෙරෙහි පහත සඳහන් ප්‍රධාන අයිතිවාසිකම් ඇත.

3.7.1 ගිණුම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අයිතිය (Right to Operate Account)

බැංකුවට ලබා දී ඇති **බල පැවරුමට (mandate)** අනුව තම ගිණුම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගනුදෙනුකරුට අයිතියක් ඇත. ගිණුම විවෘත කිරීමේදී ගනුදෙනුකරු විසින් ලබා දෙන උපදෙස් (උදා: ගිණුම ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ කාටද, අත්සන් කීයක් අවශ්‍යද යන්න) බැංකුව විසින් අනුගමනය කළ යුතුය. **Huenerbein v. Federal Bank of Australia** නඩුවේදී, ගනුදෙනුකරු තැන්පතුවක් භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ නිශ්චිත උපදෙස් ලබා දුන් විට, එම උපදෙස් නොසලකා හැර වෙනත් ආකාරයකින් අරමුදල් යෙදවීමට බැංකුවට අයිතියක් නොමැති බව තීන්දු විය.

3.7.2 ගෙවීම නැවැත්වීමේ අයිතිය (Right to Stop Payment)

චෙක්පතක් (cheque) හෝ වෙනත් ගෙවීම් උපදෙසක් (payment instruction) ගෙවීම **නැවැත්වීමට (countermand)** ගනුදෙනුකරුට අයිතියක් ඇත. මෙය හඳුන්වනු ලබන්නේ "stop payment" ලෙසයි.

- **ක්‍රියා පටිපාටිය (Procedure):** ගෙවීම නැවැත්වීමේ උපදෙස **පැහැදිලි (clear)** සහ **අපැහැදිලි නොවිය යුතු (unambiguous)** . සාමාන්‍යයෙන් එය **ලිඛිතව (in writing)** ලබා දිය යුතුය. චෙක්පත බැංකුවට ඉදිරිපත් කිරීමට (presentation) **පෙර (before)** එය බැංකුවට ලැබිය යුතුය. බැංකුව විසින් මෙම උපදෙස ලැබුණු වහාම (immediately) ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.
- **බලපෑම (Effect):** ගෙවීම නැවැත්වීමේ උපදෙස ලැබුණු පසු, බැංකුව එම චෙක්පත හෝ වෙනත් ගෙවීම් උපදෙසක් **ගෙවිය යුතු නොවේ (must not honour)** . එසේ ගෙවුවහොත්, එම මුදල ගනුදෙනුකරුගේ ගිණුමෙන් අය කිරීමට (debit) බැංකුවට අයිතියක් නැත.

3.7.3 ගිණුම වසා දැමීමේ අයිතිය (Right to Close Account)

ගනුදෙනුකරුට **ඕනෑම වේලාවක (at any time)** තම ගිණුම වසා දැමිය හැක.

- **ක්‍රියා පටිපාටිය (Procedure):** උපදෙස් **ලිඛිතව (in writing)** දිය යුතුය. ගනුදෙනුකරු ගිණුමේ ඇති සියලු අරමුදල් (funds) ඉවත් කර ගත යුතු අතර, ගෙවිය යුතු කිසිදු ගාස්තුවක් (outstanding charges) තිබේ නම් ඒවා ගෙවිය යුතුය.

- **බලපෑම (Effect):** ගිණුම වසා දැමීමත් සමඟ බැංකුකරු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාවය **අවසන් වේ (terminates)** . නමුත් **රහස්‍යභාවයේ යුතුකම (duty of secrecy)** අවසන් වීමෙන් පසුවත් පවතී. වසා දැමූ ගිණුමක් **නැවත විවෘත කළ නොහැක (cannot be re-opened)** ; අවශ්‍ය නම් අලුත් ගිණුමක් විවෘත කළ යුතුය. **Wilson v. Midland Bank** සහ **Bank of Boroda v. ASAA Mohamed** නඩු මගින් ගිණුම් වසා දැමීම පිළිබඳ මූලධර්ම තහවුරු කරන ලදී.

3.7.4 පොලී ලැබීමේ අයිතිය (Right to Receive Interest)

- තැන්පත් ගිණුම් (ඉතිරිකිරීම් ගිණුම් - savings accounts, ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් - fixed deposit accounts, NRFC, RFC ආදිය) සඳහා ගනුදෙනුකරුවන්ට **පොලී (interest)** ලැබේ. පොලී අනුපාත (interest rates) වෙළඳපල තත්ත්වයන් අනුව වෙනස් විය හැක (fluctuate).

- විශේෂ පොලී අනුපාතයක් (special rate) එකඟ වී ඇත්නම් (උදා: ස්ථාවර තැන්පතු ගිවිසුමක), බැංකුවට එම අනුපාතය **ඒකපාර්ශ්විකව (unilaterally)** වෙනස් කළ නොහැක. ස්ථාවර තැන්පතු ගිවිසුමක් (fixed deposit contract) එහි කල් පිරෙන දිනයට (maturity date) පෙර, දෙපාර්ශ්වයේ එකඟතාවයකින් තොරව අවසන් කළ නොහැක.

- **Foley v. Hill** නඩුවේදී සඳහන් කළ පරිදි, ගනුදෙනුකරු බැංකුවට ගෙවිය යුත්තේ තැන්පත් කළ මුදලට **සමාන මුදලක් (equivalent amount)** පමණක් මිස, එම මුදලම නොවේ.

3.7.5 චෙක්පත් ඇඳීමේ අයිතිය (Right to Draw Cheques)

- **වත්මන් ගිණුම් (Current Accounts):** වත්මන් ගිණුම් දරන්නන්ට (current account holders) චෙක්පත් නිකුත් කිරීමේ (issue cheques) **ව්‍යංග අයිතියක් (implied right)** ඇත. ගිණුමේ ඇති ණය ශේෂයේ (credit balance) සීමාව තුළ චෙක්පත් ගෙවීමට බැංකුවට ව්‍යංග යුතුකමක් (implied duty) ඇත.

- **Joachimson v. Swiss Bank Corporation (1922)** නඩුවේදී පහත සඳහන් මූලධර්ම ස්ථාපිත කරන ලදී.
    - ගනුදෙනුකරු බැංකුවෙන් මුදල් ආපසු ඉල්ලීමක් (demand) කළ යුතුය.
    - එම ඉල්ලීම කළ යුත්තේ ගිණුම පවත්වාගෙන යන බැංකු ශාඛාවටම (the same branch where the account is kept) සහ වැඩ කරන වේලාවන්හිදී (during working hours) ය.

3.8 ගනුදෙනුකරුගේ යුතුකම් (Customer's Duties)

ගනුදෙනුකරුට ද බැංකුව කෙරෙහි ඇතැම් යුතුකම් ඇත.

3.8.1 සාධාරණ සැලකිල්ලේ යුතුකම (Duty of Reasonable Care)

ලිඛිත උපදෙස් (written orders) සහ නියෝග (instructions) ලබා දීමේදී **සාධාරණ සැලකිල්ලක් (reasonable care)** දැක්වීමට ගනුදෙනුකරුට ව්‍යංග යුතුකමක් (implied duty) ඇත. මෙම යුතුකමේ අරමුණ, බැංකුව **නොමඟ යැවීම (not to mislead the bank)** සහ **ව්‍යාජ ලෙස සකස් කිරීම (forgery)** පහසු කිරීම වැළැක්වීමයි. **London Joint Stock Bank v. Macmillan and Arthur (1918)** නඩුවේදී, ගනුදෙනුකරු

චෙක්පතක් ඇඳීමේදී (drawing a cheque) ව්‍යාජ ලෙස සකස් කිරීමක් හෝ වෙනස් කිරීමක් (alteration) වැළැක්වීමට සාධාරණ සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතු බව තීන්දු කරන ලදී. උදාහරණයක් ලෙස, චෙක්පතේ මුදල වචනයෙන් සහ ඉල්ක්කමෙන් පැහැදිලිව සඳහන් කිරීම, අත්සන ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම ආදිය.

3.8.2 ව්‍යාජ ලෙස සකස් කිරීම් හෙළි කිරීමේ යුතුකම (Duty to Disclose Forgeries)

තම චෙක්පත් හෝ ගිණුමට අදාළ කිසිදු **ව්‍යාජ ක්‍රියාවක් (forgery)** සොයා ගත් **වහාම (immediately)** බැංකුවට **දැනුම් දීමට (inform)** ගනුදෙනුකරුට ව්‍යංග යුතුකමක් (implied duty) ඇත. මෙයින් බැංකුවට වැළැක්වීමේ පියවර (preventive action) ගැනීමට, තවදුරටත් පාඩු සිදුවීම වැළැක්වීමට, සහ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට හැකි වේ. මෙම යුතුකම ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වීම, පසුව සිදුවන පාඩු සඳහා ගනුදෙනුකරු වගකිව යුතු වීමට හේතු විය හැක.

3.9 බැංකුකරු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාවයේ අවසානය (Termination of Banker-Customer Relationship)

3.9.1 අවසන් වීමේ ක්‍රම (Modes of Termination)

බැංකුකරු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාවය පහත සඳහන් ආකාරවලින් අවසන් විය හැක.

1. **ගනුදෙනුකරුගේ මරණය (Death of the Customer):** ගනුදෙනුකරු මිය ගිය විට සම්බන්ධතාවය **ස්වයංක්‍රීයව (automatically)** අවසන් වේ. බැංකුව තවදුරටත් කිසිදු ගනුදෙනුවක් සිදු නොකළ යුතුය. ගිණුමේ ඇති මුදල් ගෙවිය යුත්තේ මියගිය පුද්ගලයාගේ **නීත්‍යානුකූල නියෝජිතයන්ට (legal representatives)** (උදා: උරුමක්කාරයන්, විධායක නිලධාරියා - executor, පරිපාලක - administrator) ය.

2. **ගනුදෙනුකරුගේ බංකොලොත් භාවය (Insolvency of the Customer):** ගනුදෙනුකරු පුද්ගලයෙකු නම් ඔහු **බංකොලොත් භාවයට (bankruptcy)** පත් වූ විට, හෝ සමාගමක් නම් **දියකර හැරීමට (liquidation/winding up)** ලක් වූ විට, සම්බන්ධතාවය අවසන් වේ. බැංකුව ගනුදෙනු කළ යුත්තේ බංකොලොත් භාරකරු (trustee in bankruptcy) හෝ දියකර හැරීමේ භාරකරු (liquidator) සමඟය.

3. **ගනුදෙනුකරුගේ මානසික අසමත්භාවය (Mental Incapacity of the Customer):** ගනුදෙනුකරුට තම කටයුතු කළමනාකරණය කිරීමට මානසික හැකියාවක් (mental capacity) නොමැති වුවහොත්, සම්බන්ධතාවය අවසන් වේ. ගනුදෙනුකරු වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමට **භාරකරුවෙකු (curator/guardian)** පත් කරන තෙක් බැංකුව බලා සිටිය යුතුය.

4. **සමාගම් ගනුදෙනුකරුවෙකුගේ දියකර හැරීම (Liquidation of the Company):** ඉහත 2 හි සඳහන් කළ පරිදි.

5. **ගනුදෙනුකරු විසින් ස්වේච්ඡාවෙන් ගිණුම වසා දැමීම (Voluntary Termination by Customer):** ඉහත 3.7.3 හි සඳහන් කළ පරිදි.

6. **බැංකුව විසින් ගිණුම වසා දැමීම (Termination by Bank):** බැංකුවට ද ගිණුමක් වසා දැමීමට අයිතියක් ඇත. නමුත් ඒ සඳහා ගනුදෙනුකරුට **සාධාරණ දැනුම් දීමක් (reasonable notice)** කළ යුතුය. "සාධාරණ" යනු කුමක්ද යන්න තීරණය වන්නේ ගිණුමේ ක්‍රියාකාරකම් සහ තත්ත්වය අනුවය.

7. **කොන්ත්‍රාත්තුව සම්පූර්ණ වීම (Completion of Contract):** නිශ්චිත කාල සීමාවක් සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා (උදා: ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් - fixed deposits, ආරක්ෂිත තැන්පතු කුලී ගිවිසුම්), එම කාල සීමාව අවසානයේදී සම්බන්ධතාවය ස්වයංක්‍රීයව අවසන් වේ. දෙපාර්ශ්වයේ එකඟතාවයකින් තොරව නියමිත දිනයට පෙර අවසන් කළ නොහැක.

3.9.2 බැංකුවේ අවසන් කිරීමේ අයිතිය සහ දැනුම් දීමේ කාලය (Bank's Right to Terminate and Notice Period)

බැංකුවට ගිණුමක් වසා දැමීමට අවශ්‍ය නම්, ගනුදෙනුකරුට **සාධාරණ දැනුම් දීමක් (reasonable notice)** කළ යුතුය. සාධාරණ දැනුම් දීමේ කාලය තීරණය වන්නේ ගනුදෙනුකරු සහ බැංකුව අතර පැවති සම්බන්ධතාවයේ ස්වභාවය, ගිණුමේ ක්‍රියාකාරකම්, සහ ගනුදෙනුකරුට නව බැංකු සැලැස්මක් සකස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය කාලය වැනි සාධක මතය. **Prosperity Ltd. v. Lloyds Bank Ltd.** නඩුවේදී, ගිණුම සමඟ කටයුතු කළ ආකාරය (course of dealing) සලකා බලා **සාධාරණ දැනුම් දීමකින් (reasonable notice)** පසුව පමණක් ගිණුම වසා දැමිය හැකි බව තීන්දු විය.

3.9.3 අවසන් වීමේ බලපෑම් (Effects of Termination)

- බැංකුකරු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාවය අවසන් වේ.
- **රහස්‍යභාවය පිළිබඳ යුතුකම (duty of secrecy)** සම්බන්ධතාවය අවසන් වීමෙන් පසුවත් දිගටම පවතී.
- ගිණුම වසා දැමීමට පෙර සිදු වූ **අනවසර ගනුදෙනු (unauthorized debits)** සම්බන්ධයෙන් ගනුදෙනුකරුගේ හිමිකම් (claims) වලංගු වේ. ගිණුම වසා දැමුවත්, එම හිමිකම් පෑමට ගනුදෙනුකරුට අයිතියක් ඇත.

3.10 නාමනය කිරීමේ පහසුකම් (Nomination Facilities)

3.10.1 නීතිමය පදනම (Legal Basis)

සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ (Civil Procedure Code) 544 වන වගන්තියට අනුව, **වයස අවුරුදු 16** ට **වැඩි** ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට තම මරණයෙන් පසු මුදල් හෝ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා **නාමනය කරන්නෙකු (nominee)** පත් කළ හැක. මෙය විශේෂයෙන්ම බැංකු තැන්පතු (bank deposits), භාණ්ඩාගාර බිල්පත් (treasury bills), බැඳුම්කර (bonds), සහ ආරක්ෂිත තැන්පතු ලොකර් (safe deposit lockers) සඳහා අදාළ වේ.

3.10.2 නාමනය කිරීමේ අර්ථ දැක්වීම (Definition of Nomination)

නාමනය (nomination) යනු, තැන්පත් ගිණුම් හිමියෙකුට (deposit account holder) හෝ ආරක්ෂිත තැන්පතු ලොකර් හිමියෙකුට (safe deposit locker holder), තම මරණයෙන් පසු ගිණුමේ ඇති මුදල් හෝ ලොකරයේ ඇති භාණ්ඩ (contents) **හිමිකම් පෑ හැකි (claim)** පුද්ගලයෙකු නම් කිරීමට ඇති පහසුකමයි. මෙය උරුමක්කාරයන් (heirs) සොයා ගැනීමේ කරදරයකින් තොරව, මියගිය පුද්ගලයාගේ මුදල් ඉක්මනින් නම් කරන ලද පුද්ගලයාට ලබා දීමට ඉඩ සලසයි.

3.10.3 නාමනය කිරීමේ බලපෑම (Effect of Nomination)

- නාමනය කළ පුද්ගලයාට (nominee) මුදල් හෝ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ **අයිතිය (entitled)** ඇත.
- නාමනය කළ පුද්ගලයා බැංකුවට තම **අනන්‍යතාවය ඔප්පු කළ යුතුය (must prove identity)** .
- බැංකුව ගෙවිය යුත්තේ නාමනය කළ පුද්ගලයාට මිස, මියගිය පුද්ගලයාගේ **නීත්‍යානුකූල උරුමක්කාරයන්ට (legal heirs)** නොවේ. උරුමක්කාරයන් වෙනත් අය වුවද, බැංකුව නාමනය කළ පුද්ගලයාට ගෙවීමෙන් නිදහස් වේ.

- නාමනය කිරීම, ගිණුම් හිමියා විසින් සකස් කරන ලද **අන්තිම කැමති පත්‍රයේ (last will)** ඇති ප්‍රතිවිරුද්ධ විධිවිධානයකට වඩා (any contrary provision) **උත්තරීතර (overrides)** වේ. එනම්, කැමති පත්‍රයේ සඳහන් කළත්, බැංකුව ගෙවිය යුත්තේ නාමනය කළ පුද්ගලයාටයි.

3.10.4 නාමනය කිරීම අවලංගු කිරීම (Cancellation of Nomination)

නාමනය පහත සඳහන් ආකාරවලින් අවලංගු කළ හැක.

1. ගිණුම් හිමියාගේ **ලිඛිත අවලංගු කිරීමකින් (written cancellation)** .
2. ගිණුම් හිමියා විසින් **වෙනත් නාමනය කරන්නෙකු (another nominee)** පත් කිරීමෙන් (පෙර නාමනය ස්වයංක්‍රීයව අවලංගු වේ).
3. ගිණුම් හිමියාගේ මරණයට පෙර නාමනය කළ පුද්ගලයා **මිය යාමෙන් (death of the nominee)** .

3.10.5 විශේෂ නීති (Special Rules)

- **හවුල් ගිණුමක (joint account)** එක් ගිණුම් හිමියෙකු මිය ගියහොත්, නාමනය **ස්වයංක්‍රීයව අවලංගු වේ (automatically becomes invalid)** . ඉතිරි ගිණුම් හිමියන්ට අවශ්‍ය නම් නව නාමනයක් කළ හැක.
- නාමනය **අවලංගු කරන තුරු** බල පවත්වයි.
- නාමනය **අන්තිම කැමති පත්‍රයකට වඩා උත්තරීතර** වේ.
- **වත්මන් ගිණුම් (current accounts)** හැර අනෙකුත් සියලුම මුදල් සහ අරමුදල් සඳහා නාමනය කළ හැක. උදා: ඉතිරිකිරීම් ගිණුම් (savings accounts), ස්ථාවර තැන්පතු (fixed deposits), භාණ්ඩාගාර බිල්පත් (treasury bills), භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර (treasury bonds), ආරක්ෂිත තැන්පතු ලොකර් (safe deposit lockers).
- **ප්‍රශ්නය:** නාමනය කළ පුද්ගලයාට ගනුදෙනුකරු ජීවත්ව සිටියදී ගිණුම ක්‍රියාත්මක කළ හැකිද? **නැත.** නාමනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගනුදෙනුකරුගේ **මරණයෙන් පසුව (upon death)** පමණි.

3.11 විශේෂ ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතා (Special Customer Relationships)

3.11.1 බෞද්ධ භික්ෂූන්ගේ ගිණුම් (Accounts of Buddhist Monks)

බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේදී සහ පවත්වාගෙන යාමේදී පහත සඳහන් විශේෂ කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

- භික්ෂුවකගේ **කොන්ත්‍රාත් හැකියාව (capacity to contract)** සීමා සහිත විය හැක. විහාරස්ථානය වෙනුවෙන් ගනුදෙනු කිරීමේදී ඔහු භාරකරුවෙකු (trustee) ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- **විහාර දේපළ (temple properties)** සහ **පුද්ගලික දේපළ (personal properties)** පැහැදිලිව **වෙන්කර හඳුනා ගත යුතුය (must be distinguished)** .
- **සංඝික දේපළ (Sangika properties)** (විහාරයට පූජා කළ දේපළ) සඳහා විශේෂ ආරක්ෂාවක් (special protection) ඇත. මෙම දේපළ පුද්ගලිකව අයත් කර ගත නොහැක.
- ඇතැම් ගනුදෙනු සඳහා (උදා: විහාර දේපළ විකිණීම, බදු දීම) **බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් (Commissioner of Buddhist Affairs)** ගේ අවසරය අවශ්‍ය වේ.

3.11.2 පාරිභෝගික ආරක්ෂාව (Consumer Protection)

- **මූල්‍ය ඔම්බුඩ්ස්මන් යෝජනා ක්‍රමය (Financial Ombudsman Scheme):** බැංකු සේවා පිළිබඳ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පැමිණිලි (complaints) විභාග කර විසඳීම සඳහා ස්වාධීන (independent) සහ නොමිලේ (free) සේවාවක් සපයයි. අධිකරණයට යාමට පෙර මෙම ක්‍රමය භාවිතා කළ හැක.
- **පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (Consumer Affairs Authority):** අයුක්ති සහගත වෙළඳ පිළිවෙත් (unfair trading practices), වැරදි ප්‍රචාරණ (misleading advertisements) ආදිය සම්බන්ධ පැමිණිලි විභාග කර නියාමනය කරයි.

3.11.3 පාරිභෝගික ප්‍රඥප්තිය (Customer Charter)

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (Central Bank of Sri Lanka) විසින් බලපත්‍රලාභී බැංකු (licensed banks) සඳහා **පාරිභෝගික ප්‍රඥප්තියක් (Customer Charter)** නිකුත් කර ඇත. මෙම ප්‍රඥප්තිය,

- **අවම සේවා ප්‍රමිතීන් (minimum service standards)** නියම කරයි.
- ගනුදෙනුකරුගේ **අයිතිවාසිකම් (rights)** නිර්වචනය කරයි.
- **පැමිණිලි හැසිරවීමේ ක්‍රියා පටිපාටි (complaint handling procedures)** ස්ථාපිත කරයි.
- **විනිවිදභාවය (transparency)** සහ **සාධාරණත්වය (fairness)** ප්‍රවර්ධනය කරයි.
  බැංකු මෙම ප්‍රඥප්තියට අනුකූල විය යුතු අතර, එහි සඳහන් ප්‍රමිතීන් පිළිපැදීමට බැඳී සිටී.

පරිච්ඡේදය 04: කොන්ත්‍රාත් නීතිය (Law of Contract)

4.1 හැඳින්වීම

කොන්ත්‍රාත් නීතිය (Law of Contract) බැංකු සහ මූල්‍ය ගනුදෙනු (financial transactions) සඳහා **මූලික (fundamental)** වේ. බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ණයක් ලබා ගැනීම, ඇපකරයක් (guarantee) ලබා දීම, චෙක්පත් නිකුත් කිරීම වැනි සෑම බැංකු සම්බන්ධතාවයක්ම පාහේ පදනම් වී ඇත්තේ **කොන්ත්‍රාත්තුවක් (contract)** මත, එය පැහැදිලිව (express) හෝ ව්‍යංගව (implied) වේවා. එබැවින් කොන්ත්‍රාත් නීතියේ මූලධර්ම අවබෝධ කර ගැනීම බැංකුකරුවන්ට අත්‍යවශ්‍ය වේ.

4.2 එකඟතාව (Agreement) සහ කොන්ත්‍රාත්තුව (Contract) අතර වෙනස

- **එකඟතාව (Agreement) යනු කුමක්ද?** එකඟතාව යනු පාර්ශ්ව දෙකක් හෝ කිහිපයක් අතර ඇති කර ගන්නා **ඕනෑම අවබෝධයක් (understanding)** හෝ සැලැස්මක් (arrangement) වේ. එය විධිමත් (formal) හෝ අවිධිමත් (informal), ලිඛිත (written) හෝ වාචික (oral) විය හැක. උදාහරණයක් ලෙස, මිතුරන් දෙදෙනෙකු චිත්‍රපටයක් බැලීමට යාමට එකඟ වීම.
- **කොන්ත්‍රාත්තුව (Contract) යනු කුමක්ද?** කොන්ත්‍රාත්තුව යනු **නීත්‍යානුකූලව බැඳීම් සහගත (legally binding)** වන සහ අධිකරණයකදී බලාත්මක කළ හැකි **(enforceable in a court of law)** විශේෂිත ආකාරයේ එකඟතාවකි.
- **ප්‍රධාන වෙනස (Key Distinction): සෑම කොන්ත්‍රාත්තුවක්ම එකඟතාවක් වුවද, සෑම එකඟතාවයක්ම කොන්ත්‍රාත්තුවක් නොවේ.** එකඟතාවයක් කොන්ත්‍රාත්තුවක් වීමට නම් යම් යම් නීතිමය අවශ්‍යතා (legal requirements) සපුරාලිය යුතුය. උදාහරණ ලෙස,

- **ගෘහස්ථ එකඟතා (Domestic arrangements):** කලත්‍රයන් අතර ගෘහස්ථ වියදම් බෙදා ගැනීම පිළිබඳ එකඟතාව.
- **සමාජීය එකඟතා (Social agreements):** මිතුරන් අතර දිවා ආහාරය සඳහා හමුවීමට එකඟ වීම.
  මෙම එකඟතා නීත්‍යානුකූලව බැඳීම් සහගත කිරීමට අභිප්‍රායක් (intention to create legal relations) නොමැති බැවින් ඒවා කොන්ත්‍රාත්තු නොවේ.

4.3 වලංගු කොන්ත්‍රාත්තුවක අත්‍යවශ්‍ය අංග (Essential Elements of a Valid Contract)

කොන්ත්‍රාත්තුවක් **වලංගු (valid)** සහ **බලාත්මක කළ හැකි (enforceable)** වීමට පහත සඳහන් අංග (elements) අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුය.

1. **ඉල්ලීම (Offer)**
2. **පිළිගැනීම (Acceptance)**
3. **නීත්‍යානුකූල සබඳතා ඇති කර ගැනීමේ අභිප්‍රාය (Intention to create legal relations)**
4. **ප්‍රතිඵල (Consideration)**
5. **කොන්ත්‍රාත් හැකියාව (Capacity to contract)**
6. **අරමුණේ නීත්‍යානුකූලභාවය (Legality of object)**
7. **සැබෑ කැමැත්ත (True consent)**
8. **නියමිත ආකෘතිය (Form of contract)** (ඇතැම් කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා පමණි)

4.4 ඉල්ලීම (Offer)

4.4.1 ඉල්ලීමේ අර්ථ දැක්වීම (Definition of Offer)

ඉල්ලීමක් (offer) යනු, එක් පුද්ගලයෙකු (ඉල්ලීම් කරන්නා - offeror) තවත් පුද්ගලයෙකුට (ඉල්ලීම් ලබන්නා - offeree) **නිශ්චිත කොන්දේසි (specified terms)** මත කොන්ත්‍රාත්තුවකට එළඹීමට ඇති කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන යෝජනාවක් (proposal) වේ. එය **ඉල්ලීම් ලබන්නා විසින් පිළිගත් වහාම (as soon as accepted)** බැඳීම් සහගත වීමේ අභිප්‍රායෙන් (intention) යුක්ත විය යුතුය.

4.4.2 ඉල්ලීමක් ලබා ගත හැකි අය (Who May Receive an Offer)

ඉල්ලීමක් පහත සඳහන් අයට කළ හැක.

- **නිශ්චිත පුද්ගලයෙකුට (a particular person).**
- **පුද්ගල සමූහයකට (a group of persons).**
- **සමස්ත ලෝකයටම (the world at large).**

Carill v. Carbolic Smoke Ball Co. (1893) නඩුව මීට හොඳ උදාහරණයකි. සමාගමක් විසින් පුවත්පත් දැන්වීමක් මගින්, තම ස්මෝක් බෝලය (smoke ball) නිෂ්පාදිතය නියම ක්‍රමයට භාවිතා කර ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා (influenza) රෝගය වැළඳී ගත් ඕනෑම කෙනෙකුට පවුම් 100 ක් (වන්දි වශයෙන්) ගෙවන බවට ප්‍රකාශ කළේය. Mrs. Carill එම නිෂ්පාදිතය මිලදී ගෙන උපදෙස් පරිදි භාවිතා කළ නමුත් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වැළඳී ගත්තේය. ඇය ත්‍යාගය ඉල්ලා සිටියාය. සමාගම එය ප්‍රතික්ෂේප කළේය. අධිකරණය තීන්දු කළේ, මෙම දැන්වීම **ලෝකයටම කළ ඉල්ලීමක් (offer to the world at large)** බවත්, Mrs. Carill එම ඉල්ලීමේ

කොන්දේසි (conditions) **පිළිපැදීමෙන් (by complying with the conditions)** එම ඉල්ලීම **පිළිගෙන (accepted)** ඇති බවත්, එබැවින් ඇයට ත්‍යාගය හිමි බවත්ය.

4.4.3 වලංගු ඉල්ලීමක අවශ්‍යතා **(Requirements of a Valid Offer)**

1. **පැහැදිලි සහ නිශ්චිත (Clear and Definite):** ඉල්ලීමේ කොන්දේසි (terms) **පැහැදිලි (clear)** සහ **නිශ්චිත (certain)** විය යුතුය. අපැහැදිලි (vague) ප්‍රකාශ ඉල්ලීම් ලෙස නොසැලකේ. උදාහරණයක් ලෙස, "මම මගේ එක් කාර් එකක් රුපියල් 500,000 කට පමණ විකුණන්න පුළුවන්" යනු ඉල්ලීමක් ලෙස සැලකීමට තරම් නිශ්චිත නැත.

2. **බැඳීමට අභිප්‍රාය (Intention to be Bound):** ඉල්ලීම් කරන්නා (offeror) ඉල්ලීම පිළිගත් විට එමගින් **නීත්‍යානුකූලව බැඳීමට (legally bound)** අභිප්‍රාය (intention) පෑ යුතුය. හුදු අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කිරීම් (mere statements of intention) හෝ ප්‍රචාරක ප්‍රකාශ (puffs) ඉල්ලීම් නොවේ.

3. **ඉල්ලීම් ලබන්නාට දන්වා සිටිය යුතුය (Communication to Offeree):** ඉල්ලීම ඉල්ලීම් ලබන්නාට **දන්වා (communicated)** තිබිය යුතුය. යමෙකු නොදන්නා ඉල්ලීමක් පිළිගත නොහැක. **R v. Clarke (1927)** නඩුවේදී, රජයක් ඝාතකයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට තොරතුරු (information) දෙන ඕනෑම කෙනෙකුට ත්‍යාගයක් (reward) ප්‍රකාශයට පත් කළේය. Clarke එම තොරතුරු ලබා දුන්නේ ත්‍යාගය ගැන **නොදැනුවත්ව (unaware)** විය. අධිකරණය තීන්දු කළේ, ඔහු නොදන්නා ඉල්ලීමක් පිළිගත නොහැකි බැවින්, ඔහුට ත්‍යාගය හිමි නොවන බවයි.

4. **පිළිගැනීමේදී බලාත්මකව තිබිය යුතුය (Must be in Force When Accepted):** ඉල්ලීම **පිළිගැනීමේ මොහොතේදී (at the time of acceptance)** තවමත් **බලාත්මකව (open)** තිබිය යුතුය. ඉල්ලීම **අවසන් වී (terminated)** ඇත්නම්, පසුව කරන පිළිගැනීම අවලංගු (invalid) වේ.

4.4.4 ඉල්ලීම සහ ඉල්ලීමට ආරාධනා කිරීම (Invitation to Treat) අතර වෙනස

ඉල්ලීමට ආරාධනා කිරීම (invitation to treat) යනු **ඉල්ලීමක් (offer)** නොවේ. එය අන් අයට **ඉල්ලීම් කිරීමට (make offers)** කරන **ආරාධනාවක් (invitation)** වේ. ඉල්ලීමට ආරාධනා කිරීමක් පිළිගත නොහැක. ඒ වෙනුවට, එයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ලැබෙන ඉල්ලීම් (offers) පිළිගැනීමෙන් හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් කොන්ත්‍රාත්තුව ඇති වේ. උදාහරණ:

1. **සාප්පු ප්‍රදර්ශන (Shop Displays): Pharmaceutical Society of Great Britain v. Boots Cash Chemists (1952)** නඩුවේදී, සිල්ලර වෙළඳසැලක (self-service store) රාක්කවල මිල ටැග් (price tags) සහිතව තැබූ භාණ්ඩ (goods) **ඉල්ලීම් නොව (not offers)** , **ඉල්ලීමට ආරාධනා (invitations to treat)** බව තීන්දු කරන ලදී. ගනුදෙනුකරු භාණ්ඩය රැගෙන ගොස් ගෙවීම් කවුන්ටරයට (checkout) ගෙන ඒමෙන් **ඉල්ලීමක් (offer)** කරයි. වෙළඳසැලේ හිමිකරුට (checkout operator) එම ඉල්ලීම **පිළිගැනීමට (accept)** හෝ **ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට (reject)** (උදා: භාණ්ඩය නරක් වී ඇත්නම්) හැකිය.

2. **දැන්වීම් (Advertisements):** පුවත්පත්, රූපවාහිනී, පෝස්ටර් ආදියෙහි පළ කරන දැන්වීම් සාමාන්‍යයෙන් **ඉල්ලීමට ආරාධනා (invitations to treat)** ලෙස සලකනු ලැබේ. ඒවා මහජනතාවට කරනු ලබන ආරාධනාවක් වන අතර, ඒවාට ප්‍රතිචාර වශයෙන් මහජනතාව විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීම් (orders) පිළිගැනීමට හෝ නොපිළිගැනීමට වෙළෙන්දාට අයිතියක් ඇත.

3. **ලංසු ඇඳීමේ දැන්වීම් (Tender Notices): Spencer v. Harding (1870)** නඩුවේදී, ලංසු ඇඳීමට (tender) ආරාධනා කිරීමක් (invitation to tender) සාමාන්‍යයෙන් **ඉල්ලීමක් (offer)** නොවන බව තීන්දු කරන ලදී. එය අනාගත ලංසුකරුවන්ට (potential bidders) ඉල්ලීම් (offers) කිරීමට කරන ආරාධනාවකි. ලංසුකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු (bids) ඉල්ලීම් (offers) වේ. ආරාධනා

කරන්නාට (බොහෝ විට රජයේ ආයතනයක්) එම ඉල්ලීම් (bids) පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හැකිය. කෙසේ නමුත්, ලංසු ඇඳීමේ දැන්වීමේ "ඉහළම ලංසුව පිළිගනු ලැබේ" (highest tender will be accepted) වැනි වචන තිබේ නම්, එය ඉල්ලීමක් (offer) ලෙස සැලකිය හැක.

4. **වෙන්දේසි (Auctions):** වෙන්දේසියකදී, ලංසුකරුවෙකු විසින් කරනු ලබන **ලංසුව (bid) ඉල්ලීම (offer)** වේ. වෙන්දේසිකරු (auctioneer) විසින් මිටිය වැදීම (fall of the hammer) **පිළිගැනීම (acceptance)** වන අතර, එම මොහොතේදී කොන්ත්‍රාත්තුව ඇති වේ. ලංසුකරුට පිළිගැනීමට පෙර තම ලංසුව ඉවත් කර ගත හැක (withdraw).

5. **කොටස් අපේක්ෂා පත්‍ර (Share Prospectuses):** සමාගමක් විසින් නිකුත් කරනු ලබන කොටස් අපේක්ෂා පත්‍රයක් (prospectus) **ඉල්ලීමට ආරාධනාවක් (invitation to treat)** වේ. ආයෝජකයින් (investors) විසින් කොටස් සඳහා දායකත්වය (subscribe) දැක්වීමට කරනු ලබන ඉල්ලීම් (applications) **ඉල්ලීම් (offers)** වේ. සමාගමට මෙම ඉල්ලීම් පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට (ප්‍රමාණවත් ඉල්ලුමක් නොමැති නම්) හැකිය.

6. **තොරතුරු ඉල්ලීම (Request for Information): Harvey v. Facey (1893)** නඩුවේදී, ටෙලිග්‍රාමයක් මගින් "ඔබ Bumper Hall Pen විකුණනවාද? අඩුම මුදල් මිල (lowest cash price) ටෙලිග්‍රාෆ් කරන්න" යනුවෙන් ඇසීම **තොරතුරු ඉල්ලීමක් (request for information)** මිස ඉල්ලීමක් (offer) නොවන බව තීන්දු කරන ලදී. ඊට ලැබුණු පිළිතුර "පවුම් 900 යි" යන්න ද **තොරතුරක් (information)** මිස ඉල්ලීමක් (offer) නොවේ. ඉන්පසු Harvey විසින් කළ "අපි පවුම් 900 ට මිලදී ගැනීමට එකඟයි" යන ප්‍රකාශය **ඉල්ලීමක් (offer)** වන අතර, එය Facey විසින් පිළිගත යුතුව තිබුණි.

4.5 ඉල්ලීමක් අවසන් වීම (Termination of Offer)

ඉල්ලීමක් (offer) පහත සඳහන් ආකාරවලින් අවසන් විය හැක (terminated).

- **මරණය (Death):**
    - ඉල්ලීම් ලබන්නා (offeree) පිළිගැනීමට පෙර මිය ගියහොත්, ඉල්ලීම **අවසන් වේ (terminates)** .
    - ඉල්ලීම් කරන්නා (offeror) පිළිගැනීමට පෙර මිය ගියහොත්, ඉල්ලීම **අවසන් වේ (terminates)** , නමුත් පිළිගැනීම පිළිබඳව ඉල්ලීම් කරන්නාගේ නියෝජිතයන්ට (උරුමක්කාරයන්) දැනුම් දී තිබේ නම් හැර.
- **කොන්දේසියක් සිදුවීම (Occurrence of a Condition):** ඉල්ලීමට අමුණා ඇති (attached) කොන්දේසියක් (condition) සිදු වුවහොත් (උදා: "මෙම ඉල්ලීම ලබන සිකුරාදා වන තුරු වලංගු වේ").
- **ප්‍රතික්ෂේප කිරීම (Rejection):** ඉල්ලීම් ලබන්නා (offeree) විසින් ඉල්ලීම **ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් (rejects)** , එය අවසන් වේ.
- **ප්‍රති-ඉල්ලීම (Counter-Offer): ප්‍රති-ඉල්ලීමක් (counter-offer)** යනු, ඉල්ලීම් ලබන්නා විසින් මුල් ඉල්ලීමේ (original offer) කොන්දේසි **වෙනස් කර (varies)** නව කොන්දේසි සහිතව කරනු ලබන ඉල්ලීමකි. ප්‍රති-ඉල්ලීමක් කිරීම මුල් ඉල්ලීම **ව්‍යංගයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් (implied rejection)** ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය මුල් ඉල්ලීම අවසන් කරයි. **Hyde v. Wrench (1840)** නඩුවේදී, Wrench විසින් ඉඩමක් පවුම් 1000 කට විකිණීමට Hyde ට ඉල්ලීමක් කළේය. Hyde ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් පවුම් 950 ක් ගෙවීමට යෝජනා කළේය (counter-offer). Wrench එය ප්‍රතික්ෂේප කළේය. පසුව Hyde පවුම් 1000 ට මිලදී ගැනීමට ඉදිරිපත් විය. අධිකරණය තීන්දු කළේ,

Hyde ගේ පවුම් 950 ක යෝජනාව (counter-offer) මුල් ඉල්ලීම (පවුම් 1000) **අවසන් කර (destroyed)** ඇති බවත්, එබැවින් එය තවදුරටත් පිළිගැනීමට නොහැකි බවත්ය.

- **තොරතුරු ඉල්ලීමක් (mere request for information)** ප්‍රති-ඉල්ලීමක් නොවේ. උදා: "ඔබ පවුම් 950 ක් පිළිගන්නවාද?" යනු තොරතුරු ඉල්ලීමක් වන අතර, එය මුල් ඉල්ලීම අවසන් නොකරයි.

- **කාලය ඉකුත්වීම (Lapse of Time):** ඉල්ලීමක් නිශ්චිත කාල සීමාවක් (specified time) සඳහා කර ඇත්නම්, එම කාලය **ඉක්මවා ගියහොත් (lapses)** ඉල්ලීම අවසන් වේ. නිශ්චිත කාලයක් නියම කර නොමැති නම්, **සාධාරණ කාලයක් (reasonable time)** ගත වීමෙන් පසු ඉල්ලීම අවසන් වේ. සාධාරණ කාලය යනු කුමක්ද යන්න තීරණය වන්නේ ගනුදෙනුවේ ස්වභාවය අනුවය.
- **ඉල්ලීම ඉවත් කර ගැනීම (Revocation):** ඉල්ලීම් කරන්නාට (offeror) තම ඉල්ලීම **ඉවත් කර ගැනීමට (revoke)** හෝ **ආපසු ගැනීමට (withdraw)** අයිතියක් ඇත. මෙය සිදු කළ හැක්කේ ඉල්ලීම් ලබන්නා (offeree) විසින් ඉල්ලීම **පිළිගැනීමට පෙර (before acceptance)** ඕනෑම වේලාවක ය. ඉවත් කර ගැනීම (revocation) **ඵලදායී වීමට (to be effective)** , එය ඉල්ලීම් ලබන්නාට **දන්වා සිටිය යුතුය (must be communicated to the offeree)** .

4.6 පිළිගැනීම (Acceptance)

4.6.1 පිළිගැනීමේ අර්ථ දැක්වීම (Definition of Acceptance)

පිළිගැනීම (acceptance) යනු, ඉල්ලීම් ලබන්නා (offeree) විසින් ඉල්ලීමේ (offer) **සියලුම කොන්දේසි (all the terms)** සඳහා **කොන්දේසි විරහිත (unconditional)** ලෙස කැමැත්ත පළ කිරීමයි. එය පාර්ශ්වයන් අතර **බැඳීම් සහගත එකඟතාවක් (binding agreement)** නිර්මාණය කරයි.

4.6.2 වලංගු පිළිගැනීමක අවශ්‍යතා (Requirements of Valid Acceptance)

1. **ඉල්ලීම බලාත්මකව තිබියදී සිදු කළ යුතුය (Made While the Offer is in Force):** පිළිගැනීම සිදු කළ යුත්තේ ඉල්ලීම **අවසන් වීමට පෙර (before the offer terminates)** ය. **Routledge v. Grant (1828)** නඩුවේදී, ඉල්ලීමක් ඉවත් කර ගැනීමෙන් (withdrawn) පසු එය පිළිගත නොහැකි බව තීන්දු විය.

2. **ඉල්ලීම් ලබන්නා විසින්ම සිදු කළ යුතුය (Made by the Offeree):** පිළිගැනීම සිදු කළ යුත්තේ ඉල්ලීම ලැබුණු පුද්ගලයා විසින්ම (offeree) හෝ ඔහුගේ **බලයලත් නියෝජිතයා (authorized agent)** විසිනි. **Powell v. Lee (1908)** නඩුවේදී, අනවසර (unauthorized) පුද්ගලයෙකුගේ පිළිගැනීම අවලංගු (invalid) බව තීන්දු විය.

3. **පැහැදිලි, නිරපේක්ෂ, සහ කොන්දේසි විරහිත (Clear, Absolute, and Unqualified):** පිළිගැනීම **පැහැදිලි (clear)** සහ **නිරපේක්ෂ (absolute)** විය යුතුය. එය ඉල්ලීමේ සියලු කොන්දේසි **කොන්දේසි විරහිතව (unqualified)** පිළිගැනීමක් විය යුතුය. ඉල්ලීමට කිසිදු **වෙනස් කිරීමක් (alteration)** හෝ **එකතු කිරීමක් (addition)** කළ නොහැක. එසේ කළහොත් එය පිළිගැනීමක් නොව **ප්‍රති-ඉල්ලීමක් (counter-offer)** ලෙස සැලකේ. (Hyde v. Wrench බලන්න).

4. **ඉල්ලීම් කරන්නාට දන්වා සිටිය යුතුය (Communicated to the Offeror):** පිළිගැනීම ඉල්ලීම් කරන්නාට (offeror) **දන්වා සිටිය යුතුය (must be communicated)** . එය **වාචිකව (orally)** , **ලිඛිතව (in writing)** , හෝ **හැසිරීමෙන් (by conduct)** සිදු කළ හැක. සාමාන්‍යයෙන් **නිශ්ශබ්දතාවය (silence)** පිළිගැනීමක් ලෙස නොසැලකේ. **Felthouse v. Bindley (1862)** නඩුවේදී, Felthouse තම බෑණනුවන්ට (nephew) අශ්වයෙකු මිලදී ගැනීමට යෝජනා කර, "මම තව දුරටත් ඔබෙන් අසා

නොමැති නම්, මම එම මිලට අශ්වයා මගේ යැයි සලකමි" (If I hear no more from you, I consider the horse mine at that price) යනුවෙන් ලිවීය. බැණනුවන් පිළිතුරු නොදුන් අතර, වෙන්දේසියකදී අශ්වයා අහම්බෙන් විකුණනු ලැබීය. Felthouse වෙන්දේසිකරුට (auctioneer) එරෙහිව නඩු පැවරීය. අධිකරණය තීන්දු කළේ, නිශ්ශබ්දතාවය (silence) පිළිගැනීමක් (acceptance) ලෙස සැලකිය නොහැකි බවත්, එබැවින් කොන්ත්‍රාත්තුවක් ඇති නොවූ බවත්ය.

4.6.3 පිළිගැනීමේ ආකෘතිය (Form of Acceptance)

ඉල්ලීම් කරන්නාට (offeror) පිළිගැනීම (acceptance) සඳහා ඕනෑම ආකාරයක් (form) නියම කළ හැක. උදාහරණයක් ලෙස, "ඔබ පිළිගන්නේ නම්, ලිපියක් තැපෑලෙන් යොමු කරන්න", "විද්‍යුත් තැපෑලෙන් (email) දන්වන්න", "මගේ කාර්යාලයට පැමිණ අත්සන් කරන්න" ආදී වශයෙන්. ඉල්ලීම් කරන්නා නියම කළ ආකාරයට පිළිගැනීම සිදු කළ යුතුය. එසේ නියම කර නොමැති නම්, ඕනෑම සාධාරණ ආකාරයකින් (any reasonable method) පිළිගැනීම සිදු කළ හැක.

4.7 නීත්‍යානුකූල සබඳතා ඇති කර ගැනීමේ අභිප්‍රාය (Intention to Create Legal Relations)

4.7.1 අවශ්‍යතාව (The Requirement)

එකඟතාවයක් (agreement) **නීත්‍යානුකූලව බලාත්මක කළ හැකි (legally enforceable)** වීමට නම්, පාර්ශ්වයන්ගේ අභිප්‍රාය (intention) එම එකඟතාවයෙන් **නීත්‍යානුකූලව බැඳීමට (to be legally bound)** ඇති බවට තිබිය යුතුය.

4.7.2 නීතිමය උපකල්පන (Legal Presumptions)

අධිකරණ විසින්, විවිධ ආකාරයේ එකඟතා සම්බන්ධයෙන් නීතිමය උපකල්පන (legal presumptions) දෙකක් ස්ථාපිත කර ඇත.

- **වාණිජ එකඟතා (Commercial Agreements):**
    - සියලුම **වාණිජ එකඟතා (commercial agreements)** සම්බන්ධයෙන්, පාර්ශ්වයන් **නීත්‍යානුකූල සබඳතා ඇති කර ගැනීමට අභිප්‍රාය කරන** බවට **(presume that the parties intend to create legal relations)** උපකල්පනය **(presumption)** කෙරේ.
    - මෙම උපකල්පනය (presumption) **ප්‍රතිවිරුද්ධ පැහැදිලි විධිවිධානයක් (express provision to the contrary)** මගින් ඉවත් කළ හැක (rebutted). උදාහරණයක් ලෙස, වාණිජ ගිවිසුමක (commercial contract) "මෙම ගිවිසුම නීත්‍යානුකූලව බැඳීම් සහගත නොවේ" (this agreement is not legally binding) යනුවෙන් පැහැදිලිව සඳහන් කළ හැක. **Frank Co. v. Crompton Bros (1925)** නඩුවේදී, වාණිජ ගනුදෙනුවක (business transaction) නීත්‍යානුකූල සබඳතා (legal relations) ඇති නොකරන බවට පැහැදිලි වගන්තියක් (express clause) තිබීම, වාණිජ උපකල්පනය (commercial presumption) ඉවත් කිරීමට (rebut) ප්‍රමාණවත් වූ බව තීන්දු කරන ලදී.
- **ගෘහස්ථ (Domestic) සහ සමාජීය (Social) එකඟතා:**
    - **ගෘහස්ථ (domestic)** (පවුල් සාමාජිකයන් අතර) සහ **සමාජීය (social)** (මිතුරන් අතර) එකඟතා සම්බන්ධයෙන්, පාර්ශ්වයන් **නීත්‍යානුකූල සබඳතා ඇති කර ගැනීමට අභිප්‍රාය නොකරන** බවට **(presume that the parties do NOT intend to create legal relations)** උපකල්පනය (presumption) කෙරේ.

- මෙම උපකල්පනය (presumption) **ප්‍රතිවිරුද්ධ අභිප්‍රාය පිළිබඳ සාක්ෂි (evidence of contrary intention)** මගින් ඉවත් කළ හැක (rebutted). උදාහරණයක් ලෙස, ලිඛිතව සකස් කරන ලද සහ නීත්‍යානුකූල බලපෑමක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් යුතුව සකස් කරන ලද ගිවිසුමක්.
- **Balfour v. Balfour (1919)** නඩුවේදී, ස්වාමිපුරුෂයා ලංකාවේ (Ceylon) සේවය කළේය. ඔහුගේ බිරිඳ වෛද්‍ය හේතු මත එංගලන්තයේ රැඳී සිටියාය. ස්වාමිපුරුෂයා ඇයට මසකට පවුම් 30 ක දීමනාවක් (allowance) ගෙවන බවට පොරොන්දු විය. පසුව ඔවුන් වෙන් වූ අතර, බිරිඳ මෙම පොරොන්දුව බලාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියාය. අධිකරණය තීන්දු කළේ, මෙය නීත්‍යානුකූල බලයක් (legal force) ඇති කිරීමට අදහස් නොකළ **ගෘහස්ථ එකඟතාවයක් (domestic agreement)** බවත්, එබැවින් එය බලාත්මක කළ නොහැකි බවත්ය.

4.8 ප්‍රතිඵල (Consideration)

4.8.1 අවශ්‍යතාව (The Requirement)

ප්‍රතිඵලය (consideration) යනු, ඉංග්‍රීසි නීතිය (English law) යටතේ **වලංගු කොන්ත්‍රාත්තුවක (valid contract)** අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි. රෝම-ලන්දේසි නීතිය (Roman-Dutch law) යටතේ ඊට සමාන සංකල්පය "**justa causa**" (හොඳ හේතුව - good reason) වේ. සරලව කිවහොත්, කොන්ත්‍රාත්තුවේ **දෙපාර්ශ්වයම (both parties)** එකිනෙකාට යමක් ලබා දිය යුතුය. එක් පාර්ශ්වයක් පමණක් යමක් ලබා දෙන (unilateral) එකඟතා කොන්ත්‍රාත්තු ලෙස නොසැලකේ (ඇතැම් ව්‍යතිරේක සහිතව).

4.8.2 ප්‍රතිඵලයේ අර්ථ දැක්වීම (Definition of Consideration)

Currie v. Misa (1875) නඩුවේදී ප්‍රතිඵලය (consideration) ලෙස අර්ථ දක්වනු ලැබුවේ, "එක් පාර්ශ්වයකට **ලැබෙන (accruing)** යම් අයිතියක් (right), පොලියක් (interest), ලාභයක් (profit) හෝ වාසියක් (benefit), හෝ අනෙක් පාර්ශ්වය විසින් **ලබා දෙන (given)** , **විඳදරා ගන්නා (suffered)** , හෝ **භාර ගන්නා (undertaken)** යම් අලාභයක් (loss) හෝ වගකීමක් (responsibility)" ලෙසයි.

4.8.3 ප්‍රතිඵල වර්ග (Types of Consideration)

- **විධායක ප්‍රතිඵල (Executory Consideration):** මෙහිදී පාර්ශ්ව දෙකම අනාගතයේදී යමක් කිරීමට **පොරොන්දු වේ (promise)** . උදාහරණයක් ලෙස, A ලබන මාසයේ B ට භාණ්ඩ ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වන අතර, B එම භාණ්ඩ ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන බවට පොරොන්දු වේ. මෙය **පොරොන්දුවක් වෙනුවට පොරොන්දුවක් (promise for a promise)** වේ.
- **ඉටු කළ ප්‍රතිඵල (Executed Consideration):** මෙහිදී එක් පාර්ශ්වයක් තම පොරොන්දුව **ඉටු කර (performs)** , අනෙක් පාර්ශ්වය පොරොන්දු වේ. උදාහරණයක් ලෙස, A B ට භාණ්ඩ ලබා දෙයි (act), B එම භාණ්ඩ සඳහා මුදල් ගෙවන බවට පොරොන්දු වේ. මෙය **ක්‍රියාවක් වෙනුවට පොරොන්දුවක් (act for a promise)** වේ. ත්‍යාග (reward) පිරිනැමීම් මීට උදාහරණ වේ.

4.8.4 ප්‍රතිඵල පාලනය කරන මූලධර්ම (Principles Governing Consideration)

1. **ප්‍රතිඵලය ප්‍රමාණවත් (adequate) විය යුතු නැත, නමුත් යම් වටිනාකමක් (value) තිබිය යුතුය:** නීතිය ප්‍රතිඵලයේ (consideration) ආර්ථික වටිනාකම ලැබෙන දෙයට (what is received) **සමාන (equal)** විය යුතු යැයි නොසලකයි. එනම්, ඔබ රුපියල් මිලියන 1 ක් වටිනා නිවසක් රුපියල් 1000 කට විකුණන්නේ නම්, එය ඔබගේ ස්වේච්ඡා කැමැත්තෙන් (free will) සිදු කළා නම්, එය වලංගු

කොන්ත්‍රාත්තුවක් විය හැක. නමුත් ප්‍රතිඵලය **"සැබෑ" (real)** විය යුතු අතර යම් වටිනාකමක් තිබිය යුතුය. හුදු සදාචාරාත්මක බැඳීමක් (moral obligation) ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සැලකිය නොහැක.

2. **ප්‍රතිඵලය අතීත (past) විය නොහැක:** ප්‍රතිඵලය (consideration) ලබා දිය යුත්තේ කොන්ත්‍රාත්තුව **සිදු වන විට (at the time of contract)** හෝ ඊට **පසුව (after)** ය. පොරොන්දුවට **පෙර (before)** ලබා දුන් ප්‍රතිඵලය **"අතීත ප්‍රතිඵලය (past consideration)** " වන අතර, එය **සාමාන්‍යයෙන් අවලංගු (generally invalid)** වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ මිතුරෙකුගේ කාර් එක අලුත්වැඩියා කර දුන් පසු, ඔහු ඔබට රු. 5000 ක් ගෙවන බවට පොරොන්දු වුවහොත්, එය අතීත ප්‍රතිඵලයක් (past consideration) නිසා ඔබට එම මුදල බලාත්මක කර ගත නොහැක. නමුත් ව්‍යතිරේක කිහිපයක් ඇත (උදා: පොරොන්දු වූ පාර්ශ්වයේ ඉල්ලීම පරිදි කාර්යය සිදු කළේ නම්).

3. **ප්‍රතිඵලය පොරොන්දුව ලබන්නාගෙන් (promisee) පැමිණිය යුතුය:** කොන්ත්‍රාත්තුව බලාත්මක කිරීමට ඉල්ලන පාර්ශ්වය (the person seeking to enforce the contract) **ප්‍රතිඵලය ලබා දී තිබිය යුතුය (must have provided consideration)** . නමුත් ප්‍රතිඵලය පොරොන්දු වූ පාර්ශ්වයටම (promisor) ලබා දිය යුතු නැත; එය තෙවන පාර්ශ්වයකට (third party) ද ලබා දිය හැක.

4.9 කොන්ත්‍රාත් හැකියාව (Capacity to Contract)

4.9.1 සාමාන්‍ය රීතිය (General Rule)

වයස අවුරුදු **18** ට **වැඩි (over 18)** සහ **සිහි බුද්ධිය ඇති (of sound mind)** ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට (බංකොලොත් භාවයට පත් නොවූ) කොන්ත්‍රාත් හැකියාව (capacity to contract) ඇතැයි සැලකේ.

4.9.2 බාල වයස්කරුවන් (Minors) (වයස අවුරුදු 18 ට අඩු)

- **සාමාන්‍ය තත්ත්වය (General Position):** බාල වයස්කරුවෙකු (minor) සමඟ කරනු ලබන බොහෝ කොන්ත්‍රාත්තු (contracts) **බාල වයස්කරුගේ තේරීම අනුව ශූන්‍ය කළ හැකි (voidable at the minor's option)** වේ. එනම්, බාල වයස්කරුට, ඔහු වයසට පැමිණි පසු හෝ ඊට පෙර, එම කොන්ත්‍රාත්තුව **අනුමත කිරීමට (affirm)** හෝ **අවලංගු කිරීමට (avoid)** හැකිය. අනෙක් පාර්ශ්වයට (වැඩිහිටියාට) මෙම විකල්පය නැත.

- **අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සඳහා කොන්ත්‍රාත් (Contracts for Necessaries):** අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය (necessaries) යනු බාල වයස්කරුගේ ජීවන තත්ත්වයට (station in life) සුදුසු, ඔහුට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා (ආහාර, ඇඳුම්, නවාතැන්, අධ්‍යාපනය) වේ. අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සැපයීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තු **බැඳීම් සහගත (binding)** වේ. බාල වයස්කරු එම භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා **සාධාරණ මිලක් (reasonable price)** ගෙවිය යුතුය.

4.9.3 මානසික රෝගී (Mentally Disordered) සහ බේබදු (Drunken) පුද්ගලයන්

- **සාමාන්‍ය තත්ත්වය (General Position):** එවැනි පුද්ගලයන් සමඟ කරනු ලබන කොන්ත්‍රාත්තු, ඔවුන්ට කොන්ත්‍රාත්තුවේ ස්වභාවය තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව නොතිබුණේ නම්, **බැඳීම් සහගත නොවේ (not binding)** . නමුත් ඔවුන් **පැහැදිලි මොහොතකදී (lucid interval)** කොන්ත්‍රාත්තුව **තහවුරු කළහොත් (ratify)** , එය බැඳීම් සහගත විය හැක.

- **අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සඳහා ව්‍යතිරේකය (Exception for Necessaries):** අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය (necessaries) සැපයීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තු **බැඳීම් සහගත (binding)** වන අතර, ඔවුන් **සාධාරණ මිලක් (reasonable price)** ගෙවිය යුතුය.

4.9.4 සංගත (Corporations)

සමාගම් (companies) සහ අනෙකුත් සංස්ථාපිත ආයතන (incorporated bodies) ඔවුන්ගේ **අභ්‍යන්තර නීති (memorandum and articles of association)** යටතේ කොන්ත්‍රාත් හැකියාව ඇත. ඔවුන්ගේ අරමුණු (objects) ඉක්මවා යන කොන්ත්‍රාත්තු **අධිකාරියෙන් පිටත (ultra vires)** විය හැකි අතර, බල රහිත විය හැක. නමුත් නවීන සමාගම් නීතිය (modern company law) ultra vires මූලධර්මයේ බලපෑම අඩු කර ඇත.

4.9.5 පුද්ගලික නීති යටතේ විවාහක කාන්තාවන් (Married Women Under Personal Laws)

- **තෙසවලමෙයි නීතිය (Thesawalamei Law):** තෙසවලමෙයි නීතියට යටත් **විවාහක කාන්තාවකට (married woman)** කොන්ත්‍රාත්තුවකට එළඹීමට (enter into a contract) හෝ වලංගු ඇපකරයක් (guarantee) ලබා දීමට තම **ස්වාමිපුරුෂයාගේ කැමැත්ත (husband's consent)** අවශ්‍ය වේ. **Thangaponnu v. George (1949) 40 CLW 40** නඩුවේදී, තෙසවලමෙයි නීතියට යටත් විවාහක කාන්තාවකට ස්වාමිපුරුෂයාගේ කැමැත්ත නොමැතිව වලංගු ඇපකරයක් (valid guarantee) ලබා දිය නොහැකි බව තීන්දු විය.
- **පොදු නීතිය (Common Law):** පොදු නීතියට (Roman-Dutch law) යටත් කාන්තාවන්ට, ඔවුන් විවාහක වුවත් නැතත්, **සම්පූර්ණ කොන්ත්‍රාත් හැකියාවක් (full contractual capacity)** ඇත.

4.10 අරමුණේ නීත්‍යානුකූලභාවය (Legality of Object)

4.10.1 අවශ්‍යතාව (The Requirement)

කොන්ත්‍රාත්තුවේ **අරමුණ (purpose) නීත්‍යානුකූල (lawful)** විය යුතුය. **අනීතික (illegal)** අරමුණු සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තු **ශූන්‍ය (void)** වන අතර **බලාත්මක කළ නොහැක (unenforceable)** .

4.10.2 අනීතික කොන්ත්‍රාත්තු වර්ග (Types of Illegal Contracts)

- **ව්‍යවස්ථාවෙන් අනීතික (Contracts Illegal by Statute):** ව්‍යවස්ථාවක් (statute) මගින් **තහනම් කර ඇති (prohibited)** කොන්ත්‍රාත්තු. උදාහරණයක් ලෙස, නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය (illegal drugs) විකිණීමට කරන කොන්ත්‍රාත්තුවක්.
- **පොදු නීතියෙන් අනීතික (Contracts Illegal at Common Law):**
    - අපරාධයක් (crime) කිරීමට හෝ වැරැද්දක් (tort) කිරීමට කරන කොන්ත්‍රාත්තු.
    - ලිංගික දුරාචාරය (sexual immorality) ප්‍රවර්ධනය කරන කොන්ත්‍රාත්තු.
    - රාජ්‍ය සේවයට (public service) හානි කරන කොන්ත්‍රාත්තු (උදා: රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට අල්ලස් දීමට කරන කොන්ත්‍රාත්තුව).
    - අධිකරණ ක්‍රියාවලියට බාධා කරන කොන්ත්‍රාත්තු (උදා: සාක්ෂිකරුවෙකුට අල්ලස් දීම).

4.10.3 අනීතිකත්වයේ බලපෑම් (Effects of Illegality)

- අනීතික (illegal) කොන්ත්‍රාත්තු **ශූන්‍ය (void)** වේ.
- කිසිදු පාර්ශ්වයකට (neither party) එම කොන්ත්‍රාත්තුව **බලාත්මක කළ නොහැක (can enforce)** .
- එවැනි කොන්ත්‍රාත්තු යටතේ **ගෙවන ලද මුදල් (money paid)** සාමාන්‍යයෙන් **ආපසු ලබා ගත නොහැක (cannot be recovered)** . නමුත් පාර්ශ්වයන් එක හා සමානව වැරදිකරුවන් නොවේ නම් (not equally at fault) ව්‍යතිරේක පැවතිය හැක.

4.11 සැබෑ කැමැත්ත (True Consent)

4.11.1 අවශ්‍යතාව (The Requirement)

කොන්ත්‍රාත්තුවක් වලංගු (valid) වීමට නම්, පාර්ශ්වයන්ගේ **කැමැත්ත (consent) අව්‍යාජ (genuine)** හා **නිදහසේ ලබා දුන්නක් (freely given)** විය යුතුය. පහත සඳහන් කරුණු (factors) **කැමැත්ත විනාශ කළ හැක (can vitiate consent)** .

4.11.2 අධිකාරී බලපෑම (Undue Influence)

- **අර්ථ දැක්වීම (Definition): අධිකාරී බලපෑම (undue influence)** යනු, එක් පාර්ශ්වයක් අනෙක් පාර්ශ්වයට **අනිසි ලෙස බලපෑම් (improper influence)** කිරීමෙන් කොන්ත්‍රාත්තුවකට එළඹීමට සලස්වා ගැනීම, ඔහුගේ **නිදහස් කැමැත්ත (free will)** අහිමි කිරීමයි.
- **වර්ග (Types):**
    - **සැබෑ අධිකාරී බලපෑම (Actual Undue Influence):** ඔප්පු කළ හැකි (proven) අනිසි පීඩනයක් (improper pressure) තිබීම.
    - **උපකල්පිත අධිකාරී බලපෑම (Presumed Undue Influence):** ඇතැම් **විශේෂ සම්බන්ධතා (special relationships)** තුළ, එක් පාර්ශ්වයක් අනෙක් පාර්ශ්වය කෙරෙහි විශ්වාසය (confidence) තබා ඇති විට, අධිකාරී බලපෑමක් ඇති බවට **උපකල්පනය (presumption)** කෙරේ. එවිට එම බලපෑම නොතිබූ බව **ඔප්පු කිරීමේ බර (burden of proof)** බලය ලත් පාර්ශ්වය (dominant party) මත පැටවේ. උපකල්පිත සම්බන්ධතා (presumed relationships) ලෙස සැලකෙන්නේ:
        - දෙමාපියා (parent) සහ දරුවා (child)
        - භාරකරු (guardian) සහ භාරකාරයා (ward)
        - ආගමික උපදේශක (religious advisor) සහ භක්තිකයා (devotee)
        - නීතිඥ (solicitor) සහ සේවාදායකයා (client)
        - වෛද්‍යවරයා (doctor) සහ රෝගියා (patient)
        - භාරකරු (trustee) සහ ප්‍රතිලාභියා (beneficiary)
    - **බැංකුකරු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාව (Banker-Customer Relationship):** සාමාන්‍යයෙන් උපකල්පිත අධිකාරී බලපෑමේ සම්බන්ධතාවයක් (presumed relationship) **නොවේ (not)** . නමුත් විශේෂ අවස්ථාවලදී (උදා: බැංකුව ගනුදෙනුකරුගේ මූල්‍ය උපදේශකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන්නේ නම්) එය පැන නැගිය හැක.
- **බලපෑම (Effect):** අධිකාරී බලපෑම (undue influence) ඔප්පු වුවහොත්, කොන්ත්‍රාත්තුව **බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශ්වයේ තේරීම අනුව ශූන්‍ය කළ හැකි (voidable at the option of the influenced party)** වේ. එනම්, ඔහුට කොන්ත්‍රාත්තුව අවලංගු කිරීමට (set aside) අයිතියක් ඇත.
- **නඩු උදාහරණය: Bank of Credit and Commerce v. Aboody (1989)** නඩුවේදී, ස්වාමිපුරුෂයා තම බිරිඳට උකස් ගිවිසුමක් (mortgage) අත්සන් කිරීමට අපයුක්ත භාෂාවෙන් (abusive language) හා තර්ජනයෙන් (threats) බල කළේය. අධිකරණය තීන්දු කළේ, බිරිඳගේ කැමැත්ත **අව්‍යාජ නොවන (not genuine)** බවත්, එය **අධිකාරී බලපෑමෙන් (undue influence)** ලබා ගත් බවත්, එබැවින් උකස් ගිවිසුම බල රහිත කළ හැකි බවත්ය.

4.11.3 බලපෑම් කිරීම **(Duress)**

- **අර්ථ දැක්වීම (Definition): බලපෑම් කිරීම (duress)** යනු, යම් පාර්ශ්වයක් අනෙක් පාර්ශ්වයට කොන්ත්‍රාත්තුවකට එළඹීමට **සැබෑ (actual)** හෝ **තර්ජනය කරන ලද (threatened)** ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් (violence) හෝ පීඩනයෙන් (pressure) බල කිරීමයි.
- **වර්ග (Types):**
    - **පුද්ගලයාට එරෙහි බලපෑම (Duress to the person):** පුද්ගලයාට හෝ ඔහුගේ සමීපතමයන්ට හානි කිරීමේ තර්ජනය.
    - **භාණ්ඩවලට එරෙහි බලපෑම (Duress to goods):** පුද්ගලයාගේ දේපළ විනාශ කිරීමේ හෝ හානි කිරීමේ තර්ජනය.
    - **ආර්ථික බලපෑම (Economic duress):** ආර්ථික වශයෙන් හානි කිරීමේ තර්ජනය (උදා: කොන්ත්‍රාත්තුව කඩ කිරීමේ තර්ජනය). මෙය පිළිගැනීමට වැඩි සාක්ෂි අවශ්‍ය වේ.
- **බලපෑම (Effect):** බලපෑම් කිරීම (duress) ඔප්පු වුවහොත්, කොන්ත්‍රාත්තුව **බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශ්වයේ තේරීම අනුව ශූන්‍ය කළ හැකි (voidable)** වේ.

4.11.4 කැමැත්තට බලපාන වෙනත් සාධක **(Other Factors Affecting Consent)**

- **වැරදි ප්‍රකාශ කිරීම (Misrepresentation):** කොන්ත්‍රාත්තුවට එළඹීමට පොළඹවන (induce) **අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් (false statement)** . එය නොසැලකිලිමත් ලෙස (negligently) හෝ හිතාමතා (fraudulently) සිදු කළ හැක.
- **වැරදීම (Mistake):** කොන්ත්‍රාත්තුවේ **මූලික අංගයක් (fundamental element)** පිළිබඳ වැරදි වැටහීමක් (උදා: කොන්ත්‍රාත්තුවේ විෂය (subject matter) ගැන වැරදීම). මූලික වැරදීමක් (fundamental mistake) කොන්ත්‍රාත්තුව ශූන්‍ය (void) කළ හැක.
- **වංචාව (Fraud): හිතාමතා රැවටීම (intentional deception)** . මෙය වැරදි ප්‍රකාශ කිරීමේ (misrepresentation) බරපතලම ආකාරයයි.

4.12 කොන්ත්‍රාත්තුවේ ආකෘතිය **(Form of Contract)**

4.12.1 අවශ්‍යතාව **(The Requirement)**

බොහෝ කොන්ත්‍රාත්තු වාචිකව (orally) හෝ ලිඛිතව (in writing) ඇති කර ගත හැකි වුවද, **සමහර කොන්ත්‍රාත්තු (some contracts)** නීතියෙන් (law) අවශ්‍ය කරන **නිශ්චිත ආකෘතියකින් (particular form)** තිබිය යුතුය. නියමිත ආකෘතියට (prescribed formalities) අනුකූල නොවීම (non-compliance) නිසා කොන්ත්‍රාත්තුව **ශූන්‍ය (void)** හෝ **බලාත්මක කළ නොහැකි (unenforceable)** විය හැක.

4.12.2 ආකෘතික අවශ්‍යතා සඳහා උදාහරණ **(Examples of Formal Requirements)**

- **ඉඩම් විකිණීම (Sale of Land): වංචා වැළැක්වීමේ ආඥා පනතට (Prevention of Frauds Ordinance)** අනුකූල විය යුතුය. එනම්,
    - **ලිඛිත ගිවිසුමක් (written agreement)** තිබිය යුතුය.
    - එය **දෙපාර්ශ්වයේම (both parties)** අත්සන් කළ යුතුය.
    - අත්සන් **සාක්ෂිකරුවන් (witnesses)** ඉදිරියේ සිදු කළ යුතුය.

    - ඇතැම් අවස්ථාවලදී **නොතාරිස් කිරීම (notarization)** අවශ්‍ය වේ.

- **ඇපකර කොන්ත්‍රාත් (Contracts of Guarantee):** **වංචා වැළැක්වීමේ ආඥා පනතේ (Prevention of Frauds Ordinance)** 18 වන වගන්තියට අනුව, ඇපකර කොන්ත්‍රාත්තුවක් (contract of guarantee) **ලිඛිත (in writing)** විය යුතු අතර, **ඇපකරු (guarantor)** විසින් අත්සන් කළ යුතුය. එසේ නොමැති නම් එය ශූන්‍ය (void) වේ.

- **භාණ්ඩ විකිණීම (Sale of Goods):** භාණ්ඩ විකිණීමේ කොන්ත්‍රාත්තු (contracts for sale of goods) සාමාන්‍යයෙන් වාචික (oral) හෝ ලිඛිත (written) විය හැක. නමුත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී (උදා: විශාල මුදලක් සඳහා) ලිඛිතව තිබීම සුදුසුය, නමුත් අනිවාර්ය නොවේ.

4.12.3 වංචා වැළැක්වීමේ ආඥා පනත අංක 7 (1840) (Prevention of Frauds Ordinance No. 7 of 1840)

මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා වැදගත් ව්‍යවස්ථාවකි. එය ඇතැම් කොන්ත්‍රාත්තු **ලිඛිත (in writing)** විය යුතු බව නියම කරයි. එසේ නොමැති නම් ඒවා **ශූන්‍ය (void)** වේ. මෙම පනත යටතේ ලිඛිත විය යුතු කොන්ත්‍රාත්තු:

- **ඇපකර හෝ සහතික කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තු (Contracts of guarantee or suretyship)** (18 වන වගන්තිය)
- **ඉඩම් විකිණීමේ කොන්ත්‍රාත්තු (Contracts for the sale of land)**
- **මාසයකට වැඩි කාලයක් සඳහා වන බදු ගිවිසුම් (Leases for more than one month)**
- **අන්තිම කැමති පත්‍ර (Wills) සහ ඒ ආශ්‍රිත ලියකියවිලි**

පරිච්ඡේදය 05: දේපළ නීතිය සහ බැංකු ණය දීමේ සුරැකුම් (Law of Property and Securities in Bank Lending)

5.1 දේපළ වර්ගීකරණය (Classification of Property)

බැංකු ණය දීමේදී (bank lending), ණය ආපසු නොගෙවූ විට (default) විකිණිය හැකි **සුරැකුම් (security)** ලෙස ගනුදෙනුකරුගේ දේපළ (property) භාවිතා වේ. එබැවින් විවිධ දේපළ වර්ග (types of property) සහ ඒවාට අදාළ නීතිමය මූලධර්ම (legal principles) අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. දේපළ ප්‍රධාන වශයෙන් පහත පරිදි වර්ග කළ හැක.

5.1.1 චංචල නොවන (Immovable) එදිරිව චංචල (Movable) දේපළ

චංචල නොවන දේපළ **(Immovable Property)**	චංචල දේපළ **(Movable Property)**
ඉඩම් (Land) සහ ඉඩමට **ස්ථිර ලෙස සවි කර ඇති (permanently attached)** දේ.	ඉඩමට සවි නොකළ අනෙකුත් සියලුම දේපළ.
ගොඩනැගිලි (Buildings)	වාහන (Vehicles)
ඉඩමට ස්ථිර ලෙස සවි කළ යන්ත්‍ර සූත්‍ර (Machinery fixed to the land)	යන්ත්‍ර සූත්‍ර (ඉඩමට සවි නොකළ) (Machinery not fixed)

චංචල නොවන දේපළ **(Immovable Property)**	චංචල දේපළ **(Movable Property)**
ගස් (Trees) සහ බෝග (Crops) (ඒවා ඉඩමේ කොටසක් ලෙස සලකන තාක්)	ව්‍යාපාර තොග (Stock in trade)
	ගෘහ භාණ්ඩ (Furniture)
	ස්වර්ණාභරණ (Jewelry)

5.1.2 භෞතික (Tangible) එදිරිව අභෞතික (Intangible) දේපළ

භෞතික දේපළ **(Tangible Property)**	අභෞතික දේපළ **(Intangible Property)**
භෞතික පැවැත්මක් ඇති (physical existence) වස්තූන්.	භෞතික පැවැත්මක් නොමැති, නමුත් නීතියෙන් පිළිගත් **අයිතිවාසිකම් (rights)** .
ස්පර්ශ කළ හැකි (touchable) සහ සන්තකයේ තබා ගත හැකි (possessible).	ස්පර්ශ කළ නොහැකි, නමුත් හිමිකම් පෑමට (claim) හැකි.
උදා: ඉඩම්, ගොඩනැගිලි, වාහන, ස්වර්ණාභරණ, තොග.	උදා: **ණය (debts)** , **සමාගම් කොටස් (company shares)** , **බුද්ධිමය දේපළ (intellectual property)** (පේටන්ට්, වෙළඳ ලකුණු, ප්‍රකාශන හිමිකම්), **බැංකු ශේෂ (bank balances)** .

5.2 හිමිකාරීත්ව අයිතිවාසිකම් (Ownership Rights)

දේපළක් සම්පූර්ණයෙන්ම හිමිකර ගැනීම (full ownership) යනු පහත සඳහන් අයිතිවාසිකම් (rights) සමූහයක් හිමිවීමයි. මෙම අයිතිවාසිකම් නීතියෙන් සීමා කළ හැක.

- **භාවිතා කිරීමට සහ භුක්ති විඳීමට ඇති අයිතිය (Right to Use and Enjoy):** හිමිකරුට තම දේපළ නීතියට යටත්ව (subject to law) තමන් කැමති ආකාරයට භාවිතා කිරීමට සහ එහි පල ප්‍රයෝජන (fruits) භුක්ති විඳීමට අයිතියක් ඇත.
- **සන්තකයේ තබා ගැනීමට ඇති අයිතිය (Right to Possess):** හිමිකරුට තම දේපළ භෞතිකව (physically) සන්තකයේ තබා ගැනීමට අයිතියක් ඇත.

- **පැවරීමට ඇති අයිතිය (Right to Alienate):** හිමිකරුට තම දේපළ **විකිණීමට (sell)** , **පැවරීමට (transfer)** , **උකස් කිරීමට (mortgage)** , **තෑගි කිරීමට (gift)** හෝ වෙනත් ආකාරයකින් බැහැර කිරීමට (dispose) අයිතියක් ඇත. මෙය හිමිකාරීත්වයේ වැදගත්ම අයිතියකි.
- **විනාශ කිරීමට ඇති අයිතිය (Right to Destroy):** හිමිකරුට තම දේපළ විනාශ කිරීමට (destroy) නීත්‍යානුකූලව හැකියාව ඇත. නමුත් මෙය පාරිසරික නීති (environmental laws) වැනි නීති මගින් සීමා කළ හැක.
- **අන් අය බැහැර කිරීමට ඇති අයිතිය (Right to Exclude Others):** හිමිකරුට අන් අයට තම දේපළ භාවිතා කිරීම වැළැක්වීමට අයිතියක් ඇත. නීති විරෝධී ලෙස ඇතුළු වන අය (trespassers) ඉවත් කළ හැක.

5.3 මූල්‍ය පහසුකම් වර්ග (Types of Financial Facilities)

බැංකු ණය ලබා දෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම දෙකකටය. ඒවා නම් **සුරක්ෂිත පහසුකම් (secured facilities)** සහ **අසුරක්ෂිත පහසුකම් (unsecured facilities)** යි.

5.3.1 සුරක්ෂිත පහසුකම් (Secured Facilities)

මෙහිදී බැංකුව ගනුදෙනුකරුගේ යම් **දේපළක් (asset)** මත **සුරැකුමක් (security)** ලබා ගනී. ණය ආපසු නොගෙවූ විට, බැංකුවට එම දේපළ **විකිණීමට (sell)** හා ණය මුදල අයකර ගැනීමට අයිතියක් ඇත. සුරක්ෂිත පහසුකම් සඳහා උදාහරණ:

- **ස්ථාවර තැන්පතු (Fixed Deposits) මගින් සුරක්ෂිත කළ ණය:** ගනුදෙනුකරු තම ස්ථාවර තැන්පතු මුදල ඇප ලෙස තබා ණයක් ලබා ගැනීම.
- **රක්ෂණ ඔප්පු (Insurance Policies) මගින් සුරක්ෂිත කළ ණය:** ජීවිත රක්ෂණ ඔප්පුවක (life insurance policy) වටිනාකම මත ණය ලබා දීම.
- **සමාගම් කොටස් (Company Shares) මගින් සුරක්ෂිත කළ ණය:** ලැයිස්තුගත සමාගම්වල (listed companies) කොටස් ඇප ලෙස තබා ණය ලබා දීම.
- **චංචල නොවන දේපළ උකස් (Mortgage of Immovable Property):** ඉඩම්, ගොඩනැගිලි උකස් කිරීම.
- **චංචල දේපළ උකස් (Mortgage of Movable Property):** වාහන, යන්ත්‍ර සූත්‍ර, ව්‍යාපාර තොග උකස් කිරීම.
- **ඇපකර (Guarantees):** තෙවන පාර්ශ්වයක් (third party) ණය ගන්නා වෙනුවෙන් ණය ගෙවීමට ඇප වීම.
- **වන්දි ගිවිසුම් (Indemnities):** එක් පාර්ශ්වයක් අනෙක් පාර්ශ්වයට සිදුවන අලාභය (loss) සඳහා වන්දි ගෙවීමට එකඟ වීම (ඇපකරයට වඩා ශක්තිමත්).
- **උකස් ණය (Pledge Loans):** භාණ්ඩ තොග (stock in trade) ඇප ලෙස තබා ගනිමින් ලබා දෙන කෙටි කාලීන ණය.
- **ලීසිං (Leasing):** බැංකුව වත්කමක් (උදා: යන්ත්‍රයක්) මිලදී ගෙන එය ගනුදෙනුකරුට කුලියට දීම. කුලී ගෙවීම් අවසානයේදී වත්කම ගනුදෙනුකරු සතු විය හැක.
- **කුලියට මිලට ගැනීම (Hire Purchase):** ගනුදෙනුකරු වත්කමක් වාරික වශයෙන් ගෙවා මිලදී ගැනීම. අවසන් වාරිකය ගෙවන තුරු වත්කමේ හිමිකම (ownership) බැංකුව සතු වේ.

- **ඔප්පු උකස් (Pawnings):** ස්වර්ණාභරණ (jewelry) වැනි වටිනා භාණ්ඩ ඇප ලෙස තබා ලබා දෙන කුඩා ණය.

5.3.2 අසුරක්ෂිත පහසුකම් (Unsecured Facilities)

මෙහිදී බැංකුව කිසිදු නිශ්චිත **දේපළක් (specific asset)** ඇප ලෙස නොගෙන, ණය ගන්නාගේ **ණය සුදුසුකම් (creditworthiness)** මත පමණක් පදනම්ව ණය ලබා දෙයි. මෙය බැංකුවට වැඩි අවදානමක් (higher risk) දරයි. උදාහරණ:

- **ශුද්ධ උඩුකුරු (Clean overdrafts)**
- **කෙටි කාලීන පුද්ගලික ණය (Short-term personal loans)**
- **ණය පත් (Credit cards)**

5.4 චංචල නොවන දේපළ උකස් කිරීම (Mortgage of Immovable Property)

5.4.1 පාලන නීතිය (Governing Law)

චංචල නොවන දේපළ (ඉඩම්, ගොඩනැගිලි) උකස් කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන් පාලනය වන්නේ **1949 අංක 6 දරන උකස් පනත (Mortgage Act No. 6 of 1949)** මගිනි.

5.4.2 ලක්ෂණ (Characteristics)

ලක්ෂණය	විස්තරය
වටිනාකම **(Value)**	සාමාන්‍යයෙන් කාලයත් සමඟ **අගය වැඩි වේ (appreciates)** .
ලියකියවිලි **(Documentation)**	**සංකීර්ණ (complex)** , නීතිමය ආකෘති (legal formalities) අවශ්‍ය වේ.
අවදානම **(Risk)**	බැංකුවට **අඩු අවදානමක් (lower risk)** .
සන්තකය (Possession)	ණය ගන්නා (borrower) සාමාන්‍යයෙන් දේපළ **සන්තකයේ තබා ගනී (retains possession)** .
අයකර ගැනීම **(Recovery)**	විශේෂ නීතිමය ක්‍රියාවලියක් (special legal process) - **පැරේට විධායනය (Parate execution)** . අධිකරණ මැදිහත්වීමකින් තොරව දේපළ විකිණීමට බැංකුවට බලය ඇත.

5.4.3 උකසක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය (Procedure for Taking a Mortgage)

1. **ඉඩම් සෝදිසි කිරීම (Title Search):** දේපළෙහි **හිමිකාරීත්වය (ownership)** සහ එය මත පවතින කිසිදු **බරපත්‍ර (encumbrances)** (උදා: පෙර උකස්, ලීන්) තිබේද යන්න පරීක්ෂා කිරීම. පැහැදිලි හිමිකම් (clear title) තහවුරු කර ගැනීම.

2. **වටිනාකම් තක්සේරු වාර්තාව (Valuation Report):** වෘත්තීය තක්සේරුකරුවෙකු (professional valuer) මගින් දේපළෙහි **වෙළඳපල වටිනාකම (Market Value - MV)** සහ **බලහත්කාර විකුණුම් වටිනාකම (Forced Sale Value - FSV)** තීරණය කිරීම. සාමාන්‍යයෙන් බැංකු ණය ලබා දෙන්නේ MV වලින් 60%-70% දක්වා ප්‍රමාණයකටයි.

3. **පරීක්ෂණ වාර්තාව (Inspection Report):** දේපළෙහි **භෞතික පැවැත්ම (physical existence)** සහ **තත්ත්වය (condition)** තහවුරු කිරීම. ගොඩනැගිල්ලක් නම් එහි ඉදිකිරීම් තත්ත්වය, අලුත්වැඩියා අවශ්‍යතා ආදිය පරීක්ෂා කිරීම.

4. **සහතික සහ සැලසුම් (Certificates and Plans):**
    - පළාත් පාලන ආයතන (Local Authority) සහතික (උදා: ගෙවීම් සහතික - payment certificates, ඉඩම් බදු සහතික).
    - අනුමත සැලසුම් (approved plan), ගොඩනැගිල්ලක් නම් ගොඩනැගිලි සැලසුම (building plan).
    - ඉඩමක් නම් මිනින්දෝරු සැලැස්ම (survey plan).

5. **උකස් බැඳුම්කරය ක්‍රියාත්මක කිරීම (Execution of Mortgage Bond):**
    - **උකස් බැඳුම්කරය (mortgage bond)** නම් ලේඛනය සකස් කිරීම.
    - එහි **47A වගන්තියේ ප්‍රකාශය (Section 47A declaration)** ඇතුළත් කිරීම. මෙමගින් ණය ගන්නා (borrower) තමා දේපළෙහි හිමිකරු බවත්, එය උකස් කිරීමට ඔහුට අයිතියක් ඇති බවත් තහවුරු කරයි.
    - බැඳුම්කරය **නොතාරිස්වරයෙකු ඉදිරියේ (before a Notary Public) ක්‍රියාත්මක කිරීම (execute)** (අත්සන් කිරීම).
    - අත්සන **සාක්ෂිකරුවන් (witnesses)** ඉදිරියේ සිදු කිරීම.

6. **ලියාපදිංචිය (Registration):**
    - ක්‍රියාත්මක කළ උකස් බැඳුම්කරය **ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ (Land Registry) ලියාපදිංචි කිරීම (register)** .
    - ලියාපදිංචිය **සුරැකුම සම්පූර්ණ කරයි (perfects the security)** .
    - එකම දේපළකට උකස් කිහිපයක් තිබේ නම්, ඒවායේ **ප්‍රමුඛතාවය (priority)** තීරණය වන්නේ **ලියාපදිංචි වූ දිනය (date of registration)** අනුවයි.

7. **සමාගම් සතු දේපළ (Company-Owned Property):** ණය ගන්නා සමාගමක් (company) නම්, **සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ (Registrar of Companies)** ද **12 ආකෘති පත්‍රය (Form 12 - Certificate of Charge)** ගොනු කළ යුතුය. මෙමගින් සමාගමේ වත්කම් මත පවරන ලද බරපත්‍ර (charge) පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රසිද්ධියට පත් කෙරේ.

5.4.4 උකස් පනතේ වැදගත් විධිවිධාන (Important Provisions of the Mortgage Act)

- **47A වගන්තිය (Section 47A):** මෙම ප්‍රකාශය (declaration) ණය ගන්නාගේ **හිමිකාරීත්වය (ownership)** සහ බලය **(authority)** තහවුරු කරයි. එය නොමැති වුවහොත් උකස අවලංගු විය හැක.
- **ලියාපදිංචියේ වැදගත්කම (Importance of Registration):** උකස් බැඳුම්කරයක් තෙවන පාර්ශ්වයන්ට (third parties) එරෙහිව වලංගු වීමට (valid against) **ලියාපදිංචි කළ යුතුය (must be registered)** . ලියාපදිංචි නොකළ උකසක්, පසුව ලියාපදිංචි කළ උසක් හෝ වෙනත් අයෙකුට විකුණනු ලැබූ දේපළක් සම්බන්ධයෙන් බලාත්මක කළ නොහැක.
- **ප්‍රමුඛතාවය (Priority):** එකම දේපළකට උකස් කිහිපයක් තිබේ නම්, ඒවායේ **ප්‍රමුඛතාවය (priority)** තීරණය වන්නේ ඒවා **ලියාපදිංචි කළ දිනයේ (date of registration)** පිළිවෙල අනුවයි. මුලින්ම ලියාපදිංචි කළ උකසට ප්‍රථම ප්‍රමුඛතාවය (first priority) හිමි වේ.
- **පැරේට විධායනය (Parate Execution): උකස් පනතේ 4 වන වගන්තිය (Section 4 of the Mortgage Act)** යටතේ, ණය ගන්නා ණය ආපසු නොගෙවන්නේ නම්, **අධිකරණ නියෝගයක් (court order)** ලබා ගැනීමෙන් තොරව, උකස් කළ දේපළ **විකිණීමට (sell)** බැංකුවට අයිතියක් ඇත. මෙය බැංකුවට ණය අයකර ගැනීමේ ඉක්මන් ක්‍රමයකි (quick remedy). නමුත් මෙම බලය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නිශ්චිත ක්‍රියා පටිපාටියක් (procedure) අනුගමනය කළ යුතු අතර, ණය ගන්නාට සාධාරණ දැනුම් දීමක් (reasonable notice) කළ යුතුය.

5.5 චංචල දේපළ උකස් කිරීම (Mortgage of Movable Property)

5.5.1 පාලන නීතිය (Governing Law)

චංචල දේපළ (movable property) උකස් කිරීම ද **1949 අංක 6 දරන උකස් පනත (Mortgage Act No. 6 of 1949)** මගින් පාලනය වේ.

5.5.2 ලක්ෂණ (Characteristics)

ලක්ෂණය	**විස්තරය**
වටිනාකම (Value)	සාමාන්‍යයෙන් කාලයත් සමඟ **අගය අඩු වේ (depreciates)** .
ලියකියවිලි (Documentation)	චංචල නොවන දේපළ උකසට සාපේක්ෂව **සරල (relatively simple)** .
අවදානම (Risk)	බැංකුවට **වැඩි අවදානමක් (higher risk)** . (වත්කම අතුරුදහන් වීමට, හානි වීමට, හෝ වෙනත් අයෙකුට විකිණීමට ඉඩ ඇත).
සන්තකය (Possession)	ණය ගන්නා (borrower) සාමාන්‍යයෙන් භාණ්ඩ **සන්තකයේ තබා ගනී (retains possession)** .

ලක්ෂණය	විස්තරය
අයකර ගැනීම **(Recovery)**	බොහෝ විට **අධිකරණ මැදිහත්වීමක් (court intervention)** අවශ්‍ය විය හැක. පැරේට විධායනය (parate execution) සාමාන්‍යයෙන් අදාළ නොවේ.

5.5.3 බහුලව උකස් කරන චංචල දේපළ වර්ග **(Types of Movable Property Commonly Mortgaged)**

- **ව්‍යාපාර තොග (Stock in trade)** : වෙළඳසැලක ඇති භාණ්ඩ තොග.
- **වාහන (Vehicles)** : කාර්, ලොරි, යතුරුපැදි.
- **යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහ උපකරණ (Machinery and equipment)**
- **කෘෂි නිෂ්පාදන (Agricultural produce)** : අස්වැන්න, ගබඩා කළ බෝග.

5.5.4 චංචල උකසක් ලබා ගැනීමේ **ක්‍රියා පටිපාටිය (Procedure for Taking a Movable Mortgage)**

1. **තොග හඳුනා ගැනීම (Identification of Stock):** උකස් කරනු ලබන භාණ්ඩ **හඳුනා ගැනීම (identify)** සහ **ලැයිස්තුගත කිරීම (list)** . ඒවායේ පැවැත්ම (existence) සහ තත්ත්වය (condition) තහවුරු කිරීම.
2. **වටිනාකම් තක්සේරුව (Valuation):** චංචල දේපළෙහි වටිනාකම තීරණය කිරීම. **ක්ෂයවීම (depreciation)** සලකා බැලිය යුතුය. තොග සඳහා, ඒවායේ පිරිවැය මිල (cost price) හෝ වෙළඳපල මිල (market price) සලකා බැලිය හැක.
3. **රක්ෂණය (Insurance):** උකස් කරන දේපළ **ප්‍රමාණවත් ලෙස රක්ෂණය කර ඇති (adequately insured)** බවට සහතික වීම. රක්ෂණ ඔප්පුවේ (insurance policy) **අලාභ ගෙවිය යුතු තැනැත්තා (loss payee)** ලෙස බැංකුව **නම් කළ යුතුය (be noted)** . එවිට හානියක් සිදු වුවහොත් රක්ෂණ මුදල කෙලින්ම බැංකුවට ගෙවනු ලැබේ.
4. **උකස් බැඳුම්කරය ක්‍රියාත්මක කිරීම (Execution of Mortgage Bond):**
    - **චංචල උකස් බැඳුම්කරය (movable mortgage bond)** සකස් කිරීම.
    - එය **නොතාරිස්වරයෙකු ඉදිරියේ (before a Notary Public) ක්‍රියාත්මක කිරීම (execute)** .
    - උකස් කරන දේපළ බැඳුම්කරයේ **පැහැදිලිව විස්තර කළ යුතුය (clearly described)** .
5. **ලියාපදිංචිය (Registration):**
    - **තොග (stock)** සඳහා: බැඳුම්කරය **ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ (Land Registry)** ලියාපදිංචි කළ යුතුය. (උකස් පනතට අනුව).
    - **වාහන (vehicles)** සඳහා: **මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ (Department of Motor Traffic - DMT)** වාහන ලියාපදිංචියෙහි (registration) බැංකුවේ අයිතිය (lien) සටහන් කළ යුතුය.

- **සමාගම් සතු දේපළ (company property)** සඳහා: **සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ (Registrar of Companies) 10** ආකෘති පත්‍රය **(Form 10)** සහ **12** ආකෘති පත්‍රය **(Form 12 - Certificate of Charge)** ගොනු කළ යුතුය.

5.6 ජීවිත රක්ෂණ ඔප්පු (Life Insurance Policies) සුරැකුමක් ලෙස

5.6.1 ස්වභාවය (Nature)

ජීවිත රක්ෂණ ඔප්පු (life insurance policies) බැංකුවට **අතිරේක සුරැකුමක් (collateral security)** ලෙස **පැවරිය හැක (can be assigned)** . එනම්, ඔප්පුවේ ප්‍රතිලාභ (policy benefits) ලැබීමේ අයිතිය බැංකුවට පැවරීමයි.

5.6.2 ණය මුදල (Loan Amount)

ඔප්පුවේ **භාර දුන් වටිනාකමට (surrender value)** හෝ **කල් පිරෙන වටිනාකමට (maturity value)** වඩා ණය මුදල **අඩු (less than)** විය යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් බැංකු ණය ලබා දෙන්නේ ඔප්පු වටිනාකමෙන් **70% සිට 90%** දක්වා ප්‍රමාණයකටයි. මෙමගින් ඔප්පුවේ වටිනාකම අඩු වුවහොත් (උදා: වෙළඳපල උච්චාවචනයන් නිසා) බැංකුවට ආරක්ෂාවක් (cushion) ලැබේ.

5.6.3 ලියකියවිලි (Documentation)

1. **ආධාරකාර යටතේ ඔප්පුව (Policy Under Lien):** මුල් රක්ෂණ ඔප්පුව (original policy) බැංකුවේ **ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම (kept in bank's custody)** . මෙය භෞතික පාලනය (physical control) සහතික කරයි.
2. **හිලව් කිරීමේ ලිපිය (Letter of Set-Off):** ගනුදෙනුකරු විසින් අත්සන් කරනු ලබන ලිපියක්. ණය ආපසු ගෙවීමට අපොහොසත් වුවහොත් (default), ඔප්පුවෙන් ලැබෙන මුදල (policy proceeds) ණයට **හිලව් කිරීමට (set off)** බැංකුවට අවසර දීම.
3. **භාර ගැනීමේ ලිපිය (Letter of Undertaking):** ගනුදෙනුකරු විසින් අත්සන් කරනු ලබන ලිපියක්.
    - බැංකුවේ අවසරයකින් තොරව ඔප්පුව **භාර නොදීමට (not to surrender)** හෝ එහි කොන්දේසි **වෙනස් නොකිරීමට (not to alter)** .
    - ඔප්පුවේ වාරික (premiums) **නියමිත වේලාවට ගෙවීමට (to pay)** භාර ගැනීම. එසේ නොකළහොත් ඔප්පුව අක්‍රිය වී (lapse) යා හැක.

5.6.4 බලාත්මක කිරීම (Enforcement)

ගනුදෙනුකරු ණය ආපසු නොගෙවන්නේ නම් (default), බැංකුව රක්ෂණ සමාගමෙන් (insurance company) ඔප්පුවේ වටිනාකම ගෙවන ලෙස **ඉල්ලා සිටී (demands payment)** . රක්ෂණ සමාගම ඔප්පු මුදල (policy proceeds) බැංකුවට ගෙවයි. බැංකුව එම මුදලින් ණය ශේෂය (outstanding loan) පියවා ගනී. ඉතිරි මුදලක් (excess) ඇත්නම්, එය ගනුදෙනුකරුට හෝ ඔහුගේ නීත්‍යානුකූල උරුමක්කාරයන්ට (legal heirs) ගෙවනු ලැබේ.

5.7 කොටස් (Shares) සුරැකුමක් ලෙස

5.7.1 ස්වභාවය (Nature)

සමාගම්වල කොටස් (shares), විශේෂයෙන් **ප්‍රසිද්ධ වෙළඳපොලේ ලැයිස්තුගත කර ඇති (publicly listed)** සමාගම්වල කොටස්, ණය සඳහා සුරැකුමක් (security) ලෙස ගත හැක.

5.7.2 අවදානම් (Risks)

අවදානම	විස්තරය
වෙළඳපල උච්චාවචනය (Market Fluctuation)	කොටස් මිල (share prices) ඉතා **වේගයෙන් වෙනස් විය හැක (can change rapidly)** . ආර්ථික තත්ත්වය, සමාගමේ කාර්යසාධනය, දේශපාලන සිදුවීම් ආදියෙන් බලපෑම් ඇති වේ.
අස්ථාවරත්වය (Volatility)	සමහර කොටස්වල මිල ඉතා **විචල්‍ය (volatile)** විය හැක. එක් දිනක් තුළ විශාල ලෙස ඉහළ යාමට හෝ පහත වැටීමට ඉඩ ඇත.
ද්‍රවශීලතාව (Liquidity)	සමහර කොටස් (විශේෂයෙන් කුඩා සමාගම්වල) **පහසුවෙන් විකිණීමට නොහැකි (illiquid)** විය හැක. අවශ්‍ය විටෙක ඉක්මනින් විකිණීමට ගැනුම්කරුවෙකු සොයා ගැනීම අපහසු විය හැක.

5.7.3 ණය මුදල (Loan Amount)

සාමාන්‍යයෙන් බැංකු ණය ලබා දෙන්නේ **සම්පූර්ණ කොටස් වටිනාකමෙන් (total share value) 50% ක් පමණ** ප්‍රමාණයකටයි. මෙය ආන්තිකයක් (margin) ලෙස හැඳින්වේ. මෙම ආන්තිකය (margin) කොටස් මිලෙහි උච්චාවචනයන් (fluctuations) සඳහා **ආරක්ෂිත කුෂනයක් (cushion)** සපයයි. කොටස් මිල පහත වැටුණහොත්, බැංකුවට ණය ගන්නාගෙන් **අමතර ඇප (additional security)** ඉල්ලා සිටීමට (margin call) හෝ කොටස් කොටසක් විකිණීමට සිදු විය හැක. එබැවින් **නිතිපතා වෙළඳපල වටිනාකම සමාලෝචනය (regular review of market value)** කළ යුතුය.

5.7.4 ලියකියවිලි (Documentation)

1. **ත්‍රෛපාර්ශ්වික ගිවිසුම (Tri-Partite Agreement):** මෙය බැංකුව **(Bank)** , **කොටස් හිමියා (Shareholder)** , සහ **කොටස් තැරැව්කරු (Stock Broker)** අතර ඇති කර ගන්නා ගිවිසුමකි. මෙමගින් සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් (rights and obligations) නිර්වචනය කෙරේ. විශේෂයෙන්ම, බැංකුවට කොටස් විකිණීමේ අයිතිය (right to sell shares) පිළිබඳව මෙහි සඳහන් වේ.

2. **උකස් බැඳුම්කරය (Mortgage Bond):** කොටස් මත **උකසක් (mortgage)** ලබා ගැනීම සඳහා උකස් බැඳුම්කරයක් (mortgage bond) සකස් කොට අදාළ ආයතනයේ (උදා: ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර්) ලියාපදිංචි කළ හැක.

3. **ආන්තික වෙළඳ ගිවිසුම (Margin Trading Agreement):** මෙම ගිවිසුමෙහි **ආන්තික අවශ්‍යතා (margin requirements)** නිර්වචනය කෙරේ. එනම්, කොටස් මිල කොපමණ ප්‍රමාණයකින් පහත වැටුණහොත් අමතර ඇප (additional security) අවශ්‍ය වේද (margin call) යන්න සහ එසේ නොකළහොත් බැංකුවට කොටස් විකිණිය හැකි ආකාරය ආදිය.

4. **ලියාපදිංචිය (Registration):**
   - උකස් බැඳුම්කරයක් සකස් කළේ නම්, එය **ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ (Land Registry)** ලියාපදිංචි කළ යුතුය.
   - කොටස් නිකුත් කළ සමාගමේ (company) **කොටස් හිමියන්ගේ ලේඛනයේ (shareholders' register)** ද බැංකුවේ අයිතිය (lien) **සටහන් කළ හැක (may be noted)** . මෙය තෙවන පාර්ශ්වයන්ට එරෙහිව අයිතිය තහවුරු කිරීමට උපකාරී වේ.

5.8 ඇපකර (Guarantees) සහ වන්දි ගිවිසුම් (Indemnities)

5.8.1 ඇපකරය (Guarantee) සහ වන්දි ගිවිසුම (Indemnity) අතර වෙනස

මෙම වෙනස බැංකුකරුවන්ට ඉතා වැදගත් වේ.

ලක්ෂණය	**ඇපකරය (Guarantee)**	**වන්දි ගිවිසුම (Indemnity)**
ස්වභාවය (Nature)	**ද්විතීයික වගකීම (Secondary liability)** . ඇපකරු (guarantor) වගකිව යුත්තේ **ප්‍රධාන ණය ගන්නා (principal debtor)** ණය ගෙවීමට අපොහොසත් වුවහොත් පමණි.	**ප්‍රාථමික වගකීම (Primary liability)** . වන්දි දෙන්නා (indemnifier) **අලාභය (loss)** සිදු වූ වහාම වගකිව යුතුය. ප්‍රධාන ණය ගන්නාගේ වගකීම සොයා බැලීම අවශ්‍ය නැත.
ආකෘතිය (Form)	**ලිඛිත (in writing)** විය යුතුය. (වංචා වැළැක්වීමේ ආඥා පනතේ 18 වන වගන්තිය - Section 18 of the Prevention of Frauds Ordinance)	ලිඛිතව තිබීම **අත්‍යවශ්‍ය නැත (no writing requirement)** . නමුත් ප්‍රායෝගිකව, සාක්ෂි සඳහා ලිඛිතව තිබීම සුදුසුය.
යැපීම (Dependence)	**ප්‍රධාන ණයෙහි වලංගු භාවය (validity of the principal debt)** මත රඳා පවතී. ප්‍රධාන ණය අවලංගු (void) නම්, ඇපකරය ද අවලංගු වේ.	ප්‍රධාන ණයෙන් **ස්වාධීන (independent)** වේ. ප්‍රධාන ණය අවලංගු වුවද, වන්දි ගිවිසුම වලංගු විය හැක.

ලක්ෂණය	ඇපකරය **(Guarantee)**	වන්දි ගිවිසුම **(Indemnity)**
පාර්ශ්ව **(Parties)**	**තුනක් (three)** : ණය දෙන්නා (creditor - බැංකුව), ප්‍රධාන ණය ගන්නා (principal debtor), ඇපකරු (guarantor/surety).	**දෙකක් (two)** : වන්දි දෙන්නා (indemnifier), වන්දි ලබන්නා (indemnified - බැංකුව).

5.8.2 ඇපකරය **(Surety/Guarantee)**

- **අර්ථ දැක්වීම (Definition):** ඇපකරයක් (guarantee) යනු එක් පුද්ගලයෙකු (ඇපකරු - guarantor/surety) තවත් කෙනෙකුගේ (ප්‍රධාන ණය ගන්නා - principal debtor) **ණය (debt)** , පැහැර හැරීම **(default)** , හෝ **වගකීම (liability)** සඳහා **වග බලා ගැනීමට (answer for)** එකඟ වන කොන්ත්‍රාත්තුවකි.
- **ලක්ෂණ (Characteristics):**
    - **ද්විතීයික වගකීම (Secondary liability):** ප්‍රධාන ණය ගන්නා ණය ගෙවීමට අපොහොසත් වුවහොත් පමණක් ඇපකරු වගකිව යුතුය.
    - **ත්‍රෛපාර්ශ්වික කොන්ත්‍රාත්තුවක් (Three-party contract):** බැංකුව, ප්‍රධාන ණය ගන්නා, සහ ඇපකරු යන තිදෙනා අතර ඇති වන කොන්ත්‍රාත්තුවකි.
    - **ලිඛිතව තිබිය යුතුය (Must be in writing):** වංචා වැළැක්වීමේ ආඥා පනතේ (Prevention of Frauds Ordinance) 18 වන වගන්තියට අනුකූලව.
    - **රෝම-ලන්දේසි නීතියෙන් (Roman-Dutch Law)** පාලනය වේ.
- අත්‍යවශ්‍ය අංග **(Essential Elements):**
    1. **වලංගු ප්‍රධාන ණයක් (Valid principal debt)** තිබිය යුතුය.
    2. ඇපකරය **ලිඛිත (in writing)** විය යුතුය.
    3. ඇපකරුට **කොන්ත්‍රාත් හැකියාව (contractual capacity)** තිබිය යුතුය.
    4. **ප්‍රතිඵලය (consideration)** තිබිය යුතුය (සාමාන්‍යයෙන් බැංකුව විසින් ප්‍රධාන ණය ගන්නාට ලබා දෙන ණය හෝ අත්තිකාරම).

5.8.3 ඇපකරයක් ලබා දීමේ හැකියාව **(Capacity to Give a Guarantee)**

- **බාල වයස්කරුවන් (Minors):** බාල වයස්කරුවෙකුට (වයස අවුරුදු 18 ට අඩු) වලංගු ඇපකරයක් (valid guarantee) ලබා දිය නොහැක. එය ශූන්‍ය (void) වේ.
- **පුද්ගලික නීති යටතේ විවාහක කාන්තාවන් (Married Women under Personal Laws):**
    - **තෙසවලමෙයි නීතිය (Thesawalamei Law):** තෙසවලමෙයි නීතියට යටත් විවාහක කාන්තාවකට වලංගු ඇපකරයක් ලබා දීමට තම **ස්වාමිපුරුෂයාගේ කැමැත්ත (husband's**

consent) අවශ්‍ය වේ. **Thangaponnu v. George (1949) 40 CLW 40** නඩුවෙන් මෙය තහවුරු විය.

- **පොදු නීතිය (Common Law):** පොදු නීතියට (Roman-Dutch law) යටත් කාන්තාවන්ට, ඔවුන් විවාහක වුවත් නැතත්, ඇපකරයක් ලබා දීමේ සම්පූර්ණ හැකියාව (full capacity) ඇත.

5.8.4 ඇපකරය (Guarantee) සහ උපරිම සද්භාවය (Uberrimae Fidei)

ප්‍රශ්නය: ඇපකරයක් (guarantee) යනු **සම්පූර්ණ තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම (full disclosure)** අවශ්‍ය වන **උපරිම සද්භාවයේ කොන්ත්‍රාත්තුවක් (contract of utmost good faith)** ද?

- **පිළිතුර: නැත.** ඇපකරයක් (guarantee) උපරිම සද්භාවයේ කොන්ත්‍රාත්තුවක් (contract uberrimae fidei) **නොවේ (is NOT)** .
  - ප්‍රධාන ණය ගන්නා (principal debtor) පිළිබඳ **සියලු තොරතුරු (all information)** හෙළි කිරීමට බැංකුවට සාමාන්‍ය යුතුකමක් (general duty) නැත.
  - බැංකුවේ **රහස්‍යභාවයේ යුතුකම (duty of secrecy)** හේතුවෙන්, බැංකුවට ගනුදෙනුකරු පිළිබඳ තොරතුරු හෙළි කිරීමට බාධා ඇත.
- **ව්‍යතිරේක (Exceptions):**
  - ගනුදෙනුකරු පිළිබඳ **අසාමාන්‍ය හෝ අනපේක්ෂිත කරුණු (unusual or unexpected features)** තිබේ නම්, ඒවා ඇපකරුට හෙළි කළ යුතුය. (උදා: ගනුදෙනුකරු දැනටමත් ණය වී ඇති බව, හෝ ඔහුගේ ගිණුම අක්‍රමවත් ලෙස පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බව).
  - කරුණු **වැරදි ලෙස ඉදිරිපත් නොකළ යුතුය (must not misrepresent facts)** .
  - ඇපකරු විසින් ඇසූ **නිශ්චිත ප්‍රශ්නවලට (specific questions) සත්‍යවාදීව (truthfully)** පිළිතුරු දිය යුතුය.
- **නඩු උදාහරණ:**
  - **Hamilton v. Watson (1845):** බැංකුවකට ඇපකරුට සියල්ල හෙළි කිරීමේ යුතුකමක් නොමැති නමුත්, ගනුදෙනුකරුගේ **අසාමාන්‍ය සහ අනපේක්ෂිත ලක්ෂණ (unusual and unexpected features)** හෙළි කළ යුතු බව ලෝර්ඩ් කැම්බල් (Lord Campbell) පෙන්වා දුන්නේය.
  - **Mackenzie v. Royal Bank of Canada (1934):** ඇපකරයක් (guarantee) වෙනත් ඕනෑම කොන්ත්‍රාත්තුවක් මෙන්, පවතින කරුණක් (existing fact) පිළිබඳ **අත්‍යවශ්‍ය වැරදි ප්‍රකාශයක් (material misrepresentation)** මගින් (නිර්දෝෂීව වුවද - innocently) ලබා ගත්තේ නම්, එය අවලංගු කළ හැකි (voidable) බව තීන්දු කරන ලදී.

5.8.5 වන්දි ගිවිසුම (Indemnity)

- **අර්ථ දැක්වීම (Definition):** වන්දි ගිවිසුමක් (indemnity) යනු එක් පාර්ශ්වයක් (වන්දි දෙන්නා - indemnifier) අනෙක් පාර්ශ්වයට (වන්දි ලබන්නා - indemnified) සිදුවන **අලාභය (loss)** සඳහා **වන්දි ගෙවීමට (compensate)** භාර ගන්නා කොන්ත්‍රාත්තුවකි.

- **ලක්ෂණ (Characteristics):**
    - **ප්‍රාථමික වගකීම (Primary liability):** වන්දි දෙන්නා (indemnifier) අලාභය (loss) සිදු වූ **වහාම (immediately)** වගකිව යුතුය. ප්‍රධාන ණය ගන්නා (principal debtor) ගෙවීමට අපොහොසත් වන තෙක් බලා සිටීම අවශ්‍ය නැත.
    - **ද්විපාර්ශ්වික කොන්ත්‍රාත්තුවක් (Two-party contract):** වන්දි දෙන්නා (indemnifier) සහ වන්දි ලබන්නා (indemnified - බැංකුව) යන දෙපාර්ශ්වය පමණක් සම්බන්ධ වේ.
    - **ලිඛිතව තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත (Need not be in writing):** නමුත් ප්‍රායෝගිකව, සාක්ෂි පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා **ලිඛිතව (in writing)** තිබීම ඉතා සුදුසු (prudent) වේ.
    - වෙනත් කිසිදු කොන්ත්‍රාත්තුවකින් **ස්වාධීන (independent)** වේ.

5.8.6 ඇපකරුගේ අයිතිවාසිකම් (Rights of the Guarantor)

ඇපකරුවෙකු (guarantor) ණය ගෙවා දැමූ පසු, ඔහුට පහත සඳහන් අයිතිවාසිකම් (rights) හිමි වේ.

1. **අයිතිවාසිකම් පැවරීමේ අයිතිය (Right of Subrogation):** ඇපකරු ණය ගෙවූ පසු, ඔහු **ණය දෙන්නාගේ (creditor - බැංකුව)** ස්ථානයට (shoes) පත් වේ. එනම්, ණය දෙන්නා සතුව තිබූ සියලුම **අයිතිවාසිකම් (rights)** සහ **සුරැකුම් (securities)** ප්‍රධාන ණය ගන්නාගෙන් (principal debtor) ලබා ගැනීමට ඇපකරුට අයිතියක් ඇත.
2. **වන්දි ඉල්ලීමේ අයිතිය (Right of Indemnity):** තමා ගෙවූ මුදල සහ ඒ සම්බන්ධව සිදු වූ වියදම් (costs) සඳහා ප්‍රධාන ණය ගන්නාගෙන් (principal debtor) **වන්දි (reimbursement)** ඉල්ලා සිටීමට ඇපකරුට අයිතියක් ඇත.
3. **සුරැකුම් සඳහා අයිතිය (Right to Securities):** ණය දෙන්නා (බැංකුව) සතුව ඇති සියලුම සුරැකුම් (securities) සඳහා ඇපකරුට **අයිතියක් (entitled)** ඇත. ඇපකරු ණය ගෙවූ පසු, මෙම සුරැකුම් ඔහුට පවරා දිය යුතුය.
4. **දායකත්වය සඳහා අයිතිය (Right to Contribution):** එකම ණය සඳහා ඇපකරුවන් කිහිප දෙනෙකු (co-guarantors) සිටී නම්, ඔවුන් අතර වෙනත් ගිවිසුමක් (agreement) නොමැති නම්, ඔවුන් සමානව (equally) වගකිව යුතුය. එක් ඇපකරුවෙකු ණය මුදලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙවා ඇත්නම්, ඉතිරි ඇපකරුවන්ගෙන් ඔවුන්ගේ කොටස (share) ඉල්ලා සිටීමට ඔහුට අයිතියක් ඇත.

5.8.7 ඇපකරු නිදහස් වීම (Discharge of the Guarantor)

ඇපකරුවෙකු (guarantor) පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී ඔහුගේ වගකීමෙන් (liability) **නිදහස් විය හැක (may be discharged)** .

- **ප්‍රධාන ණය ගෙවීම (Payment of the principal debt):** ප්‍රධාන ණය ගන්නා (principal debtor) විසින් හෝ ඇපකරු විසින් ණය සම්පූර්ණයෙන් ගෙවූ විට.
- **ඇපකරුගේ කැමැත්තකින් තොරව කොන්ත්‍රාත්තුවේ සැලකිය යුතු වෙනසක් කිරීම (Material variation of the contract without the guarantor's consent):** බැංකුව සහ ප්‍රධාන ණය ගන්නා අතර ඇති මුල් ණය ගිවිසුමට (original loan agreement) ඇපකරුගේ අවසරයකින් තොරව **සැලකිය යුතු වෙනසක් (material change)** සිදු කළහොත් (උදා: පොලී අනුපාතය වැඩි කිරීම, ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම), ඇපකරු නිදහස් විය හැක.

- **ප්‍රධාන ණය ගන්නා නිදහස් කිරීම (Release of the principal debtor):** බැංකුව විසින් ප්‍රධාන ණය ගන්නා ණයෙන් නිදහස් කළහොත් (release), ඇපකරු ද නිදහස් වේ.
- **බැංකුව විසින් සුරැකුම් අහිමි කර ගැනීම (Loss of securities by the bank):** බැංකුව සතුව තිබූ සුරැකුම් (securities) යම් ආකාරයකින් අහිමි වුවහොත් හෝ ඒවායේ වටිනාකම අඩු වුවහොත්, එම සුරැකුම්වලින් ලැබිය යුතු ප්‍රතිලාභය අහිමි වූ ප්‍රමාණයට ඇපකරු නිදහස් විය හැක.
- **නීතියෙන් නිදහස් වීම (Discharge by operation of law):** උදා: කාල සීමාව ඉකුත්වීම (lapse of time - prescription) නිසා ණය බලාත්මක කළ නොහැකි වුවහොත්, ඇපකරු ද නිදහස් වේ.

පරිච්ඡේදය 06: වාණිජ නීතිය (Commercial Law)

6.1 විනිමය හැරීම් (Negotiable Instruments) හැඳින්වීම

6.1.1 අර්ථ දැක්වීම (Definition)

විනිමය හැරීමක් (negotiable instrument) යනු පහත සඳහන් ලක්ෂණ සහිත ලේඛනයක් (document) වේ.

1. **මුදල් ගෙවීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුවක් (contract for payment of money)** අඩංගු වීම.
2. ගෙවිය යුතු පුද්ගලයා (payee) **නියම කිරීම (specifies)** හෝ **විස්තර කිරීම (describes)** .
3. **විනිමය කිරීමෙන් (by negotiation)** (බාර දීමෙන් හෝ අනුමත කිරීමෙන්) **පැවරිය හැකි (transferable)** වීම.

6.1.2 ප්‍රධාන ලක්ෂණ (Key Characteristics)

- **පැවරීමේ හැකියාව (Transferability):** සරලව **බාර දීමෙන් (delivery)** හෝ **අනුමත කිරීමෙන් (endorsement)** පැවරිය හැක.
- **හිමිකම (Title):** යහපත් ඇදහිල්ලෙන් (in good faith) සහ වටිනාකමක් සඳහා (for value) ලබා ගන්නා **සුදුසු කාලයේ හිමිකරුවෙකුට (holder in due course)** , පැවරුම්කරුට (transferor) තිබූ හිමිකමට වඩා **හොඳ හිමිකමක් (better title)** ලබා ගත හැක. එනම්, පැවරුම්කරුගේ හිමිකමේ යම් දෝෂයක් (defect) තිබුණද, එය සුදුසු කාලයේ හිමිකරුට බලපාන්නේ නැත.
- **සුවිශේෂී (Sui generis):** විනිමය හැරීමක් යනු යටින් පවතින ගනුදෙනුවෙන් (underlying transaction) **ස්වාධීන (independent)** වන අතර, එය තමන්ගේම අයිතිවාසිකම් නිර්මාණය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමක් සඳහා චෙක්පතක් නිකුත් කළ විට, භාණ්ඩ දෝෂ සහිත වුවද, චෙක්පත වලංගු වේ.

6.1.3 විනිමය හැරීම් වර්ග (Types of Negotiable Instruments)

ප්‍රධාන විනිමය හැරීම් වන්නේ:

1. **විනිමය හැරීම් (Bills of Exchange)**
2. **චෙක්පත් (Cheques)**
3. **පොරොන්දු නෝට්ටු (Promissory Notes)**
4. **බැංකු විනිමය හැරීම් (Bank Drafts)**

6.1.4 පාලන නීතිය (Governing Law)

ශ්‍රී ලංකාවේ විනිමය හැරීම් පාලනය වන්නේ **1927 අංක 25 දරන විනිමය හැරීම් ආඥා පනත (Bills of Exchange Ordinance No. 25 of 1927)** සහ එහි පසුව සිදු කරන ලද සංශෝධන (1930, 1955, 1957, 1961) මගිනි. මෙම ආඥා පනත බොහෝ දුරට 1882 ඉංග්‍රීසි විනිමය හැරීම් පනත (English Bills of Exchange Act 1882) ආදර්ශයට ගෙන සම්පාදනය කර ඇත.

6.2 විනිමය හැරීම් (Bills of Exchange)

6.2.1 ව්‍යවස්ථානුකූල අර්ථ දැක්වීම (Statutory Definition) - 2 වන වගන්තිය (Section 2)

විනිමය හැරීමක් (bill of exchange) යනු:

- කොන්දේසි විරහිත නියෝගයක් **(unconditional order)**
- ලිඛිතව **(in writing)**
- එක් පුද්ගලයෙකු විසින් **(by one person)** තවත් පුද්ගලයෙකුට (to another) යොමු කරන ලද **(addressed)**
- එය ලබා දෙන පුද්ගලයා **(the person giving it)** විසින් අත්සන් කරන ලද **(signed)**
- එය යොමු කරන ලද පුද්ගලයාට **(the person to whom it is addressed)** අවශ්‍ය කරන **(requiring)**
    - ඉල්ලීම මත **(on demand)**, හෝ
    - නියමිත **(fixed)** හෝ නිශ්චය කළ හැකි අනාගත කාලයකදී **(determinable future time)**
    - නිශ්චිත මුදලක් **(a sum certain in money)** ගෙවන ලෙස **(to pay)**
    - නියමිත පුද්ගලයෙකුට **(to a specified person)**, හෝ
    - ඔහුගේ නියෝගය පරිදි **(to the order of a specified person)**, හෝ
    - ධාරකයාට **(to bearer)**

6.2.2 විනිමය හැරීමකට සම්බන්ධ පාර්ශ්ව **(Parties to a Bill of Exchange)**

පාර්ශ්වය	විස්තරය
අදින්නා **(Drawer)**	විනිමය හැරීම **නිකුත් කරන (issues)** හෙවත් **අඳින (draws)** තැනැත්තා. ගෙවීමට නියෝගය (order to pay) ලබා දෙන්නේ ඔහුයි.
අදින්නා **(Drawee)**	විනිමය හැරීම **නිකුත් කර ඇති (drawn on)** , ගෙවීමට **නියෝග කර ඇති (ordered to pay)** තැනැත්තා.
පිළිගන්නා **(Acceptor)**	අදින්නා (drawee) විනිමය හැරීම **පිළිගෙන (accepts)** (ගෙවීමට කැමැත්ත පළ කර) එය මත **අත්සන් කළ (signs)** පසු, ඔහු **පිළිගන්නා (acceptor)** ලෙස හැඳින්වේ. ඔහු ගෙවීමට **ප්‍රාථමිකව වගකිව යුතු (primarily liable)** වේ.
ගෙවිය යුතු තැනැත්තා **(Payee)**	විනිමය හැරීම ලබා දී ඇති, ගෙවීම **ලැබීමට නියමිත (entitled to payment)** පුද්ගලයා.

6.2.3 විනිමය හැරීමක අත්‍යවශ්‍ය ලක්ෂණ (Essential Features of a Bill of Exchange)

1. **ලිඛිත ලේඛනය (Written Document):** භෞතිකව (physical) හෝ විද්‍යුත් (electronic) ලෙස පැවතිය හැක.
2. **අදින්නාගේ නම (Drawer's Name):** විනිමය හැරීම නිකුත් කරන්නාගේ නම.
3. **අදින්නාගේ අත්සන (Drawer's Signature):** අත්‍යවශ්‍ය වේ. අත්සන නොමැති විනිමය හැරීමක් වලංගු නොවේ.
4. **අදින්නාගේ නම (Drawee's Name):** ගෙවීම කළ යුතු පුද්ගලයා හෝ ආයතනය (බැංකුව) හඳුනා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ලෙස නම් කළ යුතුය.
5. **මුදල (Amount):** ගෙවිය යුතු මුදල **වචනයෙන් (in words)** සහ **ඉල්ක්කමෙන් (in figures)** සඳහන් කළ යුතුය. දෙක අතර වෙනසක් ඇත්නම්, **වචනයෙන් සඳහන් මුදල (amount in words)** ගෙවිය යුතු වේ.
6. **නිකුත් කළ දිනය (Date of Issue):** විනිමය හැරීම නිකුත් කළ දිනය. එය අනාගත දිනයක් (post-dated) විය හැක.
7. **කල් පිරෙන දිනය (Maturity Date):** ගෙවීම කළ යුතු දිනය. "ඉල්ලීම මත" (on demand), "නියමිත දිනයක" (fixed date), හෝ "නිශ්චිත සිදුවීමකින් පසු" (after a specified event) ලෙස සඳහන් කළ හැක.
8. **ගෙවිය යුතු තැනැත්තාගේ නම (Payee's Name):** මුදල් ලැබිය යුතු පුද්ගලයාගේ හෝ ආයතනයේ නම.

6.2.4 පිළිගැනීම (Acceptance)

පිළිගැනීම (acceptance) යනු, අදින්නා (drawee) විසින් අදින්නාගේ (drawer) නියෝගයට **එකඟ වීම (assent)** ප්‍රකාශ කිරීමයි.

- **වලංගු පිළිගැනීමක අවශ්‍යතා (Requirements for Valid Acceptance):**
    - **ලිඛිතව (in writing)** විය යුතුය.
    - විනිමය හැරීම **මතම (on the bill)** ලිවිය යුතුය.
    - අදින්නා විසින් **අත්සන් කළ යුතුය (signed by the drawee)** . හුදු අත්සන (signature alone) ප්‍රමාණවත් වේ.
- **පිළිගැනීමේ බලපෑම (Effect of Acceptance):**
    - පිළිගැනීමෙන් පසු, අදින්නා **පිළිගන්නා (acceptor)** බවට පත් වේ.
    - පිළිගන්නා (acceptor) විනිමය හැරීම එහි නියමයන්ට (terms) අනුව **ගෙවීමට ප්‍රාථමිකව වගකිව යුතු වේ (primarily liable)** .

6.2.5 විශේෂ නීති (Special Rules) - 5(2) වගන්තිය (Section 5(2))

පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී,

- අදින්නා (drawer) සහ අදින්නා (drawee) **එකම පුද්ගලයා (same person)** නම්, හෝ

- අදින්නා **ප්‍රබන්ධිත (fictitious)** පුද්ගලයෙකු නම්, හෝ
- අදින්නාට **කොන්ත්‍රාත් හැකියාවක් (contractual capacity)** නොමැති පුද්ගලයෙකු නම්, **හිමිකරුට (holder)** එම මෙවලම (instrument) තම තේරීම අනුව (at his option), **විනිමය හැරීමක් (bill of exchange)** ලෙස හෝ **පොරොන්දු නෝට්ටුවක් (promissory note)** ලෙස සැලකීමේ අයිතිය ඇත.

6.2.6 අදින්නා (Drawee) - 6 වන වගන්තිය (Section 6)

- අදින්නා **නම් කළ යුතු (must be named)** හෝ **සාධාරණ නිශ්චිතභාවයකින් (with reasonable certainty)** හඳුනාගත හැකි ආකාරයෙන් දැක්විය යුතුය.
- එය **පුද්ගලික ධාරිතාවයකින් (personal capacity)** හෝ **නිල ධාරිතාවයකින් (official capacity)** නම් කළ හැක. (උදා: "නිමල් පෙරේරා", "ක්‍රීඩා සමාජයේ භාණ්ඩාගාරික").
- විනිමය හැරීමක් අදින්නන් **දෙදෙනෙකුට හෝ වැඩි ගණනකට එකතුවෙන් (jointly)** යොමු කළ හැක (උදා: "A සහ B වෙත"). නමුත් **විකල්ප වශයෙන් (in the alternative)** (උදා: "A හෝ B") හෝ **අනුපිළිවෙලින් (in succession)** (උදා: "A මිය ගියහොත් B") යොමු කළ නොහැක.

6.2.7 ගෙවිය යුතු තැනැත්තා (Payee) - 7 වන වගන්තිය (Section 7)

- ගෙවිය යුතු තැනැත්තා (payee) ද **නම් කළ යුතු (must be named)** හෝ **සාධාරණ නිශ්චිතභාවයකින් (with reasonable certainty)** හඳුනාගත හැකි ආකාරයෙන් දැක්විය යුතුය.
- එය **නියමිත පුද්ගලයෙකුට (to a specified person)** හෝ ධාරකයාට **(to bearer)** ගෙවිය යුතු ලෙස සඳහන් කළ හැක.

6.2.8 විනිමය හැරීම් විනිමය කිරීම (Negotiation of Bills)

විනිමය හැරීමක් (bill of exchange) එක් පුද්ගලයෙකුගෙන් තවත් කෙනෙකුට **විනිමය කළ හැක (can be negotiated)** (පැවරිය හැක).

- ධාරකයාට ගෙවිය යුතු **(payable to bearer)** හැරීම් බාර දීමෙන් **(by delivery)** පමණක් විනිමය කෙරේ.
- **නියෝගය පරිදි ගෙවිය යුතු (payable to order)** හැරීම් **අනුමත කිරීමෙන් (by endorsement)** සහ **බාර දීමෙන් (by delivery)** විනිමය කෙරේ.

6.2.9 අනුමත කිරීම (Endorsement)

අනුමත කිරීම (endorsement) යනු, හිමිකරු (holder) විනිමය කිරීමේ (negotiation) අරමුණින් විනිමය හැරීම **අත්සන් කිරීම (signing)** යි.

- **වලංගු අනුමත කිරීමක අවශ්‍යතා (Requirements for Valid Endorsement):**
    - එය විනිමය හැරීම **මතම (on the bill)** ලිවිය යුතුය.
    - අනුමත කරන්නා (endorser) විසින් **අත්සන් කළ යුතුය (signed by the endorser)** . අත්සන පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ.
    - විනිමය හැරීම ගෙවිය යුත්තේ එක් පුද්ගලයෙකුට හෝ කිහිප දෙනෙකුට එකතුවෙන් (jointly) නම්, **සියලු දෙනාම (all of them)** අනුමත කළ යුතුය.

- **අනුමත කිරීමේ වර්ග (Types of Endorsement):**
    - **හිස් අනුමත කිරීම (Endorsement in Blank):** අනුමත කරන්නා (endorser) තම අත්සන පමණක් තබයි. මෙමගින් විනිමය හැරීම **ධාරකයාට ගෙවිය යුතු (payable to bearer)** බවට පත්වේ. ඉන්පසු එය බාර දීමෙන් පමණක් පැවරිය හැක.
    - **විශේෂ අනුමත කිරීම (Special Endorsement):** අනුමත කරන්නා (endorser) ගෙවිය යුතු **නිශ්චිත පුද්ගලයා (specific person)** නියම කරයි. (උදා: "Pay X or order" (සැකිල්ල:Unicode) . ඉන්පසු X ගේ අනුමැතියෙන් තොරව එය පැවරිය නොහැක.
    - **සීමාකාරී අනුමත කිරීම (Restrictive Endorsement):** අනුමත කිරීම තවදුරටත් විනිමය කිරීම (further negotiation) සීමා කරයි. (උදා: "Pay X only" (සැකිල්ල:Unicode) හෝ "Pay X for collection" (සැකිල්ල:Unicode)).
    - **කොන්දේසි සහිත අනුමත කිරීම (Conditional Endorsement):** අනුමත කිරීම යම් කොන්දේසියක් (condition) මත සිදු කරයි. (උදා: "Pay X provided he completes the work by Friday" (සැකිල්ල:Unicode) . එවිට එම කොන්දේසිය ඉටු වූ විට පමණක් X ට මුදල් ලැබීමට හිමිකම ඇත.

6.2.10 විනිමය හැරීම් අගෞරවයට පත් වීම (Dishonour of Bills)

විනිමය හැරීමක් (bill) **අගෞරවයට පත් වේ (is dishonoured)** යනු, එය නිසි ලෙස ඉදිරිපත් කළ විට (properly presented), පිළිගැනීමට හෝ ගෙවීමට අපොහොසත් වීමයි.

1. **පිළිගැනීම නොලැබීමෙන් අගෞරවය (Dishonour by non-acceptance) - 43 වන වගන්තිය (Section 43):**
    - විනිමය හැරීම පිළිගැනීම සඳහා (for acceptance) නිසි ලෙස ඉදිරිපත් කළ විට, එය **පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප වුවහොත් (refused)** හෝ ලබා ගත නොහැකි වුවහොත් (cannot be obtained).
    - **බලපෑම (Effect):** හිමිකරුට (holder) අදින්නාට (drawer) සහ අනුමත කරන්නන්ට (endorsers) එරෙහිව **වහාම හිමිකම් පෑමේ අයිතිය (immediate right of recourse)** ලැබේ.
2. **ගෙවීම නොලැබීමෙන් අගෞරවය (Dishonour by non-payment) - 47 වන වගන්තිය (Section 47):**
    - විනිමය හැරීම ගෙවීම සඳහා (for payment) නිසි ලෙස ඉදිරිපත් කළ විට, ගෙවීම **ප්‍රතික්ෂේප වුවහොත් (refused)** හෝ ලබා ගත නොහැකි වුවහොත් (cannot be obtained).
    - **බලපෑම (Effect):** හිමිකරුට (holder) අදින්නාට (drawer) සහ අනුමත කරන්නන්ට (endorsers) එරෙහිව **වහාම හිමිකම් පෑමේ අයිතිය (immediate right of recourse)** ලැබේ.

6.2.11 අගෞරවය පිළිබඳ දැනුම් දීම (Notice of Dishonour) - 48 වන වගන්තිය (Section 48)

- **අවශ්‍යතාව (Requirement):** විනිමය හැරීමක් (bill) පිළිගැනීම නොලැබීමෙන් (non-acceptance) හෝ ගෙවීම නොලැබීමෙන් (non-payment) අගෞරවයට පත් වූ විට, එම **අගෞරවය පිළිබඳ දැනුම් දීමක් (notice of dishonour)** අදින්නාට (drawer) සහ සෑම අනුමත කරන්නෙකුටම (each endorser) **ලබා දිය යුතුය (must be given)** .

- **අපොහොසත් වීමේ ප්‍රතිවිපාක (Consequence of Failure):** යම් අදින්නෙකුට හෝ අනුමත කරන්නෙකුට මෙම දැනුම් දීම (notice) ලබා දීමට අපොහොසත් වුවහොත්, ඔහු තම වගකීමෙන් (liability) **නිදහස් වේ (is discharged)** . එනම්, ඔහුගෙන් තවදුරටත් මුදල් ඉල්ලා සිටිය නොහැක.

6.2.12 විනිමය හැරීමක් නිදහස් වීම (Discharge of a Bill)

විනිමය හැරීමක් (bill) **නිදහස් වේ (is discharged)** යනු, එය මගින් නිර්මාණය වූ සියලුම වගකීම් (liabilities) අවසන් වීමයි. පහත සඳහන් ආකාරවලින් විනිමය හැරීමක් නිදහස් විය හැක.

1. **අදින්නා (drawee) හෝ පිළිගන්නා (acceptor) විසින් නිසි ලෙස ගෙවීම (Payment in due course).**
2. **අදින්නා (drawer) හෝ අනුමත කරන්නා (endorser) විසින් ගෙවීම:** මෙය හැරීම නිදහස් නොකරයි, නමුත් ගෙවූ පාර්ශ්වයට අනෙක් අයට එරෙහිව හිමිකම් (rights) ලබා දෙයි.
3. **හිමිකරු (holder) විසින් හිතාමතා (intentionally) සහ පැහැදිලිව (visibly) අවලංගු කිරීම (Cancellation).**
4. **වගකිව යුතු සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ (all parties liable) කැමැත්තකින් තොරව සැලකිය යුතු වෙනස් කිරීමක් (material alteration) කිරීම.**
5. **පිළිගන්නා (acceptor) කල් පිරෙන විට (at maturity) හෝ ඉන් පසු හිමිකරු (holder) බවට පත්වීම.**

6.2.13 ගෙවිය යුතු මුදල (Sum Payable) - 9 වන වගන්තිය (Section 9)

- **නිශ්චිත මුදල (Sum Certain):** ගෙවිය යුතු මුදල **නිශ්චිත මුදලක් (a sum certain)** විය යුතුය. එය **පොලී සහිතව (with interest)** , **වාරික වශයෙන් (by installments)** , හෝ **නිශ්චිත විනිමය අනුපාතයකට (at a specified rate of exchange)** ගෙවිය යුතු වුවද, එය නිශ්චිත මුදලක් ලෙස සැලකේ.
- **වචනයෙන් සහ ඉල්ක්කමෙන් සඳහන් මුදල් අතර වෙනස (Discrepancy between words and figures):** යම් විනිමය හැරීමක මුදල වචනයෙන් (in words) සහ ඉල්ක්කමෙන් (in figures) සඳහන් කර ඇති අතර, ඒ දෙක අතර වෙනසක් ඇත්නම්, **වචනයෙන් සඳහන් මුදල (the amount denoted by words)** ගෙවිය යුතු වේ.
- **පොලී (Interest):** විනිමය හැරීම පොලී සහිතව ගෙවිය යුතු බවට සඳහන් කර ඇත්නම්, පොලී ගෙවිය යුතුය. පොලී අනුපාතයක් (rate of interest) සඳහන් කර නොමැති නම්, **ව්‍යවස්ථානුකූල අනුපාතය (statutory rate) 9%** ක් අදාළ වේ. සිවිල් නීති ආඥා පනතට (Civil Law Ordinance) අනුව, පොලී ලෙස අය කළ හැකි මුදල ණය මුල් මුදල (principal amount) නොඉක්මවිය යුතුය.

6.2.14 ගෙවීමේ කාලය (Time of Payment)

- **ඉල්ලීම මත ගෙවිය යුතු (Payable on Demand):** විනිමය හැරීමක් පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී ඉල්ලීම මත ගෙවිය යුතු ලෙස සැලකේ.
    - එය ඉල්ලීම මත ගෙවිය යුතු බවට (payable on demand) ප්‍රකාශ කර ඇත්නම්.
    - එය දැක්මෙන් (at sight) හෝ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් (on presentation) ගෙවිය යුතු බවට ප්‍රකාශ කර ඇත්නම්.
    - ගෙවීම සඳහා කිසිදු කාලයක් (no time for payment) සඳහන් කර නොමැති නම්.

- **නියමිත හෝ නිශ්චය කළ හැකි අනාගත කාලයකදී ගෙවිය යුතු (Payable at a Fixed or Determinable Future Time):**
    - නිකුත් කළ දිනයෙන් (after date) හෝ දැක්මෙන් (after sight) නියමිත කාල සීමාවකට (fixed period) පසු ගෙවිය යුතු බවට සඳහන් කර ඇත්නම්.
    - **අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවන (certain to happen)** යම් සිදුවීමකින් (event) පසු ගෙවිය යුතු බවට සඳහන් කර ඇත්නම් (එම සිදුවීම සිදුවන නිශ්චිත දිනය අවිනිශ්චිත වුවද). (උදා: "X මිය ගිය පසු ගෙවිය යුතුය" - X ගේ මරණය නිසැකයි, නමුත් දිනය අවිනිශ්චිතයි).
- **අනිශ්චිත සිදුවීමක් (Contingency):** යම් **අනිශ්චිත සිදුවීමක් (contingency)** මත ගෙවිය යුතු බවට සඳහන් කරන ලද මෙවලමක් (instrument) වලංගු විනිමය හැරීමක් **නොවේ (NOT a valid bill)** . උදා: "නිමල් පෙරේරාගේ කාර් එක අනතුරකට ලක් වුවහොත් පමණක් ගෙවිය යුතුය" - මෙය අනිශ්චිත සිදුවීමක් නිසා වලංගු නොවේ.

6.3 චෙක්පත් (Cheques)

6.3.1 අර්ථ දැක්වීම (Definition)

චෙක්පතක් (cheque) යනු **බැංකුවක් මත (on a banker)** ඇඳි, **ඉල්ලීම මත ගෙවිය යුතු (payable on demand)** විනිමය හැරීමකි (bill of exchange).

6.3.2 ලක්ෂණ (Characteristics)

- සැමවිටම **බැංකුවක් මත (on a banker)** ඇඳිය යුතුය.
- සැමවිටම **ඉල්ලීම මත ගෙවිය යුතු (payable on demand)** වේ.
- **ලිඛිත (in writing)** විය යුතු අතර අඳින්නා (drawer) විසින් **අත්සන් කළ (signed)** යුතුය.
- **කොන්දේසි විරහිත නියෝගයක් (unconditional order)** විය යුතුය.

6.3.3 හරස් කළ චෙක්පත් (Crossed Cheques)

හරස් කිරීම (crossing) යනු චෙක්පතක ආරක්ෂාව (security) වැඩි කිරීමේ ක්‍රමයකි.

- **සාමාන්‍ය හරස් කිරීම (General Crossing):** චෙක්පතේ මුහුණතෙහි (face) **සමාන්තර තීරු දෙකක් (two parallel transverse lines)** ඇඳීම. මෙම තීරු අතර "& CO." හෝ "not negotiable" යන වචන ඇතුළත් විය හැක. බලපෑම: චෙක්පත ගෙවිය යුත්තේ **බැංකුවකට පමණක් (must be paid to a banker)** වේ. එනම්, කවුන්ටරයෙන් (over the counter) මුදල් ලබා ගත නොහැක.
- **විශේෂ හරස් කිරීම (Special Crossing):** සමාන්තර තීරු දෙක අතර **නිශ්චිත බැංකුවක නම (name of a particular banker)** ලියා ඇත. බලපෑම: චෙක්පත ගෙවිය යුත්තේ **එම නම් කරන ලද බැංකුවට පමණක් (to that banker only)** වේ.

6.3.4 බැංකු සඳහා ආරක්ෂාව (Protection for Bankers)

විනිමය හැරීම් ආඥා පනත බැංකුවලට යම් යම් අවස්ථාවලදී නීතිමය ආරක්ෂාව (legal protection) සපයයි.

- **ගෙවීම් කරන බැංකුව සඳහා ආරක්ෂාව (Protection for the Paying Bank):** බැංකුවක් **සද්භාවයෙන් (in good faith)** සහ **සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතු අතරතුර (in the ordinary course of business)** චෙක්පතක් ගෙවන්නේ නම්, එම ගෙවීම නිසා ඇති විය හැකි වගකීම්වලින් (liabilities) එය ආරක්ෂා වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ගනුදෙනුකරුගේ අත්සන ව්‍යාජ ලෙස සකස් කර තිබුණද,

බැංකුව එය හඳුනා නොගෙන සද්භාවයෙන් ගෙවුවහොත්, එම ගෙවීම වලංගු යැයි සැලකේ. (නමුත් මෙම ආරක්ෂාවට යම් යම් සීමා ඇත).

- **එකතු කරන බැංකුව සඳහා ආරක්ෂාව (Protection for the Collecting Bank):** බැංකුවක් තම ගනුදෙනුකරුවෙකු වෙනුවෙන් චෙක්පතක් **සද්භාවයෙන් (in good faith)** සහ **නොසැලකිල්ලකින් තොරව (without negligence)** එකතු කරන්නේ නම්, එම චෙක්පත වෙනත් අයෙකුට අයත් වුවද (උදා: චෙක්පත සොරකම් කර තිබුණද), එම එකතු කිරීම නිසා ඇති විය හැකි වගකීම්වලින් (උදා: වැරදි ලෙස මුදල් පැවරීම - conversion) බැංකුව ආරක්ෂා වේ.

6.4 පොරොන්දු නෝට්ටු (Promissory Notes)

6.4.1 අර්ථ දැක්වීම (Definition)

පොරොන්දු නෝට්ටුවක් (promissory note) යනු එක් පුද්ගලයෙකු විසින් තවත් පුද්ගලයෙකුට කරන ලද, **අත්සන් කරන ලද (signed)** , **කොන්දේසි විරහිත පොරොන්දුවක් (unconditional promise)** වන අතර, එමගින් **ඉල්ලීම මත (on demand)** හෝ **නියමිත හෝ නිශ්චය කළ හැකි අනාගත කාලයකදී (at a fixed or determinable future time)** , **නිශ්චිත මුදලක් (a sum certain in money)** , **නියමිත පුද්ගලයෙකුට (to a specified person)** හෝ **ඔහුගේ නියෝගය පරිදි (to the order of a specified person)** හෝ **ධාරකයාට (to bearer)** ගෙවන බවට පොරොන්දු වේ.

6.4.2 පාර්ශ්ව (Parties)

පාර්ශ්වය	විස්තරය
කරන්නා (Maker)	පොරොන්දු නෝට්ටුව **නිකුත් කරන (issues)** සහ **ගෙවීමට පොරොන්දු වන (promises to pay)** තැනැත්තා.
ගෙවිය යුතු තැනැත්තා (Payee)	ගෙවීම **පොරොන්දු වී ඇති (promised)** තැනැත්තා.

6.4.3 විනිමය හැරීමකින් (Bill of Exchange) වෙනස

ලක්ෂණය	**විනිමය හැරීම (Bill of Exchange)**	**පොරොන්දු නෝට්ටුව (Promissory Note)**
ස්වභාවය (Nature)	**ගෙවීමට නියෝගයක් (order to pay)** .	**ගෙවීමට පොරොන්දුවක් (promise to pay)** .
පාර්ශ්ව (Parties)	**තුනක් (three)** : අදින්නා (drawer), අදින්නා (drawee), ගෙවිය යුතු තැනැත්තා (payee).	**දෙකක් (two)** : කරන්නා (maker), ගෙවිය යුතු තැනැත්තා (payee).

ලක්ෂණය	විනිමය හැරීම **(Bill of Exchange)**	පොරොන්දු නෝට්ටුව **(Promissory Note)**
පිළිගැනීම **(Acceptance)**	**පිළිගැනීම** අවශ්‍යයි **(acceptance required)** . අදින්නා පිළිගත යුතුය.	**පිළිගැනීමක්** අවශ්‍ය නැත **(no acceptance required)** . කරන්නා විසින්ම ගෙවීමට පොරොන්දු වේ.
වගකීම **(Liability)**	පිළිගැනීමට පෙර අදින්නා ප්‍රාථමිකව වගකිව යුතුය; පිළිගැනීමෙන් පසු පිළිගන්නා ප්‍රාථමිකව වගකිව යුතුය.	කරන්නා (maker) සැමවිටම ප්‍රාථමිකව වගකිව යුතුය.

6.5 බැංකු විනිමය හැරීම් **(Bank Drafts)**

6.5.1 අර්ථ දැක්වීම **(Definition)**

බැංකු විනිමය හැරීමක් (bank draft) යනු, එක් බැංකුවක් (issuing bank) තවත් බැංකුවක් මත (on another bank) ඇඳි, හෝ බැංකුවක් තමන් මතම (on itself) ඇඳි, තෙවන පාර්ශ්වයකට (third party) ගෙවන ලෙස නියෝග කරන විනිමය හැරීමකි (bill of exchange).

6.5.2 ලක්ෂණ **(Characteristics)**

- **බැංකුවක් විසින් නිකුත් කරනු ලැබේ (Issued by a bank).**
- නිකුත් කරන බැංකුව (issuing bank) විසින් ගෙවීම **සහතික කරනු ලැබේ (guaranteed)** . එනම්, ගෙවීම අසාර්ථක වීමේ අවදානම (risk of default) නැති තරම්ය.
- එය **මුදල් තරම්ම හොඳ (as good as cash)** ලෙස සැලකේ.
- **ආරක්ෂිත ගෙවීම් ක්‍රමයක් (secure method of payment)** ලෙස භාවිතා වේ, විශේෂයෙන් විශාල මුදල් ගනුදෙනු සඳහා.

6.6 ව්‍යාපාර ආයතන **(Business Entities)**

බැංකු ණය ලබා දීමේදී, ණය ගන්නාගේ ව්‍යාපාර ආයතනයේ (business entity) ස්වභාවය (nature) අවබෝධ කර ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. මන්ද එය ඔහුගේ **නීතිමය වගකීමට (legal liability)** , **බදු තත්ත්වයට (tax status)** , සහ **ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාවට (borrowing capacity)** බලපාන බැවිනි.

6.6.1 තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර **(Sole Proprietorships)**

- ලක්ෂණ **(Characteristics):**
    - එක් පුද්ගලයෙකු විසින් (one person) පමණක් **හිමිකර ගෙන (owned)** සහ **ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන (operated)** ව්‍යාපාරයකි.

- ව්‍යාපාරයට **වෙනම නීතිමය පැවැත්මක් (separate legal personality)** නැත. හිමිකරු සහ ව්‍යාපාරය එකම නීතිමය ආයතනයක් ලෙස සැලකේ.
- හිමිකරුට **අසීමිත වගකීමක් (unlimited liability)** ඇත. එනම්, ව්‍යාපාරයේ ණය සඳහා හිමිකරුගේ **පුද්ගලික දේපළ (personal assets)** ද වගකිව යුතුය.
- ස්ථාපිත කිරීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට **සරල (simple)** වේ. විධිමත් ලියාපදිංචියක් (formal registration) අවශ්‍ය නොවේ (නමුත් ව්‍යාපාර නාමයක් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය විය හැක).

6.6.2 හවුල් ව්‍යාපාර (Partnerships)

- **ලක්ෂණ (Characteristics):**
  - පුද්ගලයන් **දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි ගණනක් (two or more persons)** එක්ව ලාභය උපයා ගැනීමේ අරමුණින් (with a view to profit) ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාම.
  - **හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුමකින් (partnership agreement)** (පැහැදිලි හෝ ව්‍යංග) පාලනය වේ.
  - හවුල්කරුවන්ට (partners) සාමාන්‍යයෙන් **අසීමිත වගකීමක් (unlimited liability)** ඇත. එක් එක් හවුල්කරු සමස්ත හවුල් ව්‍යාපාරයේ ණය සඳහා පුද්ගලිකව වගකිව යුතුය.
  - හවුල් ව්‍යාපාරයට **වෙනම නීතිමය පැවැත්මක් (separate legal personality)** නැත (ස්කොට්ලන්ත නීතිය හැර). එබැවින්, එයට තමන්ගේම නමින් නඩු පැවරිය නොහැක, නඩු පැවරිය නොහැක, හෝ දේපළ හිමි කර ගත නොහැක. දේපළ හිමි වන්නේ හවුල්කරුවන්ටයි.

6.6.3 සමාගම් (Companies)

- **ලක්ෂණ (Characteristics):**
  - **සමාගම් පනත (Companies Act)** යටතේ **සංස්ථාපිත (incorporated)** කරනු ලබන නීතිමය ආයතන.
  - **වෙනම නීතිමය පැවැත්මක් (separate legal personality)** ඇත. සමාගම එහි කොටස්කරුවන්ගෙන් (shareholders) වෙනස් වූ ස්වාධීන නීතිමය ආයතනයකි. එයට තමන්ගේම නමින් දේපළ හිමි කර ගැනීමට, කොන්ත්‍රාත්තුවලට එළඹීමට, නඩු පැවරීමට සහ නඩු පැවරීමට හැකිය.
  - කොටස්කරුවන්ගේ (shareholders) වගකීම **සීමිතයි (limited liability)** . ඔවුන්ගේ වගකීම සීමා වන්නේ ඔවුන් විසින් ගෙවීමට එකඟ වූ කොටස් මුදල (unpaid amount on their shares) සඳහා පමණි. සමාගම බංකොලොත් වුවහොත්, කොටස්කරුවන්ගේ පුද්ගලික දේපළ (personal assets) ආරක්ෂා වේ.
  - **ස්ථිර අනුප්‍රාප්තිය (perpetual succession)** ඇත. කොටස්කරුවන් මිය ගියත්, ඉවත් වුවත්, සමාගම දිගටම පවතී.

6.6.4 සීමිත වගකීමේ සංකල්පය (Concept of Limited Liability)

සීමිත වගකීම (limited liability) යනු නවීන වාණිජ ලෝකයේ ඉතා වැදගත් සංකල්පයකි. එය ආයෝජකයින්ට (investors) ඔවුන්ගේ පුද්ගලික වත්කම් අවදානමට ලක් නොකර ව්‍යාපාරවල ආයෝජනය කිරීමට දිරිගන්වයි. සමාගමක ණය හිමියන්ට (creditors) හිමිවන්නේ සමාගමේ වත්කම් (company's assets)

වලින් පමණක් මිස, කොටස්කරුවන්ගේ පුද්ගලික වත්කම්වලින් නොවේ. මෙය ව්‍යවසායකත්වය (entrepreneurship) සහ ආර්ථික වර්ධනය (economic growth) දිරිමත් කරයි.

පරිච්ඡේදය 07: මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම වැළැක්වීමේ නීති රාමුව

7.1 හැඳින්වීම

මුදල් විශුද්ධිකරණය (Money Laundering - ML) සහ **ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම (Terrorist Financing - TF)** ගෝලීය මූල්‍ය පද්ධතියේ (global financial system) ස්ථාවරත්වයට (stability) සහ විශ්වසනීයත්වයට (integrity) බරපතල තර්ජන (critical threats) එල්ල කරයි. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, ශක්තිමත් AML/CFT පාලන තන්ත්‍රයක් (regime) පවත්වා ගැනීම **නීත්‍යානුකූල අනුකූලතාව (legal compliance)** , **ආර්ථික ස්වෛරීභාවය (economic sovereignty)** , සහ **ගෝලීය කීර්තිය (global reputation)** සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙම පරිච්ඡේදය මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම යන සංකල්ප, ගෝලීය රාමුව (FATF), සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය රාමුව පිළිබඳව විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරයි.

7.2 මුදල් විශුද්ධිකරණය (Money Laundering) යනු කුමක්ද?

7.2.1 අර්ථ දැක්වීම (Definition)

මුදල් විශුද්ධිකරණය (money laundering) යනු **අපරාධ ක්‍රියාකාරකම්වලින් (criminal activity)** ලැබෙන ආදායම් (proceeds) **නීත්‍යානුකූල (legitimate)** බවට පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. අපරාධයකින් ලැබූ මුදල්වල **නීති විරෝධී සම්භවය (illegal origin)** **වසං කිරීම (disguising)** හෝ **සැඟවීම (concealing)** එහි මූලික අරමුණයි.

7.2.2 මුදල් විශුද්ධිකරණයේ අදියර තුන (The Three Stages of Money Laundering)

මුදල් විශුද්ධිකරණ ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍යයෙන් අදියර තුනකින් සමන්විත වේ. මෙම අදියර අතිච්ඡාදනය (overlap) විය හැකි අතර, සැමවිටම මෙම අනුපිළිවෙලින්ම සිදු නොවිය හැක.

1. **තැන්පත් කිරීම (Placement):** මෙය පළමු හා වඩාත්ම අවදානම් සහගත අදියරයි. නීති විරෝධී ලෙස උපයාගත් **මුදල් (cash)** මූල්‍ය පද්ධතියට (financial system) **හඳුන්වා දීම (introducing)** මෙහිදී සිදු වේ. උදාහරණ:
    - විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් බැංකු ගිණුම්වල තැන්පත් කිරීම (depositing large sums of cash).
    - මුදලින් (cash) මිල අධික වත්කම් (උදා: සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථ, ස්වර්ණාභරණ, කලා කෘති) මිලදී ගැනීම.
    - මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් රටින් පිටතට ජාවාරම් කිරීම (smuggling cash out of the country).
    - ආගමික හෝ පුණ්‍යාධාර ආයතන හරහා මුදල් තැන්පත් කිරීම.
2. **ස්ථරගත කිරීම (Layering):** මෙම අදියරේදී, අපරාධකරුවන් මුදල්වල **මූලාශ්‍රය (source)** සොයා ගැනීමේ හැකියාව (audit trail) **අපහසු කිරීමට (obscuring)** සංකීර්ණ මූල්‍ය ගනුදෙනු මාලාවක් (complex series of financial transactions) සිදු කරයි. උදාහරණ:
    - බහුවිධ බැංකු ගිණුම් හරහා (through multiple bank accounts) (විවිධ රටවල පිහිටි) මුදල් ගෙනයාම (moving funds).
    - විදුලි මාර්ග ඔස්සේ මුදල් මාරු කිරීම් (wire transfers).
    - විවිධ මූල්‍ය ආයතන අතර මුදල් ගෙනයාම.
    - කොටස්, බැඳුම්කර සහ වෙනත් මූල්‍ය මෙවලම් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම.
    - අතථ්‍ය මුදල් (virtual currencies) භාවිතා කිරීම.

- ෂෙල් සමාගම් (shell companies) හරහා ගනුදෙනු සිදු කිරීම.

3. **ඒකාබද්ධ කිරීම (Integration)::** මෙය අවසාන අදියරයි. විශුද්ධ කරන ලද (laundered) මුදල් **නීත්‍යානුකූල ආර්ථිකයට (legitimate economy)** නැවත හඳුන්වා දීම **(reintroducing)** සිදු කෙරේ. මෙම මුදල් පෙනෙන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික ආදායමක් (normal business income) ලෙසයි. උදාහරණ:
    - නිශ්චල දේපළ (real estate) මිලදී ගැනීම.
    - නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම හෝ මිලදී ගැනීම (investing in legitimate businesses).
    - සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ (luxury goods) මිලදී ගැනීම.
    - කොටස් හා බැඳුම්කර සඳහා ආයෝජනය කිරීම.

7.2.3 මුදල් විශුද්ධිකරණයේ බලපෑම් (Impact of Money Laundering)

මුදල් විශුද්ධිකරණය රටකට සහ සමස්ත ලෝකයටම බරපතල අයහපත් බලපෑම් රැසක් ඇති කරයි.

- **මූල්‍ය අඛණ්ඩතාව අඩපණ කරයි (Undermines financial integrity):** බැංකු සහ අනෙකුත් මූල්‍ය ආයතන අපරාධකරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වීම නිසා ඒ කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය (public trust) බිඳ වැටේ.
- **ආර්ථික දත්ත විකෘති කරයි (Distorts economic data):** විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් නීති විරෝධී ලෙස සංසරණය වීම නිසා රටක සැබෑ ආර්ථික තත්ත්වය (real economic conditions) නිවැරදිව මැන ගැනීම අපහසු වේ.
- **ආයෝජක විශ්වාසය බිඳ දමයි (Erodes investor confidence):** ශක්තිමත් AML/CFT පාලන තන්ත්‍රයක් නොමැති රටක ආයෝජනය කිරීමට විදේශීය ආයෝජකයින් (foreign investors) අකමැති වේ.
- **සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ දූෂණයට පහසුකම් සපයයි (Facilitates organized crime and corruption):** මුදල් විශුද්ධිකරණය මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම, මිනිස් ජාවාරම, දූෂණය වැනි අපරාධ දිගටම පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ සලසයි.
- **නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාර දුර්වල කරයි (Weakens legitimate businesses):** මුදල් විශුද්ධිකරණයේ යෙදෙන අපරාධකරුවන්ට ඔවුන්ගේ නීති විරෝධී මුදල් භාවිතා කර නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාර සමඟ අසාධාරණ ලෙස තරඟ කළ හැක (උදා: ලාභය නොසලකා අඩු මිලට භාණ්ඩ විකිණීම).

7.3 ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම (Terrorist Financing)

7.3.1 අර්ථ දැක්වීම (Definition)

ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම (terrorist financing) යනු ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා (terrorist acts) හෝ සංවිධාන (terrorist organizations) සඳහා ආධාර කිරීමේ අරමුණින් අරමුදල් (funds) **එකතු කිරීම (collection)** , **ගෙනයාම (movement)** , හෝ **භාවිතා කිරීම (use)** ය. මෙම අරමුදල් **නීත්‍යානුකූල (legal)** හෝ **නීති විරෝධී (illegal)** යන ඕනෑම ප්‍රභවයකින් (source) ලැබිය හැක.

7.3.2 මුදල් විශුද්ධිකරණයෙන් (Money Laundering) ප්‍රධාන වෙනස (Key Distinction)

ලක්ෂණය	මුදල් විශුද්ධිකරණය **(Money Laundering)**	ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම **(Terrorist Financing)**
මුදල් ප්‍රභවය **(Source of Funds)**	සැමවිටම **නීති විරෝධී (always illegal)** .	**නීත්‍යානුකූල (legal)** හෝ **නීති විරෝධී (illegal)** විය හැක. (උදා: පුණ්‍යාධාර, නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාර, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම).
අරමුණ **(Purpose)**	මුදල්වල **නීති විරෝධී සම්භවය (illegal origin)** වසං **කිරීම (conceal)** .	ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා **සිදු කිරීම (carry out)** හෝ ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන **පවත්වාගෙන යාම (sustain)** .
දිශාව **(Direction)**	**"අපිරිසිදු" (dirty)** මුදල් **"පිරිසිදු" (clean)** කිරීම.	**"පිරිසිදු" (clean)** හෝ **"අපිරිසිදු" (dirty)** මුදල් ත්‍රස්තවාදී කටයුතු සඳහා යොමු කිරීම.
මුදල් ප්‍රමාණය **(Amount)**	සාමාන්‍යයෙන් **විශාල (large)** .	**කුඩා (small)** විය හැක. (ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය මුදල සාපේක්ෂව කුඩා විය හැක).

7.3.3 පොදු මාර්ග (Common Channels)

ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම සඳහා භාවිතා කරන පොදු මාර්ග කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- **මුදල් ජාවාරම් කිරීම (Cash smuggling)**
- **ලාභ නොලබන සංවිධාන (Non-profit organizations - NPOs)** අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම.
- **වෙළඳ පාදක මාරු කිරීම් (Trade-based transfers):** භාණ්ඩවල වටිනාකම වැඩියෙන් හෝ අඩුවෙන් ප්‍රකාශ කිරීම (over/under-invoicing) මගින් මුදල් මාරු කිරීම.
- **අතථ්‍ය වත්කම් (Virtual assets):** බිට්කොයින් (Bitcoin) වැනි ගුප්තකේතන මුදල් (cryptocurrencies) භාවිතා කිරීම.
- **අවිධිමත් වටිනාකම් හුවමාරු පද්ධති (Informal value transfer systems):** හවාලා (Hawala) හෝ උඳුන්ද (Undiyal) වැනි පද්ධති.

7.4 ගෝලීය AML/CFT රාමුව: FATF (Financial Action Task Force)

7.4.1 FATF යනු කුමක්ද? (What is FATF?)

මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකාය (Financial Action Task Force - FATF) යනු **1989** දී පැරිසියේ පැවති G7 සමුළුවේදී ස්ථාපිත කරන ලද **අන්තර් රාජ්‍ය ආයතනයක් (inter-governmental body)** වේ. එහි ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ මුදල් විශුද්ධිකරණය (money laundering), ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම (terrorist

financing), සහ ප්‍රගුණන මූල්‍යකරණය (proliferation financing - ජන සංහාරක අවි සඳහා මුදල් සැපයීම) මැඩපැවැත්වීම සඳහා **ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් (international standards)** සකස් කිරීම සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි.

7.4.2 FATF හි නිර්දේශ 40 (The 40 Recommendations)

FATF හි නිර්දේශ 40 (The 40 Recommendations) AML/CFT පද්ධති සඳහා වන **ගෝලීය මිණුම් ලකුණ (global benchmark)** වේ. මෙම නිර්දේශ පුළුල් පරාසයක කරුණු ආවරණය කරයි.

- **අපරාධකරණය (Criminalization):** මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම අපරාධ ලෙස නිර්වචනය කිරීම.
- **පාරිභෝගික හිතකාමීත්වය (Customer Due Diligence - CDD):** මූල්‍ය ආයතන විසින් තම ගනුදෙනුකරුවන් හඳුනා ගැනීම සහ තහවුරු කිරීම.
- **වාර්තා තබා ගැනීම (Record Keeping):** ගනුදෙනු සහ හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු අවම වශයෙන් වසර 5 ක් තබා ගැනීම.
- **සැක සහිත ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම (Suspicious Transaction Reporting - STR):** සැක සහිත ගනුදෙනු මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයට (FIU) වාර්තා කිරීම.
- **අධීක්ෂණය සහ දඬුවම් (Supervision and Sanctions):** මූල්‍ය ආයතන නිසි ලෙස අධීක්ෂණය කිරීම සහ නීති උල්ලංඝනය කරන්නන්ට දඬුවම් කිරීම.
- **ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව (International Cooperation):** රටවල් අතර තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සහ නීතිමය ආධාර (mutual legal assistance) සැපයීම.
- **නිශ්චිත මූල්‍ය නොවන ව්‍යාපාර සහ වෘත්තීන් සඳහා වැළැක්වීමේ පියවර (Preventive measures for Designated Non-Financial Businesses and Professions - DNFBPs):** නීතිඥයින්, ගණකාධිකාරීවරුන්, නිශ්චල දේපළ නියෝජිතයින්, සහ සූදු සමාජ (casinos) සඳහා ද මෙම නිර්දේශ අදාළ වේ.

7.4.3 FATF හි අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම (FATF Monitoring and Evaluation)

FATF සිය සාමාජික රටවල් (member countries) නිතිපතා **අන්යෝන්ය ඇගයීම් (Mutual Evaluations)** වලට භාජනය කරයි. මෙම ඇගයීම් මගින් රටක් FATF නිර්දේශවලට අනුකූලද යන්න (technical compliance) සහ එම නිර්දේශ ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක වේද යන්න (effectiveness) සමාලෝචනය කෙරේ. මෙම ඇගයීම් සිදු කරනු ලබන්නේ FATF සහ එහි ප්‍රාදේශීය ආකාරයේ ආයතන (FATF-Style Regional Bodies - FSRBs) මගිනි. ශ්‍රී ලංකාව සාමාජිකයෙකු වන **ආසියා-පැසිෆික් කණ්ඩායම (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG)** එවැනි FSRB එකකි.

අනුකූල නොවීමේ ප්‍රතිවිපාක (Consequences of Non-Compliance): FATF නිර්දේශවලට අනුකූල නොවන රටවල් **අළු ලැයිස්තුවට (grey list)** හෝ **කළු ලැයිස්තුවට (black list)** ඇතුළත් කළ හැක.

- **අළු ලැයිස්තුගත කිරීම (Grey Listing):** "වැඩිදියුණු කළ අධීක්ෂණය යටතේ සිටින අධිකරණ බල ප්‍රදේශ" (Jurisdictions under Increased Monitoring) ලෙස හැඳින්වේ. මෙය රටේ කීර්තිනාමයට (reputation) හානි කරන අතර, විදේශීය බැංකු සබඳතා (correspondent banking relationships) අහිමි වීමට, විදේශ ආයෝජන අඩුවීමට, සහ ගනුදෙනු පිරිවැය (transaction costs) ඉහළ යාමට හේතු වේ.

- **කළු ලැයිස්තුගත කිරීම (Black Listing):** "ඉහළ අවදානම් සහිත අධිකරණ බල ප්‍රදේශ" (High-Risk Jurisdictions) ලෙස හැඳින්වේ. මෙම රටවලට එරෙහිව ප්‍රතිප්‍රහාරාත්මක පියවර (countermeasures) ගැනීමට FATF අනෙකුත් රටවලට උපදෙස් දෙයි. එනම්, එම රටවල් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු සීමා කිරීමට හෝ ඒවා කෙරෙහි විශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්වීමට අනෙකුත් රටවලට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. මෙය රටේ මූල්‍ය පද්ධතියට දැඩි ලෙස හානි කළ හැක.

7.4.4 ශ්‍රී ලංකාව සහ FATF (Sri Lanka and FATF)

ශ්‍රී ලංකාව 2000 වසරේදී APG හි සාමාජිකයෙකු විය. පසුව APG විසින් සිදු කරන ලද අන්‍යෝන්ය ඇගයීම් (Mutual Evaluations) මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ AML/CFT පද්ධතියේ අඩුපාඩු (deficiencies) කිහිපයක් හඳුනා ගන්නා ලදී. මෙම අඩුපාඩු නිසා **2017 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව FATF අළු ලැයිස්තුවට (grey list)** ඇතුළත් විය.

අළු ලැයිස්තුගත කිරීමට හේතු වූ ප්‍රධාන අඩුපාඩු (Key Deficiencies Leading to Greylisting):

- මූල්‍ය ආයතන ප්‍රමාණවත් **අවදානම් පාදක අධීක්ෂණයකට (risk-based supervision)** ලක් නොවීම.
- DNFBPs (නීතිඥයින්, ගණකාධිකාරීවරුන් ආදී) අතර වැළැක්වීමේ පියවර (preventive measures) සීමිත වීම.
- මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් **දුර්වල විමර්ශන (weak investigations)** සහ **නඩු පැවරීම් (low prosecutions)** .
- ත්‍රස්තවාදී වත්කම් **කැටි කිරීමේ (freezing)** සහ **අයිතිය පැහැර ගැනීමේ (confiscation)** ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන්.
- අදාළ රාජ්‍ය ආයතන අතර **ප්‍රමාණවත් සම්බන්ධීකරණයක් (insufficient inter-agency coordination)** නොමැතිකම.

අළු ලැයිස්තුගත කිරීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවට එල්ල වූ බලපෑම්:

- විදේශීය බැංකු සමඟ ගනුදෙනු ප්‍රමාද වීම (increased transaction delays).
- බැංකු සඳහා අනුකූලතා පිරිවැය (compliance costs) ඉහළ යාම.
- රටේ කීර්තිනාමයට (reputational damage) හානි වීම.
- විදේශ ආයෝජක විශ්වාසය (investor confidence) අඩුවීම.

මෙම ගැටළු මඟහරවා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය සහ මහ බැංකුව ප්‍රතිසංස්කරණ (reforms) රැසක් සිදු කළේය. නීති සංශෝධන, ආයතනික ශක්තිමත් කිරීම්, සහ වඩාත් ඵලදායී ලෙස නීති බලාත්මක කිරීම් හේතුවෙන් **2019 වසරේ ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාව අළු ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කරන ලදී.**

7.5 ශ්‍රී ලංකාවේ AML/CFT නීති රාමුව (Sri Lankan AML/CFT Legal Framework)

ශ්‍රී ලංකාවේ AML/CFT නීති රාමුව ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථා තුනකින් (three core statutes) සමන්විත වේ.

1. **මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත අංක 5 (2006) (Prevention of Money Laundering Act No. 5 of 2006 - PMLA)**
2. **මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත අංක 6 (2006) (Financial Transactions Reporting Act No. 6 of 2006 - FTRA)**

3. **ත්‍රස්තවාදය මර්දනය කිරීමේ සම්මුතියට මුදල් සැපයීම වැළැක්වීමේ පනත අංක 25 (2005) (Convention on the Suppression of Terrorist Financing Act No. 25 of 2005 - CSTFA)**

7.6 මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත (PMLA)

මෙය මුදල් විශුද්ධිකරණය (money laundering) **අපරාධයක් (offence)** ලෙස නිර්වචනය කරන ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථාවයි. එමගින් එවැනි අපරාධ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට (investigation), නඩු පැවරීමට (prosecution) සහ අපරාධයෙන් ලැබූ වත්කම් **අයිතිය පැහැර ගැනීමට (confiscation)** අවශ්‍ය නීතිමය රාමුව සපයයි.

- **3 වන වගන්තිය (මුදල් විශුද්ධිකරණ වරද):** අපරාධයකින් ලැබෙන ආදායම් (proceeds of crime) නියෝජනය කරන ඕනෑම දේපළක් (property), එය නීති විරෝධී ක්‍රියාවකින් (unlawful activity) ලැබුණු බව **දැන (knowing)** හෝ **විශ්වාස කිරීමට හේතු ඇතිව (having reason to believe)** , සෘජුව හෝ වක්‍රව ඕනෑම ගනුදෙනුවක (transaction) යෙදීම හෝ එවැනි දේපළක් හිමිකර ගැනීම, සඟවා තැබීම, පැවරීම ආදිය මුදල් විශුද්ධිකරණයයි.

- **4 වන වගන්තිය (දඬුවම්):** වැරදිකරු වුවහොත්, **වසර 20 දක්වා දැඩි සිර දඬුවමක් (rigorous imprisonment for a term not exceeding 20 years)** සහ/හෝ **විශුද්ධ කළ දේපළේ වටිනාකම මෙන් දෙගුණයක් දක්වා දඩයක් (fine not less than the value of the laundered property and not more than twice that value)** නියම කළ හැක.

- **5-7 වගන්ති (අයිතිය පැහැර ගැනීම - Forfeiture and Confiscation):** මුදල් විශුද්ධිකරණයට සම්බන්ධ දේපළ අයිතිය පැහැර ගැනීමට (confiscate) අධිකරණයට (court) නියෝග කළ හැක. ඇතැම් අවස්ථාවලදී, චූදිතයාට (accused) එම දේපළ නීත්‍යානුකූල බව ඔප්පු කිරීමේ බර (burden of proof) පැවරිය හැක.

- **8 වන වගන්තිය (භූමියෙන් පිටත අධිකරණ බලය - Extra-territorial Jurisdiction):** ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත (outside Sri Lanka) සිදු කරන ලද මුදල් විශුද්ධිකරණ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ද, එම අපරාධයේ ආදායම ශ්‍රී ලංකාව තුළට ගෙන එනු ලැබුවහොත් හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ තබා ගනු ලැබුවහොත්, මෙම පනත අදාළ වේ.

- **9 වන වගන්තිය (කැටි කිරීමේ නියෝග - Freezing Orders):** විමර්ශන කාලයේදී (during investigation) සැකකරුගේ වත්කම් (assets) පැවරීම, බැහැර කිරීම හෝ ගෙනයාම වැළැක්වීමට කැටි කිරීමේ නියෝග (freezing orders) නිකුත් කිරීමට අධිකරණයට බලය ඇත.

7.7 මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත (FTRA)

මෙම පනත මූල්‍ය ආයතන (financial institutions) සහ DNFBP සඳහා **වැළැක්වීමේ (preventive)** සහ **වාර්තා කිරීමේ (reporting)** බැඳීම් ස්ථාපිත කරයි. එය ශ්‍රී ලංකාවේ AML/CFT පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රධාන නියාමන රාමුවයි.

- **2 වන වගන්තිය (මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය - Financial Intelligence Unit - FIU):** මෙම වගන්තිය යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (Central Bank of Sri Lanka) තුළ **මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය (FIU)** ස්ථාපිත කරන ලදී. FIU යනු සැක සහිත මූල්‍ය ගනුදෙනු පිළිබඳ තොරතුරු **ලැබීම (receiving)** , **විශ්ලේෂණය කිරීම (analyzing)** , සහ **බෙදා හැරීම (disseminating)** සඳහා වන ජාතික (national) මධ්‍යස්ථානයයි. එය මූල්‍ය අංශය සහ නීතිය බලාත්මක කරන ආයතන (law enforcement agencies) අතර පාලම (bridge) ලෙස ක්‍රියා කරයි.

- **6-8 වගන්ති (පාරිභෝගික හිතකාමීත්වය - Customer Due Diligence - CDD):** මූල්‍ය ආයතන විසින්,

- ව්‍යාපාර සබඳතාව (business relationship) ආරම්භ කිරීමේදී ගනුදෙනුකරුගේ අනන්‍යතාවය (identity) **තහවුරු කළ යුතුය (verify)** .
- නියමිත සීමාව (prescribed threshold) ඉක්මවන ඉඳහිට සිදුවන ගනුදෙනු (occasional transactions) සඳහා අනන්‍යතාවය තහවුරු කළ යුතුය.
- **ප්‍රතිලාභී හිමිකාරිත්වය (beneficial ownership)** හඳුනා ගත යුතුය (එනම්, ගනුදෙනුකරු වන සමාගම හෝ ආයතනය සැබවින්ම පාලනය කරන ස්වභාවික පුද්ගලයා කවුරුන්ද යන්න).
- ව්‍යාපාර සබඳතාවයේ අරමුණ (purpose) සහ ස්වභාවය (nature) අවබෝධ කර ගත යුතුය.

- **9 වන වගන්තිය (වාර්තා තබා ගැනීම - Record Keeping):** සියලුම ගනුදෙනු වාර්තා (transaction records) සහ හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු (identification data) **අවම වශයෙන් වසර 6 ක් (at least six years)** තබා ගත යුතුය (ගනුදෙනුව සිදු කළ දින සිට හෝ ගිණුම වසා දැමූ දින සිට).
- **10 වන වගන්තිය (සැක සහිත ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම - Suspicious Transaction Reporting - STR):** මුදල් විශුද්ධිකරණයට හෝ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමට **සම්බන්ධ යැයි සැක කෙරෙන (suspected of being linked)** ඕනෑම ගනුදෙනුවක් (ගනුදෙනුවේ ප්‍රමාණය නොසලකා, ගනුදෙනුව සම්පූර්ණ වුවත් නැතත්) **වහාම (promptly)** FIU වෙත වාර්තා කළ යුතුය. වාර්තා නොකිරීම (failure to report) වරදකි (offence).
- **14 වන වගන්තිය (වාර්තා කරන්නන් සඳහා ආරක්ෂාව - Protection for Reporting Entities): සද්භාවයෙන් (in good faith)** සැක සහිත ගනුදෙනුවක් වාර්තා කරන පුද්ගලයන්ට හෝ ආයතනවලට එම වාර්තා කිරීම නිසා ඇති විය හැකි සිවිල් (civil), අපරාධ (criminal), හෝ විනය (disciplinary) වගකීම්වලින් **නීතිමය ප්‍රතිශක්තියක් (immunity)** ලැබේ.
- **16 වන වගන්තිය (අනුකූල නොවීම සඳහා දඬුවම් - Penalties for Non-Compliance):** මෙම පනතේ විධිවිධානවලට අනුකූල නොවන මූල්‍ය ආයතනවලට එරෙහිව **බරපතල දඩ (substantial fines)** සහ අපරාධ නඩු පැවරිය හැක. වැරදිකරුවන්ට **සිර දඬුවම් (imprisonment)** ද නියම විය හැක.

7.8 ත්‍රස්තවාදය මර්දනය කිරීමේ සම්මුතියට මුදල් සැපයීම වැළැක්වීමේ පනත (CSTFA)

මෙම පනත එක්සත් ජාතීන්ගේ (UN) 1999 ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මර්දනය කිරීමේ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) ශ්‍රී ලංකාව තුළ බලාත්මක කරයි.

- **3 වන වගන්තිය (ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමේ වරද):** ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා (terrorist acts) සිදු කිරීමට භාවිතා කරනු ඇතැයි **දැන (knowing)** හෝ **අභිප්‍රායෙන් (intending)** අරමුදල් සැපයීම (providing) හෝ එකතු කිරීම (collecting) වරදකි (offence).
- **4 වන වගන්තිය (කැටි කිරීම සහ අයිතිය පැහැර ගැනීම - Freezing and Forfeiture):** ත්‍රස්තවාදී අරමුණු සඳහා භාවිතා වන බවට සැක කෙරෙන හෝ භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන අරමුදල් **කැටි කිරීමට (freeze)** හෝ **අයිතිය පැහැර ගැනීමට (forfeit)** බලධාරීන්ට අවසර ඇත. අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කිරීමක් (criminal conviction) සිදු නොකළද, පරිපාලන ක්‍රියා පටිපාටියක් (administrative procedure) මගින් මෙය සිදු කළ හැක.
- **6 වන වගන්තිය (විදේශ රටවල් සමඟ සහයෝගීතාව):** ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන විදේශීය රටවලට අන්‍යෝන්ය නීති ආධාර (mutual legal assistance) සැපයීම සඳහා විධිවිධාන සලසා ඇත.

7.9 බැංකු සඳහා ප්‍රායෝගික අනුකූලතාව (Practical Compliance for Banks)

7.9.1 අවදානම් පාදක ප්‍රවේශය (Risk-Based Approach - RBA)

FATF නිර්දේශ සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාර්ගෝපදේශන අනුව, බැංකු ඔවුන්ගේ AML/CFT කටයුතු සඳහා **අවදානම් පාදක ප්‍රවේශයක් (RBA)** අනුගමනය කළ යුතුය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ, බැංකු ඔවුන්ගේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමේ අවදානම් **හඳුනා ගැනීම (identify)** , **තක්සේරු කිරීම (assess)** , සහ **අවබෝධ කර ගැනීම (understand)** , සහ එම අවදානම්වලට **සමානුපාතික (proportionate)** පාලන ක්‍රම (controls) යෙදිය යුතු බවයි.

FIU මාර්ගෝපදේශන අංක 4/2018 (FIU Guidelines No. 4/2018): මෙම මාර්ගෝපදේශන අනුව බැංකු විසින්,

- **ලේඛනගත අවදානම් තක්සේරු කිරීම් (documented risk assessments)** සිදු කළ යුතුය.
- අවදානම් තක්සේරු කිරීම් **වරින් වර යාවත්කාලීන කළ යුතුය (periodically updated)** .
- අවදානම් න්‍යාසයක් (risk matrix) සකස් කළ යුතු අතර, එයට පහත සාධක ඇතුළත් විය යුතුය.
    - **ගනුදෙනුකරු වර්ගය (customer type):** පුද්ගලයා, සමාගම, රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු (Politically Exposed Person - PEP), ලාභ නොලබන සංවිධානයක් (NPO) ආදිය.
    - **නිෂ්පාදන/සේවා අවදානම (product/service risk):** විදුලි මාර්ග ඔස්සේ මුදල් යැවීම (wire transfers), වෙළඳ මුදල් (trade finance), පුද්ගලික බැංකු සේවා (private banking) ආදිය.
    - **බෙදාහැරීමේ නාලිකාව (delivery channel):** Anganwadi, මාර්ගගත (online), ශාඛාව (branch) ආදිය.
    - **භූගෝලීය නිරාවරණය (geographic exposure):** ඉහළ අවදානම් සහිත රටවල් (high-risk jurisdictions) සමඟ ගනුදෙනු.

7.9.2 පාරිභෝගික හිතකාමීත්වය (Customer Due Diligence - CDD) සහ ඔබේ ගනුදෙනුකරු දැන ගැනීම (Know Your Customer - KYC)

CDD අවශ්‍ය අවස්ථා (When CDD is Required):

- ව්‍යාපාර සබඳතාවක් (business relationship) ස්ථාපිත කිරීමේදී (උදා: ගිණුමක් විවෘත කිරීම).
- නියමිත සීමාව ඉක්මවන ඉඳහිට සිදුවන ගනුදෙනු (occasional transactions) සඳහා (උදා: රු. 1,000,000 ට වැඩි මුදල් ගනුදෙනුවක්).
- මුදල් විශුද්ධිකරණයක් හෝ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමක් සැක කළහොත් (suspicion of ML/TF).
- ගනුදෙනුකරුගේ හඳුනාගැනීමේ දත්ත (customer identification data) පිළිබඳ සැකයක් ඇති විට (doubts about veracity).

CDD හි අදියර (Stages of CDD):

1. **ගනුදෙනුකරු හඳුනා ගැනීම සහ තහවුරු කිරීම (Customer Identification and Verification):** ගනුදෙනුකරුගේ අනන්‍යතාවය **විශ්වාසදායක, ස්වාධීන මූලාශ්‍ර ලේඛන (reliable, independent source documents)** භාවිතා කර තහවුරු කර ගැනීම. උදා: ජාතික හැඳුනුම්පත (National Identity Card), ගමන් බලපත්‍රය (Passport), සමාගම් ලියාපදිංචි සහතිකය (Certificate of Incorporation).

2. **ප්‍රතිලාභී හිමිකාරීත්වය හඳුනා ගැනීම (Beneficial Ownership Identification):** ගනුදෙනුකරු වන සමාගම හෝ ආයතනය **සැබවින්ම හිමිකර ගන්නා හෝ පාලනය කරන (owns or controls)** අවසාන **ස්වභාවික පුද්ගලයා (ultimate natural person)** කවුරුන්ද යන්න තීරණය කිරීම. ෂෙල් සමාගම් (shell companies) හරහා මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමට මෙය ඉතා වැදගත් වේ.

3. **අරමුණ සහ ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීම (Understanding Purpose and Nature):** ව්‍යාපාර සබඳතාවයේ අරමුණ, අපේක්ෂිත ගනුදෙනු ස්වභාවය, අරමුදල් ප්‍රභවය (source of funds), සහ ගනුදෙනුකරුගේ ව්‍යාපාර ආකෘතිය (business model) තේරුම් ගැනීම.

4. **අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය (Ongoing Monitoring):** සිදුවන ගනුදෙනු ගනුදෙනුකරුගේ පැතිකඩට (customer profile) ගැලපෙන බවට සහතික වීම සඳහා **අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කිරීම (ongoing monitoring)** . ගනුදෙනු රටාවේ (transaction patterns) යම් අපගමනයක් (deviation) වහාම හඳුනා ගැනීම.

වැඩිදියුණු කළ හිතකාමීත්වය (Enhanced Due Diligence - EDD): ඉහළ අවදානම් (higher risk) සහිත ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා EDD අවශ්‍ය වේ. උදාහරණ:

- **දේශපාලන බලපෑම් සහිත පුද්ගලයන් (Politically Exposed Persons - PEPs):** විදේශීය හෝ දේශීය ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නිලධාරීන්, ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් සහ සමීප සගයන්.
- **ඉහළ අවදානම් සහිත රටවලින් (high-risk jurisdictions)** සිදුවන ගනුදෙනු.
- **සංකීර්ණ, අසාමාන්‍ය ලෙස විශාල ගනුදෙනු (complex, unusually large transactions)** . EDD සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ අනුමැතිය (senior management approval), අරමුදල් ප්‍රභවය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු (additional information on source of funds), සහ වැඩි දියුණු කළ අධීක්ෂණය (enhanced monitoring) අවශ්‍ය වේ.

සරල කළ හිතකාමීත්වය (Simplified Due Diligence - SDD): අඩු අවදානම් (low risk) සහිත ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා SDD යෙදිය හැක. උදා: රජයේ ආයතන (government entities), ප්‍රසිද්ධ වෙළඳපොලේ ලැයිස්තුගත කර ඇති සමාගම් (listed companies), අඩු වටිනාකම් සහිත ගිණුම් (low-value accounts). නමුත් සැකයක් ඇති විට SDD යෙදිය නොහැක.

7.9.3 සැක සහිත ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම (Suspicious Transaction Reporting - STR)

FTRA හි 10 වන වගන්තියට අනුව, සැක සහිත ගනුදෙනුවක් හඳුනා ගත් වහාම FIU වෙත වාර්තා කිරීම අනිවාර්ය වේ. සැක සහිත ගනුදෙනු දර්ශක (Red Flags) හඳුනා ගැනීම බැංකු නිලධාරීන්ගේ වගකීමකි. සමහර දර්ශක:

- ගනුදෙනුකරුගේ පැතිකඩට (profile) නොගැලපෙන ගනුදෙනු (උදා: කුඩා ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ ගිණුමට විශාල මුදල් තැන්පත් වීම).
- සංකීර්ණ හෝ අසාමාන්‍ය ලෙස ව්‍යුහගත කරන ලද ගනුදෙනු (complex or unusually structured transactions) (උදා: විශාල මුදලක් කුඩා කුඩා කොටස් වලට බෙදා තැන්පත් කිරීම - smurfing/structuring).
- ඉහළ අවදානම් සහිත රටවල් සමඟ ගනුදෙනු.
- ගනුදෙනුකරු තම ගනුදෙනු පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමට අකමැති වීම හෝ අපැහැදිලි පැහැදිලි කිරීම් ලබා දීම.
- ගනුදෙනුකරුගේ හැසිරීමේ හදිසි වෙනසක් (sudden change in behavior).

STR ක්‍රියාවලිය:

1. සැක සහිත ක්‍රියාකාරකමක් (suspicious activity) හඳුනා ගැනීම.
2. අභ්‍යන්තර වාර්තා (internal records) සමාලෝචනය කිරීම.
3. FIU විසින් නියම කරන ලද ආකෘති පත්‍රය (STR form) පිරවීම.
4. **goAML** වේදිකාව හරහා ආරක්ෂිතව (securely) STR ඉදිරිපත් කිරීම.
5. **රහස්‍යභාවය පවත්වා ගැනීම (maintain confidentiality):** ගනුදෙනුකරුට STR එකක් ගොනු කර ඇති බවට **"ඉඟියක්" (tipping off)** ලබා නොදීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. එසේ කිරීම වෙනම වරදකි.

7.9.4 වාර්තා තබා ගැනීම සහ අභ්‍යන්තර පාලන (Record Keeping and Internal Controls)

FTRA 9 වන වගන්තියට අනුව, බැංකු විසින් පහත සඳහන් තොරතුරු අවම වශයෙන් **වසර 6 ක්** තබා ගත යුතුය.

- සියලුම ගනුදෙනු දත්ත (all transaction data).
- ගනුදෙනුකරු හඳුනාගැනීමේ ලේඛන (customer identification documents).
- ගිණුම් ගොනු (account files) සහ ව්‍යාපාර ලිපි හුවමාරු (business correspondence).

අභ්‍යන්තර පාලන (Internal Controls):

- **අනුකූලතා නිලධාරියෙකු (Compliance Officer):** AML/CFT අධීක්ෂණය (oversight) සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු පත් කිරීම.
- **ස්වාධීන විගණන (Independent Audit):** AML/CFT පද්ධති නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීම.
- **පුහුණු වැඩසටහන් (Training Programs):** සියලුම සේවකයින් සඳහා අඛණ්ඩ පුහුණුව.
- **ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචන (Policy Reviews):** නැගී එන අවදානම් (emerging risks) මත පදනම්ව ප්‍රතිපත්ති වරින් වර යාවත්කාලීන කිරීම.

7.10 නිගමනය

මුදල් විශුද්ධිකරණයට සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමට එරෙහි සටන ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමුඛතාවයක් (national and international priority) වේ. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, ශක්තිමත් AML/CFT ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ,

- මූල්‍ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව (integrity) ආරක්ෂා කිරීමට.
- බැංකු අංශයේ ජාත්‍යන්තර විශ්වසනීයත්වය (international credibility) ආරක්ෂා කිරීමට.
- ගෝලීය මූල්‍ය වෙළඳපලවලට (global financial markets) අඛණ්ඩ ප්‍රවේශය (continued access) සහතික කිරීමට.

FATF අළු ලැයිස්තුගත කිරීමෙන් (grey listing) ලද ප්‍රධාන පාඩම් නම්,

- **නීති පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන බව (laws alone are not enough).**
- **ක්‍රියාත්මක කිරීම (implementation), අධීක්ෂණය (supervision), බලාත්මක කිරීම (enforcement)** යන තුනම සැබෑ ප්‍රගතිය තීරණය කරන බව.

- අනුකූලතාව (compliance) ව්‍යාපාර සංස්කෘතිය (business culture) තුළ **කාවැද්දිය යුතු බව (must be embedded)** .
- ඵලදායී පද්ධති සඳහා ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය (inter-agency coordination) සහ තාක්ෂණය අනුගමනය කිරීම (technology adoption) අත්‍යවශ්‍ය බව.

බැංකු අංශය සඳහා, **විශ්වාසය (trust)** යනු මුදල් (currency) වේ. **අනුකූලතාව (compliance)** යනු එම විශ්වාසය **ආරක්ෂා කරන යාන්ත්‍රණය (mechanism)** යි. දැනුම (knowledge), සදාචාරය (ethics) සහ වගකීම (responsibility) මගින් මෙහෙයවනු ලබන **අනුකූලතා සංස්කෘතියක් (culture of compliance)** නියාමන සාර්ථකත්වය (regulatory success) පමණක් නොව, සමස්ත මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය (stability) සහ අඛණ්ඩතාව (integrity) ද සහතික කරයි.